

LEI ORGÂNICA
DO MUNICÍPIO DE
RIO BRANCO

LEI ORGÂNICA
DO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO

PREÂMBULO

Os representantes do Povo e do Município de Rio Branco reunidos na forma da Lei, com os poderes outorgados pela Constituição da República Federativa do Brasil e Constituição do Estado do Acre, com o pensamento voltado para a construção de uma sociedade livre, digna, igualitária e democrática, fundada nos princípios de justiça, do pleno exercício da cidadania, moral e trabalho, Promulgam, sob a proteção de "Deus", a seguinte **LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO.**

Título I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1° - O Município de Rio Branco, unidade territorial do Estado do Acre, é entidade de direito público interno, com autonomia política, administrativa e financeira.

§ 1° - O Governo Municipal é exercido pela Câmara de Vereadores e pelo Prefeito.

~~§ 2° - Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos das Constituições da República e Estadual e desta Lei Orgânica.~~

§ 2º - Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos da Constituição da República, da Constituição, Estadual e desta Lei Orgânica. (Redação dada pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)

§ 3° - O Município reger-se-á pelo disposto nesta Lei Orgânica e pelas leis que adotar, observados os princípios Constitucionais da República e do Estado.

Art. 2° - São fundamentos do Município:

I - a autonomia;
II - a cidadania;
III - a dignidade da pessoa humana;
IV - os valores sociais de trabalho e a livre iniciativa.

V – a efetivação da igualdade de oportunidades, a defesa dos direitos étnicos, individuais, coletivos e difusos, e o combate à discriminação e às demais formas de intolerância étnica.
(Incluído pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)

Título II
DOS DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS

Art. 3º- O Município assegura, no âmbito de seu território e nos limites de sua competência, a inviolabilidade dos direitos e garantias fundamentais que a Constituição da República confere aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país.

~~**Parágrafo Único** - Qualquer pessoa tem direito de requerer e obter, em prazo não superior a trinta dias, informações sobre projetos do poder público municipal. ressalvado os casos cujo sigilo seja imprescindível à segurança e tranqüilidade da sociedade e a segurança do Município, do Estado e da União~~.

Parágrafo Único – Qualquer pessoa tem direito de requerer e obter, em prazo não superior a trinta dias, informações sobre projetos do poder público municipal, ressalvado os casos cujo sigilo seja imprescindível à segurança e tranqüilidade da sociedade e à segurança do Município, do Estado e da União. (Redação dada pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)

Art. 4º - Fica vedado ao Município:

I - estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-las, dificultar-lhes o funcionamento ou com eles ou seus representantes manter relações de dependência, salvo, na forma da lei, a colaboração de interesse público:
II - recusar fé aos documentos públicos:
III - fazer distinção entre brasileiros ou preferências entre si;
IV - renunciar à receita e outorgar isenções, anistia e remissão fiscal sem interesse público devidamente justificado e sem que esteja autorizado por lei específica.

Título III
DO MUNICÍPIO
Capítulo I
DA ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL

Seção I
Disposições Gerais

Art. 5º - São poderes do Município, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo e o Executivo.

Parágrafo Único - E vedado a qualquer dos poderes delegar atribuições, salvo, exceções previstas nesta Lei orgânica.

Art. 6° - São símbolos municipais: a bandeira, o hino e o brasão, instituídos por lei.

Art. 7° - A sede do Município é a cidade de Rio Branco, com limites definidos na forma da lei.

Art. 8° - A alteração territorial do Município, por desmembramento de parcela de sua área ou incorporação de área de outro ou de outros municípios, bem como fusão de sua área total, dependerá de consulta plebiscitária às populações das áreas respectivas, obedecido o disposto na Constituição da República e do Estado e na Lei Complementar respectiva.

Art. 9º - O Município pode subdividir-se administrativamente em distritos, observada a lei competente.

Seção II
Da Competência do Município

Art. 10º - Além da competência em comum com a União e o Estado, prevista no art. 23 da Constituição da República, ao Município compete prover tudo quanto respeite ao seu peculiar interesse e ao bem-estar de sua população, cabendo-lhe entre outras, as seguintes atribuições:

I - legislar sobre assuntos de interesse local:
II - suplementar a legislação federal e a estadual no que couber:
~~III - instituir e arrecadar os tributos de sua competência, bem como aplicar suas rendas, sem prejuízo da obrigatoriedade de prestar contas e publicar balancetes nos prazos fixados em lei;~~
III – instituir e arrecadar os tributos de sua competência, fixar e cobrar tarifas e preços públicos, bem como aplicar suas rendas, sem prejuízo da obrigatoriedade de prestar contas e publicar balancetes nos prazos fixados em lei; (Redação dada pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)
IV - criar, organizar e suprimir distritos, observado o que dispuser a lei estadual:
~~V - organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os serviços públicos de interesse local, incluído o de transporte coletivo, que tem caráter essencial;~~

~~VI - manter, com cooperação técnica e financeira da União e do Estado, programas de educação pré-escolar e de ensino fundamental:~~

V – organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, sempre mediante licitação, os serviços públicos de interesse local, e os que possuem caráter essencial, bem como dispor sobre estes; (Redação dada pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)

VI – manter, com cooperação técnica e financeira da União e do Estado, programas de educação infantil e de ensino fundamental; (Redação dada pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)

VII - prestar, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, serviços de atendimento à saúde da população;

VIII - promover o adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, parcelamento e ocupação do solo urbano;

~~IX - promover a proteção do patrimônio cultural local, observada a legislação e a ação fiscalizadora federal e estadual;~~

IX – promover a proteção do patrimônio cultural local, observada a legislação e a ação fiscalizadora federal, estadual e municipal, nos termos da Lei; (Redação dada pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)

X - dispensar tratamento jurídico diferenciado às micros e às pequenas empresas, visando incentivá-las pela simplificação ou eliminação de obrigações para com o Município;

~~XI - promover e incentivar o turismo, como fator de desenvolvimento social e econômico;~~

XI – promover e incentivar o turismo, como fator de desenvolvimento social e econômico, bem como de divulgação, valorização e preservação do patrimônio cultural e natural da cidade, assegurando o respeito ao meio ambiente, às paisagens notáveis e à cultura local; (Redação dada pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)

XII - elaboração e execução de seu orçamento plurianual, diretrizes orçamentárias e de seu orçamento anual;

~~XIII - estabelecimento de regime jurídico dos funcionários municipais e estruturação administrativa da Prefeitura e da Câmara:~~

XIII – estabelecer o regime jurídico dos servidores públicos municipais e organização administrativa do Poder Executivo e do Poder Legislativo Municipal; (Redação dada pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)

XIV - dispor sobre administração, utilização e alienação de seus bens:

XV - adquirir bens, inclusive mediante desapropriação por necessidade ou utilidade pública, ou por interesse social:

XVI - estabelecer servidões administrativas necessárias aos seus serviços.

XVII - promover a participação da sociedade civil na gestão através de mecanismo de delegação, parceira, contratos e outras modalidades de gestão compartilhada com entidades sem fins lucrativos. (Incluído pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)

Seção III
Do Patrimônio do Município

Art. 11 - Constituem bens municipais todas as coisas móveis e imóveis, direito e ação que, a qualquer título, pertençam ao Município e os que forem doados pelo Estado, pela União ou qualquer pessoa física ou jurídica e os que forem adquiridos.

~~§ 1° - A alienação de bens do Patrimônio Municipal somente poderá ser feita através do procedimento licitatório nos termos da legislação pertinente.~~
~~§ 2º - A doação somente será permitida a entidades públicas ou filantrópicas com prévia autorização legal específica.~~
~~§ 3º - São nulos e de nenhum efeito jurídico os atos que nos seis meses anteriores ao término do mandato do Prefeito, importarem em alienação a qualquer título, de bens do Patrimônio Municipal.~~
~~§ 4º - São inexeqüíveis contra o Município todo e quaisquer títulos de créditos emitidos ou aceitos pelo Poder Executivo sem a competente autorização do Legislativo.~~

§ 1º - A alienação de bens do Patrimônio Municipal somente poderá ser feita através do procedimento licitatório, ressalvadas as hipóteses de alienação de bens imóveis para regularização de posse, que será realizada nos termos da legislação pertinente. (Redação dada pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)

§ 2º - A alienação gratuita de bens será permitida a pessoas jurídicas de direito público ou entidades filantrópicas, desde que haja prévia autorização legal e, nesta última hipótese, que o bem seja utilizado no interesse específico da entidade ou em consonância com o interesse público, vedada a alienação a qualquer título e tempo. (Redação dada pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)

§ 3º - Ressalvadas a hipótese do § 1º deste artigo, a alienação gratuita de imóveis para pessoas físicas sujeitar-se-á à lei especifica, atenderá as normas de regularização fundiária.
(Redação dada pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)

§ 4º - É vedada a alienação de área verde e institucional do Município, salvo a pessoas jurídicas de direito público e para uso de imóvel nos termos de sua afetação, excepcionadas as hipóteses de regularização fundiária em que restar demonstrado tecnicamente ser vantajoso ao interesse público, sob ponto de vista social e econômico, a preservação de posse já consolidada. (Redação dada pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)

§ 5º - São inexeqüíveis contra o Município todo e quaisquer títulos de créditos emitidos ou aceitos pelo Poder Executivo sem a competente autorização do Legislativo. (Incluído pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)

Capítulo II
DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

Seção 1
Disposições Gerais

~~**Art. 12** - A administração pública direta, indireta ou fundacional de qualquer dos Poderes do Município obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e aos seguintes~~:

Art.12 - A administração pública direta, indireta, autárquica e fundacional de qualquer dos Poderes do Município obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência e transparência e ao seguinte:
(Redação dada pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)

~~I - os empregos, cargos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei;~~
~~II - a primeira investidura em cargo ou emprego público municipal depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;~~
~~III - o prazo de validade do concurso público será de dois anos, prorrogável por igual período;~~

I – os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros e aos estrangeiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei; (Redação dada pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)
II – a investidura em cargo ou emprego público municipal depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração; (Redação dada pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)
III – o prazo de validade do concurso público será de até dois anos, prorrogável por igual (Redação dada pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)
IV - durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, aquele aprovado em concurso público de provas ou de provas e títulos, será convocado com prioridade sobre novos concursados para assumir cargos ou empregos, na carreira:

V - a convocação a que se refere o inciso anterior será feita pela ordem de classificação;

~~VI - os cargos em comissão e as funções de confiança serão exercidas, preferencialmente, por servidores ocupantes de cargos de carreira técnica ou profissional nos casos e condições previstas em lei~~;

VI – as funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo, e os cargos em comissão, a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento;

(Redação dada pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)VII - fica garantido ao servidor público municipal o direito à livre associação sindical;

VIII - o direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos na legislação federal;

~~IX - a lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras de deficiência e definirá os critérios de sua admissão;~~

~~X - a lei estabelecerá os casos de contratação de pessoal mediante concurso, por tempo limitado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público;~~

~~XI - a revisão geral da remuneração dos servidores públicos municipais far-se-á sempre na mesma data;~~

~~XII - a lei fixará o limite máximo e a relação de valores entre a maior e a menor remuneração dos servidores públicos municipais, observados, como limite máximo, os valores percebidos como remuneração, em espécie, a qualquer título, pelo Prefeito Municipal;~~

~~XIII - Os vencimentos dos cargos da Câmara Municipal não poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo nas atividades afins;~~

~~XIV - é vedada a vinculação ou equiparação de vencimentos para efeito de remuneração de pessoal do serviço público, ressalvado o disposto no inciso anterior e os casos de isonomia, constitucionalmente assegurada;~~

IX – a lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos para as pessoas com deficiência e definirá os critérios de sua admissão; (Redação dada pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)

X – a lei estabelecerá os casos de contratação de pessoal por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público; (Redação dada pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)

XI – a remuneração dos servidores públicos municipais somente poderá ser fixada por lei especifica. observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada a revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices. (Redação dada pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)

XII - a lei fixará o limite de remuneração dos servidores públicos municipais, observado, como limite máximo, o subsídio do Prefeito Municipal, com exceções

previstas no inciso XI, in fire, o art. 37 da Constituição Federal; relativamente aos procuradores municipais. (Redação dada pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)

XIII – os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo Municipal não poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo; (Redação dada pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)

XIV – é vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para efeito de remuneração de pessoal do serviço público municipal; os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público municipal não serão computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores; (Redação dada pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)

XV - os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores, sob o mesmo título ou fundamento;

XVI - os vencimentos dos servidores públicos são irredutíveis, sujeitos aos impostos gerais, inclusive o de renda e os extraordinários, observado o que dispõe o artigo 17 das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição da República Federativa do Brasil;

XVII - é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, salvo quando houver compatibilidade de horário nos casos a seguir:

a) a de dois cargos de Professor;

b) a de um cargo de professor com outro técnico ou científico;

~~c) a de dois cargos privativos de médico~~.

c) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas. (Redação dada pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)

~~XVIII - a proibição de acúmulo estende-se a emprego ou função, abrangendo órgão da administração federal e estadual direta, indireta e fundacional~~;

XVIII – a proibição de acúmulo estende-se a emprego ou função, e abrange autarquias, fundações, empresas públicas, sociedade de economia mista, suas subsidiárias, e sociedades controladas direta ou indiretamente pelo Poder Público; (Redação dada pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)

XIX – a administração fazendária e seus servidores fiscais terão, no âmbito de suas áreas de competência e jurisdição, precedência sob os demais setores administrativos, na forma da lei;

~~XX - a criação de empresas públicas, sociedade de economia mista, autarquias ou fundações públicas e suas subsidiárias, bem como autorização de participação destas empresas privadas, só poderão ser feitas através de leis específicas~~;

XX – somente por lei específica poderá ser criada autarquia e autorizada a instituição de empresa pública, de sociedade de economia mista e de fundação, cabendo à lei, neste último caso, definir as áreas de sua atuação, assim como a participação destas entidades em empresas privadas; (Redação dada pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)

XXI - excetuados os casos previstos em lei, as obras, os serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, a qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações;
XXII - a posse em cargo ou função municipal, da administração direta ou indireta, inclusive fundacional e autárquica, será precedida de declaração de bens, atualizada anualmente;
XXIII - é vedada, na administração pública direta, indireta e fundacional do Município, a contratação de empresas que reproduzam práticas discriminatórias na admissão de mão-de-obra.

§ 1º - A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos municipais terá caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que importem promoção pessoal de autoridades, de servidores públicos ou de terceiros.

§ 2° - A não observância dos dispostos nos incisos II e III implicará a nulidade do Ato e a punição da autoridade responsável, na forma da legislação.

§ 3º - As reclamações relativas às prestações de serviços públicos serão disciplinadas em lei.

~~§ 4º - Os atos de improbidade administrativa comprovada, importarão na perda de função pública, indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário público, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível e suas conseqüências.~~

§ 4º - Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda de função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível. (Redação dada pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)

§ 5º - A publicação oficial de leis, decretos e outros atos administrativos de efeito externo será feita dentro de trinta dias, a contar de sua ultimação, em órgão de imprensa oficial, próprio ou de outra pessoa de direito público, sob pena de serem nulos os atos posteriores praticados com apoio neles.

§ 6 ° - Os vencimentos dos servidores municipais deverão ser pagos até o quinto dia do mês seguinte ao vencido, corrigindo-se os seus valores, na forma da lei, se tal prazo for ultrapassado.

Art. 13 - Ao servidor público municipal em exercício de mandato eletivo aplica-se as seguintes disposições:

I - tratando-se de mandato eletivo federal estadual ou distrital, ficará afastado do cargo, emprego ou função;
II - investido no mandato de Prefeito será afastado do cargo. emprego ou função, sendo-lhe facultado optar pela sua remuneração;
III - investido no mandato de Vereador, havendo compatibilidade de horários, perceberá a vantagem de seu cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração do mandato, e, não havendo compatibilidade, aplicar-se-á a norma do inciso anterior;
IV - afastando-se o servidor para o exercício de mandato eletivo, seu tempo de serviço será computado para todos os efeitos legais, exceto para promoção por merecimento;
V - para efeito de benefício previdenciário, no caso de afastamento, os valores serão determinados como se no exercício estivesse.

~~**Art. 14** - A administração municipal instituirá órgãos de consulta e assessoramento, que serão compostos por representantes da administração, de entidades classistas e da sociedade civil organizada~~.

Art.14 - O Município poderá instituir conselhos, que serão compostos por representantes da administração, de entidades classistas e da sociedade civil organizada, conforme a sua natureza. (Redação dada pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)

§ 1° - Esses órgãos poderão se constituir por temas, áreas ou por administração global.
§ 2° - Os órgãos previstos terão os seguintes objetivos:
I - discutir os problemas suscitados pela comunidade;
~~II - assessorar o Executivo nos encaminhamentos dos problemas~~;
II – auxiliar o Executivo nos encaminhamentos dos problemas e sugestões de políticas públicas; (Redação dada pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)
III - discutir e sugerir as prioridades do Município;
IV - fiscalizar;
V - auxiliar o planejamento da cidade;
~~VI - discutir, assessorar e sugerir sobre as diretrizes orçamentárias, o orçamento anual e plurianual~~.

VI – discutir, auxiliar e sugerir sobre as diretrizes orçamentárias, o orçamento anual e plurianual. (Redação dada pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)

Seção II
Dos Servidores Públicos

Art. 15 - O Município instituirá regime jurídico único e planos de carreira para os seus servidores da administração direta, autárquica e fundacional, observados os princípios das Constituições da República e do Estado e aos estabelecidos pela presente lei.

~~§ 1° - A lei assegurará aos servidores da administração direta, isonomia de vencimentos para cargos de atribuições iguais ou assemelhados do mesmo poder ou entre servidores do Poder Executivo e do Legislativo, ressalvadas as vantagens de caráter individual e as relativas à natureza ou ao local de trabalho~~.

§ 1º - A fixação dos padrões de vencimento e dos demais componentes do sistema remuneratório do servidor municipal observará:
I – a natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade dos cargos componentes de cada carreira;
II – os requisitos para a investidura;
III – as peculiaridades dos cargos. (Redação dada pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)

§ 2º - Ficam assegurados aos servidores públicos municipais os mesmos direitos conferidos pela Constituição da República aos servidores da União, sem prejuízo dos demais constantes na presente lei.

~~§ 3º - A remoção do servidor dar-se-á em caso de necessidade comprovada ou atendendo à natureza do serviço, quando não for a pedido do interessado~~. (Revogado pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016).

~~§ 4º - O Município responsabilizará seus servidores por danos causados à administração ou por pagamentos efetuados em desacordo com as normas legais, afastando-os de imediato das funções e apurando-lhes a responsabilidade por meio de inquérito administrativo, sem prejuízo de ação penal cabível.~~

§ 4º - O Município proporá a competente cobrança administrativa ou ação regressiva em face do servidor público municipal declarado administrativa ou judicialmente culpado, na forma da lei, por danos causados à administração ou a terceiros. (Redação dada pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)

§ 5º - Fica vedada a participação de servidores públicos no produto da arrecadação de tributos e multas, inclusive dívida ativa.

~~§ 6º - Aos servidores da administração indireta do Município fica assegurado o direito de participação nos órgãos colegiados, bem como na eleição destes.~~

~~§ 7º - O Município dará especial proteção à servidora pública gestante, adequando ou mudando, temporariamente, suas funções nos tipos de trabalho comprovadamente prejudiciais à saúde do nascituro~~.

§ 6º - Aos servidores do Município fica assegurado o direito de participação nos órgãos colegiados componentes da estrutura da respectiva entidade, bem como na eleição dos membros desses órgãos. (Redação dada pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)

§ 7º - O Município dará especial proteção à servidora pública gestante, adequando ou mudando, temporariamente, suas funções nos tipos de trabalho comprovadamente prejudiciais à saúde. (Redação dada pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)

§ 8° - ~~O funcionário advogado em exercício na supervisão das Comissões de Inquérito administrativo será enquadrado como Assistente Jurídico ou equivalente.~~ (Revogado pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016).

Art. 16 - O servidor fará jus ao adicional por tempo de serviço, a razão de 1% (um) por cento por ano de serviço público efetivo, incidente sobre o vencimento, a partir do mês que completar o anuênio, até o máximo de trinta e cinco por cento, não cumulativamente.

Art. 17 - ~~O servidor municipal que contar com mais de cinco anos de efetivo exercício no Município, em cargo ou função que lhe proporcione remuneração superior a do cargo de que é titular, ou função para a qual foi admitido, incorporará um décimo dessa diferença por ano, até o limite de dez décimos~~. (Revogado pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016).

Art. 18 - Ao servidor público municipal será concedida, após vinte e cinco anos de efetivo exercício, gratificação correspondente à sexta parte da remuneração integral a qual se incorporará aos vencimentos para todos os efeitos.

Parágrafo Único - Se a repartição pública, por qualquer razão, deixar de efetuar, no tempo hábil, o pagamento da gratificação a que se refere o presente artigo, o servidor a requererá formalmente e terá direito a receber integralmente toda a importância em atraso, com as devidas correções.

~~**Art. 19** - O servidor público municipal será aposentado nos termos estabelecidos nas Constituições da República e do Estado para os servidores da União e do Estado, respectivamente, sem prejuízo das conquistas definidas pela presente lei~~.

Art.19 - Aos servidores titulares de cargos efetivos do Município de Rio Branco, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do Município, dos servidores ativos, inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro, atuarial e o disposto neste artigo. (Redação dada pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)

~~§ 1° - A lei poderá estabelecer exceção, no caso de exercício de atividades consideradas penosas, insalubres ou perigosas.~~
~~§ 2° - A lei disporá sobre aposentadoria em cargos ou empregos temporários.~~
~~§ 3° - Os proventos da aposentadoria serão revistos, na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estabelecidos aos inativos quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes de transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria, na forma da lei.~~
~~§ 4° O benefício da pensão por morte corresponderá à totalidade dos vencimentos do servidor falecido, até o limite estabelecido em lei, observado o disposto no parágrafo anterior.~~
~~§ 5° O tempo de serviço do servidor público federal, estadual ou municipal será computado integralmente para todos os efeitos legais, ressalvado o disposto no inciso IV do art. 13.~~
~~§ 6º - O servidor que se aposentar no final de classe terá os proventos calculados na classe imediatamente superior e aquele que se aposentar em final de carreira terá acréscimo de vinte por cento em seus vencimentos, desde que tenha permanecido no cargo por mais de um ano.~~

§ 1º - É vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria aos abrangidos pelo regime de que trata este artigo, ressalvados, nos termos definidos em lei os casos de servidores municipais: (Redação dada pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)
I – com deficiência;
II – que exerçam atividades de risco;
III – cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física.

~~§ 2º A lei disporá sobre aposentadoria em cargos ou empregos temporários.~~ (Revogado pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016).

§ 3º - É assegurado o reajustamento dos benefícios dos servidores municipais ativos, inativos e pensionistas, para preservar-lhes, em caráter permanente, o valor real, conforme critérios estabelecidos em lei, ficando garantida a revisão dos proventos de aposentadorias concedidas com fundamento no art.6º da Emenda Constitucional nº 41, de 31 de dezembro de 2003, e art.3º da Emenda Constitucional nº 47, de 05 de julho de 2005, na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos aposentados e aos pensionistas paritários quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão; (Redação dada pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)

§ 4º - Lei disporá sobre a concessão do benefício de pensão por morte, que será igual: (Redação dada pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)

I – ao valor da totalidade dos proventos do servidor falecido, até o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art.201 da Constituição Federal, acrescido de setenta por cento da parcela excedente a este limite, caso aposentado à data do óbito; ou

II – ao valor da totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo em que se deu o falecimento, até o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art.201 da Constituição Federal acrescido de setenta por cento da parcela excedente a este limite, caso em atividade na data do óbito.

§ 5º - O tempo de contribuição federal, estadual ou municipal será contado para efeito de aposentadoria e o tempo de serviço correspondente para efeito de disponibilidade. (Redação dada pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)

§ 6º - Para o cálculo dos proventos de aposentadoria, por ocasião da sua concessão, serão consideradas as remunerações utilizadas como base para as contribuições do servidor aos regimes de previdência de que tratam este artigo e o art.201 da Constituição Federal, na forma da lei. (Redação dada pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)

~~**Art. 20 –** São estáveis após dois anos de efetivo exercício, os servidores nomeados em virtude de concurso público e os beneficiados pelo Art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição da República~~.

Art. 20 - São estáveis após três anos de efetivo exercício os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público. (Redação dada pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)

~~§ 1° O servidor público estável só perderá o cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado ou mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa~~.

§ 1º - O servidor público municipal estável só perderá o cargo: (Redação dada pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)
I – em virtude de sentença judicial transitada em julgado;
II – mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa;
III – mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, na forma da lei, assegurada ampla defesa.

§ 2° - Invalidada por sentença judicial a demissão do servidor estável, será ele, reintegrado e o eventual ocupante da vaga reconduzido ao cargo de origem, sem direito a indenização, aproveitado em outro cargo ou posto em disponibilidade.
§ 3° - Extinto o cargo ou declarado a sua desnecessidade, o servidor estável ficará em disponibilidade remunerada até seu adequado aproveitamento em outro cargo.

§ 4º - Como condição para a aquisição da estabilidade, é obrigatória a avaliação especial de desempenho por comissão instituída para essa finalidade. (Incluído pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)

Título IV
DOS PODERES DO MUNICÍPIO

Capítulo I
DO PODER LEGISLATIVO

Seção I
Da Câmara Municipal

~~**Art. 21** O Poder Legislativo é exercido pela Câmara Municipal, composta de Vereadores, eleitos pelo sistema proporcional, para uma legislatura de quatro anos~~.

Art. 21 - O Poder Legislativo é exercido pela Câmara Municipal, composta de representantes do povo, eleitos pelo sistema proporcional, para uma legislatura de quatro anos. (Redação dada pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)

Seção II
Das Sessões

~~**Art. 22** - Independentemente de convocação, a Sessão Legislativa da Câmara Municipal terá inicio em primeiro de fevereiro, encerrando-se em vinte e três de dezembro, permitido o recesso durante o mês de julho, entre os dias dezoito e trinta e um~~.

Art. 22 - A Câmara Municipal reunir-se-á, anualmente, de dois de fevereiro a dezessete de julho e de primeiro de agosto a vinte e dois de dezembro. (Redação dada pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)

§ 1° - As sessões marcadas para essas datas serão transferidas para o primeiro dia útil subseqüente, quando recair aos sábados, domingos e feriados.

~~§ 2° - A Sessão Legislativa não será interrompida enquanto não for aprovado o Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias~~.

§ 2º - A sessão legislativa não será interrompida sem a aprovação do projeto de lei de diretrizes orçamentárias. (Redação dada pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/20160029)

§ 3° - No dia primeiro de janeiro no inicio de cada legislatura, a Câmara Municipal sob a presidência do Vereador mais votado, reunir-se-á em sessão solene para:
I - dar posse aos Vereadores eleitos.
II - eleição e posse da Mesa Diretora cujos membros terão mandato de dois anos, vedada a recondução para o mesmo cargo na eleição imediatamente subseqüente, na mesma legislatura.

§ 4° - Procedida a eleição da Mesa Diretora, em seguida, na mesma sessão solene, tomarão posse e prestarão compromisso perante a Câmara Municipal, o Prefeito e o Vice-Prefeito eleitos.

§ *5°* - A convocação extraordinária da Câmara far-se-á:

~~I - pelo Prefeito quando julgar necessário;~~
~~II - por seu Presidente, nos casos de decretação de intervenção no Município e de sucessão definitiva do mandato do Prefeito;~~
~~III - a requerimento da maioria absoluta de seus membros, em caso de urgência ou de interesse público relevante~~.

I – pelo Prefeito, quando julgar necessário; (Redação dada pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)
II – pelo Presidente da Câmara ou a requerimento da maioria dos membros da casa, em caso de urgência ou interesse público relevante; (Redação dada pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)
III – por comissão representativa da Câmara. (Redação dada pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)

§ 6° - Na sessão extraordinária, a Câmara Municipal somente deliberará sobre a matéria para a qual foi convocada, vedado o pagamento de parcela indenizatória em razão da convocação.

§ 7° - A Câmara Municipal funcionará em sessões públicas, observado o seguinte:
I - não poderá ser realizada mais de uma sessão ordinária por dia, podendo, no entanto, serem realizadas sessões extraordinárias tantas quantas forem necessárias para a aprovação das matérias em pauta;
II - as sessões serão realizadas na sede própria da Câmara Municipal, podendo ser realizadas em outros locais, nos seguintes casos:
a) quando o acesso ao seu recinto for comprovadamente impossível.
b) por deliberação de dois terços dos membros que a compõem.
III - não será autorizada a publicação de pronunciamentos que envolverem ofensas às Instituições Nacionais, propaganda de guerra, de subversão da ordem pública, de preconceitos de raça, religião, cor ou classe, que configurem crime contra a honra ou incitamento à prática de delito de qualquer natureza.

Seção III
Da Competência da Câmara

~~**Art. 23 -** Excetuados os casos de sua competência exclusiva, caberá à Câmara Municipal, com a sanção do Prefeito, dispor sobre todas as matérias de peculiar interesse do Município e, em especial~~:

Art. 23 - Cabe à Câmara Municipal, com a sanção do Prefeito, não exigida esta para o especificado no art. 24, dispor sobre todas as matérias de competência do Município, especialmente sobre: (Redação dada pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)

~~I - tributação, arrecadação e aplicação dos recursos do Município;~~
I – assuntos de interesse local, inclusive suplementando a legislação Federal e Estadual; (Redação dada pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)
~~II - Plano Plurianual, Diretrizes Orçamentárias, Orçamento anual, operações de crédito e dívida pública;~~

II – plano plurianual, diretrizes orçamentárias, orçamento anual, operações de crédito e dívida pública; (Redação dada pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)
III - planos e programas regionais e setoriais de desenvolvimento;
IV - transferência temporária da sede do Governo Municipal;
V - organização administrativa;
~~VI - criação, transformação e extinção de cargos e funções públicas;~~
VI – criação, transformação e extinção de cargos, empregos e funções públicas, e fixação da remuneração de servidores do Município, inclusive da administração indireta, observados os parâmetros da lei de diretrizes orçamentárias; (Redação dada pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)
VII - criação, estruturação e atribuições das Secretarias e órgãos da administração pública;
VIII - autorização de emissão de títulos da dívida publica, aceite de títulos de crédito e prestação de garantias, nos termos dos artigos *75* e 11, § 4° desta lei;
~~IX - concessão para exploração de serviço público;~~
IX – concessão e permissão para exploração de serviço público; (Redação dada pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)
X - autorização de alienações de bens do Município e o recebimento de doações com encargos;
XI - planejamento urbano, plano diretor, em especial o planejamento e controle do parcelamento, uso e ocupação do solo;
XII - auxílios ou subvenções a terceiros;
XIII – alteração e denominação de prédios, vias e logradouros públicos; (Redação dada pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)
XIV – concessão de direito real de uso de bens municipais; (Redação dada pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)
XV – sistema tributário, arrecadação, distribuição das rendas, instituição de tributos, fixação de alíquotas, isenções e anistias fiscais e de débitos; (Redação dada pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)
XVI – organização do território municipal.especialmente divisão em distritos, observada a legislação estadual e delimitação do perímetro urbano. (Redação dada pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)

Art. 24 - A Câmara compete, privativamente, entre outras, as seguintes atribuições:

I - eleger sua Mesa Diretora e constituir suas Comissões;
II - elaborar seu Regimento Interno;
~~III - dispor sobre sua organização, funcionamento, polícia, criação, transformação, ou extinção dos cargos, empregos e funções de seus servidores e fixação da respectiva remuneração observados os parâmetros estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias;~~

III – dispor sobre sua organização, funcionamento, política, criação, transformação, ou extinção dos cargos, empregos e funções de seus servidores e a iniciativa de lei para fixação da respectiva remuneração, observados os parâmetros estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias; (Redação dada pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)

~~IV - fixar, em cada legislatura, para ter vigência na subseqüente, a remuneração do Prefeito, Vice-Prefeito e Vereadores, observado o disposto na Constituição da República~~;

IV – fixar, em cada legislatura, para ter vigência na subsequente, os subsídios dos Vereadores, observado o disposto na Constituição da Federal, sendo-lhe assegurado o direito a percepção do 13º subsidio no mês de dezembro; (Redação dada pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)

V - dar posse ao Prefeito e Vice-Prefeito, como também conhecer de suas renúncias e da investidura de Interventor;

VI - conceder licença ao Prefeito e interromper o exercício de suas funções, ou autorizá-lo, por necessidade de serviço, a ausentar-se do município por mais de quinze dias;

~~*VII - autorizar o Prefeito, o Vice-Prefeito, os Secretários, bem como qualquer de seus membros a se ausentarem do território nacional, quando a ausência for superior a quinze dias~~;

VII - autorizar o Prefeito, Vice-Prefeito , os Secretários, bem como qualquer membros a se ausentarem do Território Nacional, quando o afastamento for superior a 15 (quinze) dias; (Redação dada pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)

VIII - criar Comissões Parlamentares de Inquérito sobre fato determinado que se inclua na competência Municipal;

IX - declarar a perda do cargo de Prefeito, de Vice-Prefeito ou de Secretário Municipal, após a condenação por crime comum ou de responsabilidade em sentença irrecorrível;

X - requerer informações e documentos ao Prefeito sobre assuntos pertinentes à administração municipal;

~~XI - convocar os Secretários Municipais e os responsáveis por chefias de órgãos do Executivo para prestar informações sobre matéria de sua competência.~~

~~XII - proceder a tomada de contas do Prefeito, quando não apresentadas dentro de trinta dias após a abertura da Sessão Legislativa;~~

~~XIII - julgar as contas do Município anualmente;~~

XI – convocar os Secretários Municipais, Procurador-Geral do Município, Controlador-Geral do Município, Dirigentes das Autarquias, Institutos, Fundações e Empresas Públicas Municipais, para prestar informações sobre matéria de sua competência; (Redação dada pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)

XII – proceder a tomada de contas do Prefeito, quando não apresentadas à Câmara Municipal dentro de sessenta dias após a abertura da Sessão Legislativa; (Redação dada pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)

XIII – julgar as contas do Poder Legislativo e do Poder Executivo, anualmente; (Redação dada pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)

XIV - autorizar celebração de convênios pelo Prefeito Municipal com entidades de Direito Público, e ratificar os que, por motivos de urgência justificada ou de comprovado interesse público, forem efetivados sem essa autorização, devendo, neste caso, serem remetidos à Câmara Municipal no prazo máximo de cinco dias;

~~XV - autorizar convênios intermunicipais para modificação de limites, viabilização de tráfegos, divulgação de atos administrativos, conforme dispõe o § 5° do art. 12~~; (Revogado pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)

XVI - solicitar, por maioria de dois terços de seus membros, a intervenção Estadual para garantir o livre exercício de suas atribuições;

XVII - suspender, no todo ou em parte, a execução de lei ou ato normativo municipal declarados inconstitucionais por decisão judicial definitiva;

XVIII – sustar os atos normativos do Executivo que exorbitem do poder regular ou dos limites de delegação legislativa;

XIX - fiscalizar e controlar diretamente os atos do Poder Executivo, incluídos os da administração indireta;

~~XX - zelar pela preservação de sua competência legislativa em razão da atribuição normativa dos outros poderes;~~

~~XXI - conhecer o veto e sobre ele deliberar;~~

XX – zelar pela preservação de sua competência legislativa; (Redação dada pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)

XXI – conhecer do veto e sobre ele deliberar; (Redação dada pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)

XXII – mudar temporária ou definitivamente a sua sede; (Incluído pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)

XXIII – processar e julgar os Vereadores, na forma desta Lei Orgânica e do Código de Ética e Decoro Parlamentar; (Incluído pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)

XXIV – autorizar referendo e convocar plebiscito; (Incluído pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)

XXV – exercer, com auxílio do Tribunal de Contas do Estado, a fiscalização financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do Município; (Incluído pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)

XXVI – autorizar, por dois terços de seus membros, a instauração de processo administrativo para apuração de crimes de responsabilidade contra o Prefeito e o Vice-Prefeito; (Incluído pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)

XXVII – celebrar convênios de cooperação técnica de seu interesse com entidades públicas nacionais e internacionais; (Incluído pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)

XXVIII – conceder título honorífico a pessoas que tenham, reconhecidamente, prestado serviços relevantes ao Município, na forma da lei; (Incluído pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)
XXIX – fixar por lei os subsídios do Prefeito, Vice-Prefeito, Secretários Municipais, Dirigentes das Autarquias, Fundações e Empresas Públicas, observado o disposto na Constituição da República. (Incluído pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)

§ 1° - A ratificação de convênios a que se refere o inciso XIV será feita dentro de vinte dias da data de entrada da documentação na Secretaria da Câmara, operando-se tacitamente após esse prazo se não decidida a matéria.

§ 2º - A superveniência de rejeição dos atos a que se refere o parágrafo anterior não importará em nulidade de outros praticados em sua decorrência, mas determinará a sua rescisão.

~~§3º- Os subsídios do Prefeito, Vice-Prefeito e dos Secretários Municipais, serão fixados por lei de iniciativa da Câmara Municipal, observado o que dispõe os arts. 37, XI; 39, § 4º; 150, II; 153, III e 153, § 2º, I.~~ (Revogado pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)

§ 4º - A convocação de que trata o inciso XI, deste artigo, poderá ser feita mediante proposição de qualquer Vereador ou Comissão, aprovada por 1/3 (um terço) dos membros da Câmara, para prestarem, pessoalmente, informações sobre assunto previamente determinado, importando crime de responsabilidade a ausência sem justificação adequada. (Incluído pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)

§ 5º - Os Secretários Municipais e os ocupantes de cargos que lhe forem equivalentes poderão comparecer à Câmara Municipal ou a qualquer de suas Comissões, por sua iniciativa ou mediante entendimento com a Mesa Diretora, para expor assunto relevante de sua competência. (Incluído pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)

§ 6º - A Mesa da Câmara poderá encaminhar pedidos escritos de informações aos gestores referidos no inciso XI, deste artigo, importando em crime de responsabilidade a recusa, ou o não atendimento, no prazo de trinta dias, bem como a prestação de informações falsas. (Incluído pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)

§ 7º - observando o disposto nesta Lei Orgânica, o regimento Interno disporá sobre a organização, provimento de cargos e serviços da Câmara Municipal, e ainda sobre: (Incluído pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)
I - instalação e funcionamento;
II - posse de seus membros;
III - eleição da mesa, sua composição e suas atribuições;

IV - periodicidade das reuniões;
V - formação das comissões;
VI - realização de sessões;
VII - forma de deliberações;

Art.24-A - Antes do término da última sessão legislativa e logo após a divulgação, pelo Tribunal Regional Eleitoral, dos resultados das eleições municipais, o Presidente da Mesa Diretora da Câmara Municipal elaborará relatório da situação administrativa-financeira da Câmara, o qual deverá ser entregue ao Edil que, nos termos do Regimento Interno da Câmara, for eleito presidente na sessão de instalação da nova legislatura. (Incluído pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)

Seção IV
Das Comissões

Art. 25 - A Câmara Municipal terá comissões permanentes e temporárias, constituídas na forma e com as atribuições previstas no Regimento Interno, ou no ato de que resultar a sua criação.

~~§ 1° Na constituição da Mesa Diretora da Câmara Municipal e de cada Comissão, é assegurada a representação proporcional dos partidos políticos ou dos blocos parlamentares nela representados~~.

§ 1º - Na constituição da Mesa Diretora da Câmara Municipal e de cada Comissão, é assegurada, tanto quanto possível, a representação proporcional dos partidos políticos ou dos blocos parlamentares nela representados. (Redação dada pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)

§ 2° - As Comissões, em razão da matéria de sua competência, cabe:
I - discutir e votar parecer sobre projeto de lei;
II - realizar audiências públicas com entidades da sociedade civil;
~~III – convocar Secretários Municipais, Presidentes ou Diretores de Entidades de economia mista, empresas públicas autarquias e fundações municipais, para prestar pessoalmente, informações sobre assunto previamente determinado, importando em crime de responsabilidade a ausência sem justificação adequada;~~ (Revogado pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)
IV - receber petições, reclamações, representações ou queixas de qualquer pessoa contra atos ou omissões lesivas de autoridades públicas municipais;

V - acompanhar, junto ao Poder Executivo, os atos de regulamentação, como também a elaboração de Proposta Orçamentária e sua posterior execução;
VI - apreciar planos de desenvolvimento e programas de obras municipais urbanas e rurais e sobre elas emitir parecer.

~~§ 3° - As Comissões Parlamentares de Inquérito, que terão poderes de investigação próprios das autoridades judiciárias, além de outros previstos no Regimento Interno, serão criadas mediante requerimento de dois terços dos membros da Câmara Municipal, para apuração de fatos determinados e por prazo certo, sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhadas ao Ministério Público, para que promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores~~.

§ 3º - As Comissões Parlamentares de Inquérito, que terão poderes de investigação próprios das autoridades judiciárias, além de outros previstos no Regimento Interno, serão criadas mediante requerimento de 1/3 (um terço) dos membros da Câmara Municipal, para apuração de fatos determinantes e por prazo certo, sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhadas ao Ministério Público, para que promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores; (Redação dada pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)

~~§ 4º - Os Secretários Municipais e os ocupantes de cargos que lhes forem equivalentes poderão comparecer à Câmara Municipal ou a qualquer de suas Comissões, por sua iniciativa ou mediante entendimento com a Mesa Diretora, para expor assunto relevante de sua competência~~. (Revogado pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)

~~§ *5°* - A Mesa Diretora poderá encaminhar pedidos de informações aos Secretários Municipais, Presidentes e Diretores de empresas públicas, autarquias e fundações municipais, importando crime de responsabilidade a recusa ou não atendimento no prazo de quinze dias corridos, bem como a prestação de informações falsas.~~ (Revogado pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)

~~**Art. 26 -** Salvo disposição em contrário, contida nesta Lei Orgânica, as deliberações da Câmara Municipal serão tomadas por maioria simples, presente a maioria absoluta de seus membros~~. (Revogado pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)

Art. 27 - Durante o recesso parlamentar, haverá uma Comissão Representativa da Câmara Municipal, denominada Comissão de Recesso, com atribuições definidas no Regimento Interno, eleita na última sessão ordinária do período legislativo, cuja composição reproduzirá a proporcionalidade de representação partidária.

Seção V

Dos Vereadores

~~**Art. 28** - O número de Vereadores será fixado pela Câmara Municipal, observados os limites estabelecidos pela Constituição da República e as seguintes normas~~:

~~**Art.28** - É de 17 (dezessete) o número de Vereadores da Câmara Municipal de Rio Branco-Acre. (Redação dada pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)~~

Art. 28. É de 21 (vinte e um) o número de Vereadores da Câmara Municipal de Rio Branco. (Redação dada pela Emenda a Lei Orgânica nº 36/2023)

~~I – para os primeiros 20 mil habitantes, o número de Vereadores será 09 (nove), acrescentando-se uma vaga para cada 20 mil habitantes seguintes ou fração~~; (Revogado pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)
~~II – o número de habitantes a ser utilizado como base de cálculo do número de Vereadores será aquele fornecido, mediante certidão, pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas - IBGE~~; (Revogado pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)
~~III – o número de Vereadores será fixado, mediante Decreto Legislativo, até o final do ano que anteceder as eleições;~~ (Revogado pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)
~~IV – a Mesa da Câmara enviará ao Tribunal Regional Eleitoral, logo após sua edição, cópia do Decreto de que trata o inciso anterior~~; (Revogado pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)

§1° - O Vereador tomará posse na sessão solene da Câmara Municipal, no dia 1° de janeiro no início de cada legislatura.

§2° - O Vereador que não tomar posse na Sessão Solene prevista no parágrafo anterior, ou deixar de justificar sua ausência, poderá fazê-lo no prazo de trinta dias, a contar do início da legislatura.

§ 3° - Findo o prazo acima mencionado sem que o Vereador tenha tomado posse, a Mesa Diretora declarará vago o cargo e, imediatamente, convocará o suplente.

§ 4° - No início do mandato e no término de cada ano, deverá o Vereador, apresentar a declaração pública de bens.

Art. 29 - O Vereador é inviolável por suas opiniões, palavras e votos no exercício do mandato e na circunscrição do Município.

Art. 30 - O Vereador não poderá:
I - desde a expedição do diploma:

a) firmar ou manter contrato com pessoal jurídica de direito público, empresa pública, autarquia, sociedade de economia mista, fundação mantida pelo Município ou empresa concessionária de serviço público municipal, salvo quando o contrato obedecer a cláusulas uniformes.

~~b) aceitar ou exercer cargo, função ou emprego remunerado, inclusive os de que seja demissível "ad nutum", nas atividades constantes da alínea anterior, exceto os de membro de Conselho de Administração ou Fiscal, como também aqueles de que trata o inciso I, do art. 32 da presente lei~~.

b) aceitar ou exercer cargo, função ou emprego remunerado, inclusive os de que seja demissível "ad nutum", nas entidades constantes da alínea anterior. (Redação dada pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)

II - desde a posse:

a) ser proprietário, controlador ou diretor de empresa que goze de favor decorrente de contrato com pessoa jurídica de direito público, ou nela exercer função remunerada;

b) patrocinar causa em que sejam interessadas quaisquer das entidades a que se refere o inciso I, "a";

c) ser titular de mais de um cargo ou mandato público eletivo.

Art. 31 - Perderá o mandato o Vereador:

I - que infringir qualquer das proibições estabelecidas no artigo anterior;

II - cujo procedimento for declarado incompatível com o decoro parlamentar;

~~III - que deixar de comparecer, em cada sessão legislativa, à sexta parte ou mais, das reuniões ordinárias da Câmara, salvo licença ou missão autorizada por esta;~~

III – que deixar de comparecer, em cada sessão legislativa, à terça parte ou mais, das reuniões ordinárias da Câmara, salvo licença ou missão autorizada por esta; (Redação dada pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)

IV - que perder ou tiver suspenso os direitos políticos;

V - quando o decretar a Justiça Eleitoral, nos casos previstos na Constituição da República;

VI - quando sofrer condenação criminal em sentença transitada em julgado;

~~VII – que abusar das prerrogativas asseguradas ao Vereador ou a percepção de vantagens indevidas~~. (Revogado pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)

~~*§ 1° - Nos casos dos incisos I, II, III e IV, a perda do mandato será decidida pelo Plenário da Câmara Municipal, por escrutinio aberto e nominal e por maioria absoluta de votos, mediante processo de cassação regulamentado em Resolução da Câmara Municipal.~~

~~*§ 2° – Nos casos dos incisos IV, V e VI, a perda será declarada pela Mesa Diretora, de ofício~~.

§ 1º - É incompatível com o decoro parlamentar, além dos casos definidos no regimento interno, o abuso das prerrogativas asseguradas a membros da Câmara Municipal ou a percepção de vantagens indevidas. (Redação dada pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)

§ 2º - Nos casos dos incisos I, II e VI, a perda do mandato será decidida pelo Plenário da Câmara Municipal, por voto aberto, nominal e maioria absoluta, mediante provocação da respectiva Mesa ou de partido político representado na Câmara Municipal, assegurada ampla defesa. (Redação dada pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)

§ 3º - Nos casos dos incisos III a V, a perda será declarada pela Mesa Diretora, de ofício, ou mediante provocação de qualquer de seus membros, ou de partido político representado na Câmara Municipal, assegurada ampla defesa. (Incluído pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)

Art. 32 - Não perderá o mandato o Vereador:

~~I – investido no cargo de Ministro de Estado, Governador de Território, Secretário de Estado, do Distrito Federal, de Território, de Município, ou chefe de missão diplomática temporária, Presidente, Diretor ou Superintendente de qualquer órgão da administração pública federal, estadual ou municipal~~;

I - investido no cargo de Ministro de Estado, Governador de território, Secretário de Estado, do Distrito Federal, de Território, da Prefeitura desta Capital, ou Chefe de missão diplomática temporária. (Redação dada pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)

II - licenciado pela Câmara Municipal por motivo de doença comprovada por perícia médica, ou no caso de licença à gestante;

~~III - sem remuneração para tratar de interesse particular, desde que o afastamento não ultrapasse a cento e vinte dias por sessão legislativa.~~

III – licenciado pela Câmara Municipal para tratar, sem remuneração, de interesse particular, desde que, neste caso, o afastamento não ultrapasse cento e vinte dias por sessão legislativa. (Redação dada pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)

~~§1° O Suplente será convocado automaticamente nos casos definidos nos incisos I, II e III.~~

~~§2° Ocorrendo vaga e não havendo Suplente far se á eleição para preenchê la se faltarem mais de quinze meses para o do mandato~~.

§ 1º - O suplente será convocado nos casos de vaga, de investidura em funções previstas neste artigo ou de licença superior a cento e vinte dias. (Redação dada pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)

§ 2º - Ocorrendo vaga e não havendo suplente far-se-á eleição para preenchê-la se faltarem mais de quinze meses para o término do mandato. (Redação dada pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)

§3° - Na hipótese do inciso I o Vereador poderá optar pela remuneração do mandato.
§4° - Somente fará jus à remuneração o Vereador licenciado termos dos incisos I e II.

Seção VI
Do Processo Legislativo

~~**Art. 33** - O processo legislativo compreende a elaboração de:~~
~~I - Emendas à Lei Orgânica;~~
~~II - Leis Ordinárias;~~
~~III - Leis Delegadas;~~
~~IV – Medidas Provisórias;~~
~~V - Decretos Legislativos;~~
~~VI – Resoluções~~.

Art. 33 - o Processo Legislativo compreende a elaboração de:
(Redação dada pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)
I – Emendas à Lei Orgânica;
II – Leis complementares;
III – Leis ordinárias;
IV – Leis delegadas;
V – Medidas provisórias;
VI – Decretos legislativos e
VII – Resoluções.

Art. 34 - A Lei Orgânica poderá ser emendada mediante proposta:
I - de um terço, no mínimo, dos membros da Câmara Municipal;
II - do Prefeito Municipal;
III - de iniciativa popular, na forma desta Lei Orgânica.

§1° - A Lei Orgânica não poderá ser emendada na vigência de intervenção estadual, de estado de defesa ou de estado de sítio decretado pela União.

~~*§2° A proposta será discutida e votada em dois turnos, considerando se aprovada quando obtiver, em ambos, os votos de 3/5 (três quintos) da Câmara Municipal.~~

~~§3° A emenda à Lei Orgânica será promulgada pela Mesa Diretora da Câmara Municipal~~.

§ 2º - A proposta será discutida e votada em dois turnos, com interstício mínimo de 10 (dez) dias, considerando-se aprovada se obtiver, em ambas, 2/3 (dois terços) dos votos dos membros da Câmara Municipal. (Redação dada pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)

§ 3º - A emenda à Lei Orgânica será promulgada pela Mesa Diretora da Câmara Municipal, com o respectivo número de ordem. (Redação dada pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)

§4° **-** A matéria constante de Emenda rejeitada ou havida por prejudicada não poderá ser objeto de nova proposta na mesma Sessão legislativa.

§5° - A iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação à Câmara Municipal, de Emenda à Lei Orgânica, subscrita por entidades associativas legalmente constituídas, que se responsabilizarão pela idoneidade das assinaturas dos eleitores, cujo número dispuser a lei.

~~**Art. 35 –** A iniciativa das leis cabe a qualquer membro ou Comissão da Câmara Municipal, ao Prefeito Municipal e aos cidadãos, conforme estabelece esta Lei Orgânica~~.

Art.35 - A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou comissão da Câmara Municipal, ao Prefeito Municipal e aos cidadãos, conforme estabelece esta Lei Orgânica. (Redação dada pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)

~~**Art. 36 –** É de competência exclusiva do Prefeito a iniciativa de leis que:~~
~~I – criem cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e indireta ou fundacional ou aumento de sua remuneração;~~
~~II – disponham sobre organização administrativa, matéria tributária e orçamentária e serviços públicos;~~

~~III - disponham, ainda, sobre servidores públicos, seu regime jurídico, provimento de cargo, estabilidade e aposentadoria~~.

Art.36 - São de iniciativa privativa do Prefeito as leis que disponham sobre:
(Redação dada pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)
I - criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta, autárquica e fundacional ou aumento de sua remuneração; (Redação dada pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)
II – servidores públicos Municipais, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria; (Redação dada pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)
III – criação e extinção de Secretarias e órgãos da Administração Pública Municipal. (Redação dada pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)

Art. 37 - A iniciativa popular será exercida com apresentação à Câmara Municipal de projeto de lei subscrito por, no mínimo, cinco por cento do eleitorado municipal e deverá ser apreciado em, no mínimo, sessenta dias.
Parágrafo Único - O Regimento Interno da Câmara disporá sobre o uso da Tribuna nos casos previstos neste artigo.

~~**Art. 38 -** O Prefeito Municipal, em casos de relevância e urgência, poderá adotar Medidas Provisórias, com força de lei, devendo submetê-las de imediato à apreciação da Câmara Municipal que, estando em recesso será convocada extraordinariamente, para se reunir, no prazo de cinco dias~~.

Art.38 - O Prefeito Municipal, em casos de relevância e urgência, poderá adotar medidas provisórias, com força de lei, devendo submetê-las de imediato à apreciação da Câmara Municipal. (Redação dada pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)

~~**Parágrafo Único -** As Medidas Provisórias perderão eficácia, desde a edição, se não forem convertidas em lei, no prazo de trinta dias, a partir de sua publicação, devendo a Câmara disciplinar as relações jurídicas delas decorrentes~~. (Revogado pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)

§ 1º - É vedada a edição de medidas provisórias sobre matérias reservada a lei complementar e relativas a plano plurianual, diretrizes orçamentárias, orçamento e créditos adicionais e suplementares, exceto aquelas referentes a abertura de créditos extraordinários. (Incluído pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)
§ 2º - Medida provisória que implique instituição ou majoração de impostos só produzirá efeitos no exercício financeiro seguinte se houver sido convertida em lei até o último dia daquele em que foi editada. (Incluído pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)

§ 3º - As medidas provisórias, ressalvado o disposto nos §§ 9º e 10, perderão eficácia desde a edição, se não forem convertidas em lei no prazo de sessenta dias, prorrogável, nos termos do § 6º, uma vez por igual período, devendo a Câmara Municipal disciplinar, por decreto legislativo, as relações jurídicas delas decorrentes. (Incluído pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)

§ 4º - O prazo a que se refere o § 2º contar-se-á do dia da publicação da medida provisória, suspendendo-se durante os períodos de recesso da Câmara Municipal. (Incluído pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)

§ 5º - A deliberação sobre o mérito das medidas provisórias dependerá de juízo prévio sobre o atendimento de seus pressupostos constitucionais. (Incluído pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)

§ 6º - Se a medida provisória não for apreciada em até quarenta e cinco dias contados de sua publicação, entrará em regime de urgência, ficando sobrestadas, até que se ultime a votação, todas as demais deliberações legislativas que estiverem tramitando. (Incluído pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)

§ 7º - Prorrogar-se-á uma única vez por igual período a vigência de medida provisória que, no prazo de sessenta dias, contado de sua publicação, não tiver a sua votação encerrada na Câmara Municipal. (Incluído pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)

§ 8º - É vedada a reedição, na mesma sessão legislativa, de medida provisória que tenha sido rejeitada ou que tenha perdido sua eficácia por decurso de prazo. (Incluído pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)

§ 9º - Não editado o decreto legislativo a que se refere o § 3º até sessenta dias após a rejeição ou perda de eficácia de medida provisória, as relações jurídicas constituídas e decorrentes de atos praticados durante sua vigência conservar-se-ão por ela regidas. (Incluído pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)

§ 10 – Aprovado projeto de lei de conversão alterando o texto original da medida provisória, esta manter-se-á integralmente em vigor até que seja sancionado ou vetado o projeto. (Incluído pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)

Art. 39 - O Prefeito poderá solicitar urgência para apreciação de projetos de sua iniciativa.

~~§1º – Se a Câmara Municipal não se manifestar em até trinta dias sobre a proposição, será esta incluída na Ordem do Dia, sobrestando-se a deliberação quanto aos demais assuntos para que se ultime a votação.~~

~~§2º - O prazo do parágrafo anterior não corre nos períodos de recesso~~.

§ 1º - Se a Câmara Municipal não se manifestar em até quarenta e cinco dias sobre a proposição, será esta incluída na ordem do dia, sobrestando-se todas as demais

deliberações, com que tenham prazo estabelecido nesta Lei Orgânica, até que se ultime a votação. (Redação dada pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)

§ 2º - O prazo do parágrafo anterior não corre nos períodos de recesso da Câmara Municipal e nem se aplica aos projetos de código. (Redação dada pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)

Art. 40 -O Projeto de Lei aprovado pela Câmara Municipal será enviado ao Prefeito, que, aquiescendo, o sancionará.

~~§1° - Se o Prefeito considerar o projeto, no todo ou em parte, inconstitucional, ilegal ou contrário ao interesse público, vetá-lo-á total ou parcialmente, no prazo de quinze dias úteis, contados da data do recebimento, e comunicará, dentro de quarenta e oito horas, ao Presidente da Câmara Municipal os motivos do Veto.~~

§ 1º - Se o Prefeito considerar o projeto, no todo ou em parte, inconstitucional, ilegal ou contrário ao interesse público, vetá-lo-à total ou parcialmente, no prazo de quinze dias úteis, contados da data do recebimento, e comunicará, dentro de quarenta e oito horas, ao Presidente da Câmara Municipal os motivos do veto. (Redação dada pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)

~~§2° - O Veto Parcial somente abrangerá texto integral de artigo, de parágrafo, de inciso ou alínea.~~

§ 2º - O veto parcial somente abrangerá texto integral de artigo, de parágrafo, de inciso ou alínea. (Redação dada pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)

§3**° -** Decorrido o prazo de quinze dias, o silêncio do Prefeito Municipal importará em sanção.

~~§4° - O Veto apreciado, em uma única discussão e votação, dentro de trinta dias a contar do seu recebimento, poderá ser rejeitado pela maioria dos membros da Câmara.~~

§ 4º - O veto será apreciado em uma única discussão e votação, dentro de trinta dias a contar do seu recebimento, só podendo ser rejeitado pelo voto da maioria absoluta dos membros da Câmara. (Redação dada pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)

~~§5° - Se o Veto não for mantido, será o projeto enviado, para promulgação, ao Prefeito Municipal.~~

§ 5º - Se o veto não for mantido, será o projeto enviado, para promulgação, ao Prefeito Municipal. (Redação dada pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)

§ 6° - Esgotado sem deliberação o prazo estabelecido no §4°, o veto será colocado na Ordem do Dia da sessão imediata, sobrestadas as demais proposições até sua votação final.

~~§7° Se a lei não for promulgada dentro de quarenta e oito horas pelo Prefeito Municipal, nos casos dos §3° e 5°, o Presidente da Câmara Municipal a promulgará e, se este não o fizer caberá ao Vice-Presidente, em igual prazo, fazê-lo~~.

§ 7º - Se a lei não for promulgada dentro de quarenta e oito horas pelo Prefeito Municipal, no caso dos §§ 3º e 5º, o Presidente da Câmara Municipal a promulgará e, se este não o fizer em igual prazo, caberá ao Vice-Presidente fazê-lo. (Redação dada pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)

~~**Art. 41** A matéria constante de Projeto de Lei rejeitado somente poderá constituir objeto de nova proposição, na mesma sessão legislativa, mediante proposta da maioria absoluta dos membros da Câmara Municipal~~.

Art.41 - A matéria constante de projeto de lei rejeitado somente poderá constituir objeto de nova proposição, na mesma sessão legislativa, mediante proposta da maioria absoluta dos membros da Câmara Municipal. (Redação dada pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)

Art. 42 - As leis delegadas serão elaboradas pelo Prefeito Municipal, que deverá solicitar a delegação à Câmara Municipal.

~~§1° Não serão de delegação os atos de competência exclusiva da Câmara Municipal, nem a legislação sobre:~~
~~I - Planos Plurianuais, Diretrizes Orçamentárias e Orçamentos;~~
~~II - Orçamento, tributação e finanças públicas.~~

§ 1º - Não serão delegados os atos de competência exclusiva da Câmara Municipal, a matéria reservada a lei complementar, nem a legislação sobre planos plurianuais, diretrizes orçamentárias e orçamentos. (Redação dada pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)

§2° - A delegação ao Prefeito Municipal terá a forma de Resolução da Câmara Municipal, que especificará seu conteúdo e os termos de seu exercício.

§3° - Se a Resolução determinar a apreciação do projeto pela Câmara Municipal, esta a fará em votação única, vedada qualquer emenda.

~~**Art. 43** - As leis, para as quais esta Lei Orgânica não exige "quorum" qualificado, serão aprovadas por maioria simples, presente a maioria absoluta dos membros da Câmara Municipal~~.

Art.43 - As leis complementares serão aprovadas por maioria absoluta. (Redação dada pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)

§1º - Serão aprovados por voto favorável da maioria absoluta dos membros da Câmara as seguintes matérias: (Redação dada pela Emenda a Lei Orgânica nº 20/2006)

I- Matéria Tributária;

II- Código de Obras;

III- Lei de Parcelamento e uso do solo;

IV- Estatuto dos Servidores Públicos Municipais;

V- Criação de Cargos, funções ou empregos da administração direta, autarquia e fundacional, remuneração, vantagens, estabilidade e aposentadoria dos servidores;

VI- Concessão de Serviço Público;

VII- Concessão de direito real de uso;

VIII- Concessão administrativa do uso;

IX- Alienação de bens imóveis;

X- Autorização para a obtenção de empréstimo de particular, inclusive para as autarquias, fundações e demais entidades controladas pelo Poder Público;

XI- Lei de Diretrizes Orçamentárias, Plano Plurianual e Lei Orçamentária anual;

XII- Aquisição de bens imóveis por doação com encargo;

XIII- Realização de operações de credito que excedam o montante das despesas de capital, para abertura de créditos adicionais suplementares ou especiais com finalidade precisa;

XIV- Concessão de anistia, remissão, isenção ou qualquer outro beneficio ou incentivo que envolva matéria tributária ou dilatação de prazos de pagamento de tributo e isenção de tarifas de competência municipal;

XV- Zoneamento urbano;

XVI- Plano Diretor;

XVII- Zoneamento geo-ambiental;

XVIII- Criação de fundos e conselhos municipais

§2º - Serão aprovados por voto favorável de 2/3(dois turnos) dos membros da Câmara as seguintes matérias: (Redação dada pela Emenda a Lei Orgânica nº 20/2006)

I - Rejeição de parecer prévio do Tribunal de Contas;
II- destituição de membros da Mesa Diretora;
III- Cassação do mandato do Prefeito e de Vice-Prefeito;
IV- Concessão de Título de cidadão Honorário ou qualquer outra honraria ou homenagem".

Art.43-A - Salvo disposição em contrário, contida nesta Lei Orgânica, as deliberações da Câmara Municipal serão tomadas por maioria simples, presente a maioria absoluta de seus membros. (Incluído pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)

Seção VII
Procuradoria Geral da Câmara
(Redação dada pela Emenda a Lei Orgânica nº 28/2012)

~~**Art. 44** – A representação judicial e extrajudicial, como também as funções de consultoria jurídica do Poder Legislativo Municipal, são exercidos pelos advogados da Câmara Municipal integrantes da Advocacia Geral da Câmara, vinculada diretamente à Mesa Diretora~~.

Art.44 - A representação judicial e extrajudicial, como também as funções de consultoria jurídica do Poder Legislativo Municipal, são exercidas pelos Procuradores da Câmara Municipal, integrantes da Procuradoria Geral da Câmara, vinculada diretamente à Mesa Diretora. (Redação dada pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)

~~§1° – A carreira de advogado da Câmara Municipal, sua organização e funcionamento serão disciplinados em lei ordinária, respeitando se, desde logo, o direito profissional dos que exercem, até a promulgação desta Lei Orgânica, a função de Assessor Jurídico deste Poder.~~

~~§2º - A partir da promulgação desta lei, o ingresso na carreira advogado da Câmara Municipal fica condicionado a classificação em concurso público de provas e títulos, realizado pela Advocacia Geral da Câmara, com a participação da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Acre.~~

~~§3° – As carreiras disciplinadas nesta Seção, aplicam se os princípios do art. 12, inciso XII e do art. 15, §1°, desta Lei Orgânica.~~

§ 1º - A carreira de Procurador da Câmara Municipal, sua organização e funcionamento serão disciplinados em lei ordinária. (Redação dada pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)

§ 2º - Os Procuradores da Câmara Municipal oficiarão nos atos e procedimentos administrativos no que diz respeito ao controle interno da legalidade dos atos do Poder Legislativo, e promoverão a defesa de interesse legítimos deste, incluídos os de natureza financeira-orçamentária, sem prejuízo das atribuições do Ministério Público.
(Redação dada pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)

§ 3° - O ingresso no quadro da Procuradoria Geral da Câmara far-se-á no padrão e nível inicial da carreira de Procurador da Câmara, mediante aprovação em concurso público de provas e títulos realizado pelo Poder Legislativo Municipal com a participação da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional do Acre, em todas as suas fases, entre advogados com experiência forense de, no mínimo, dois anos, ou no exercício de atividades correlatas ou assemelhadas, observando-se nas nomeações a ordem de classificação dos candidatos.
(Redação dada pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)

§ 4º - O Procurador Geral da Câmara será nomeado pelo Presidente da Casa, dentre os integrantes da Procuradoria Geral da Câmara Municipal. (Incluído pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)

Seção VIII
Da Fiscalização Contábil, Financeira e Orçamentária

Art. 45 - A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do Município e das entidades da administração indireta, inclusive fundações mantidas pelo poder público, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicações de subvenções e renúncia de receitas, será exercida pela Câmara Municipal, mediante controle externo, e pelo sistema de controle interno de cada um dos Poderes.
Parágrafo Único - Prestará contas qualquer pessoa física ou entidade pública que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos ou pelos quais o Município responde, ou que, em nome deste, assuma obrigações de natureza pecuniária.

~~**Art. 46 –** O controle externo, a cargo da Câmara Municipal, será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas do Estado, com competência que lhe é definida na Constituição e Lei Estaduais~~.

Art.46 - O Controle Externo, a cargo da Câmara Municipal, será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas do Estado, com competência que lhe é definida na Constituição e Leis Estaduais. (Redação dada pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)

~~**Art. 47 -** Recebida do Poder Executivo a prestação de contas anual, a Câmara Municipal a encaminhará, dentro de vinte dias, ao Tribunal de Contas do Estado que, no prazo máximo de cento e vinte dias, sobre elas emitirá parecer, devolvendo-as à Câmara.~~

Art.47 - Recebida do Poder Executivo a prestação de contas anual, a Câmara Municipal a encaminhará, dentro de 20 (vinte dias) ao Tribunal de Contas do Estado que, no prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias, sobre ela emitirá parecer, devolvendo-a à Câmara. (Redação dada pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)

~~**Art. 48 –** O questionamento de legitimidade das contas do Município poderá ser feito, no prazo de sessenta dias, no período em que estarão as mesmas à disposição de qualquer contribuinte, de acordo com o item XII do art. 58, da presente lei, observadas as seguintes normas~~:

Art. 48 - As contas do Município ficarão, durante sessenta dias, na Secretaria da Câmara Municipal, anualmente, à disposição de qualquer contribuinte, para exame e apreciação, o qual poderá questionar-lhes a legitimidade, nos termos da lei, a partir da remessa ao Tribunal de Contas. (Redação dada pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)

~~I – as argüições serão feitas por escrito, em duas vias sob protocolo, junto à Secretaria da Câmara Municipal~~; (Revogado pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)
~~II - a primeira via será autuada e notificado o Poder Executivo, pelo Presidente da Câmara, no prazo de cinco dias, para, em igual prazo, prestar, sobre a matéria, as informações que julgar convenientes~~; (Revogado pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)~~III – formado o processo, será este encaminhado ao Tribunal de Contas do Estado, que decidirá sobre sua procedência ou improcedência.~~ REVOGADO; (Revogado pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)

~~**Parágrafo Único –** Para a prática do ato a que se refere o "caput" deste artigo, o contribuinte deverá fazer prova de estar quite com a fazenda municipal. -~~REVOGADO. (Revogado pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)

Capítulo II
DO PODER EXECUTIVO
Seção 1
Do Prefeito e do Vice-Prefeito

~~**Art. 49 -** O Poder Executivo é exercido pelo Prefeito, auxiliado pelos Secretários Municipais~~.

Art.49 - O Poder Executivo é exercido pelo Prefeito, auxiliado pelos Secretários Municipais e dirigentes dos órgãos e entidades da Administração Indireta. (Redação dada pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)

~~**Art. 50 -** O Prefeito e o Vice-Prefeito do Município serão eleitos, simultaneamente, noventa dias antes do término do mandato de seus antecessores, por sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, para um mandato de quatro anos, que terá início em primeiro de janeiro do ano subseqüente ao da eleição, aplicadas as regras do art. 77 da Constituição da Republica no caso do Município contar com mais de duzentos mil eleitores.~~

~~**Parágrafo Único** - A eleição do Prefeito do Município importará na do Vice Prefeito com ele registrado~~.

Art.50 - O Prefeito e o Vice-Prefeito serão eleitos simultaneamente, dentre brasileiros maiores de 21 (vinte e um) anos e no exercício de seus direitos políticos, para um mandato de quatro anos, na forma da Constituição Federal. (Redação dada pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)

§ 1º - A eleição realizar-se-á no primeiro domingo de outubro, em primeiro turno, e no último domingo de outubro, em segundo turno, se houver, no ano do término do mandato vigente. (Incluído pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)

§ 2º - A eleição do Prefeito do Município importará na do Vice-Prefeito com ele registrado.
(Incluído pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)

§ 3º - Será considerado eleito Prefeito o candidato que obtiver maioria absoluta dos votos, não computados os brancos e os nulos. (Incluído pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)

§ 4º - Se nenhum candidato alcançar maioria absoluta na primeira votação far-se-á nova eleição em até vinte dias após a proclamação do resultado, concorrendo os dois candidatos mais votados e considerando-se eleito aquele que obtiver a maioria dos votos válidos. (Incluído pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)

§ 5º - Se, antes de realizado o segundo turno, ocorrer morte, desistência ou impedimento legal de candidato, convocar-se-á, dentre os remanescentes, o de maior votação. (Incluído pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)

§ 6º - Se, na hipótese dos parágrafos anteriores, remanescerem em segundo lugar mais de um candidato com a mesma votação, qualificar-se-á o mais idoso. (Incluído pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)

§ 7º - A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos, e, nos termos da lei. (Incluído pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)

Art. 51 - São, condições de elegibilidade do Prefeito e do Vice-Prefeito:

I - a nacionalidade brasileira, nata ou naturalizada;
II - o pleno exercício dos direitos políticos;
III - o domicílio eleitoral no Município pelo prazo estabelecido em lei,
IV - a filiação partidária;
V - idade mínima de vinte e um anos.
VI – o alistamento eleitoral. (Incluído pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)

§ 1º - São inelegíveis os inalistáveis e os analfabetos. (Incluído pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)

§ 2º - O Prefeito e quem o houver sucedido, ou substituto no curso do mandato poderão ser reeleitos para um único período subsequente. (Incluído pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)

§ 3º - Para concorrer a outros cargos o Prefeito deve renunciar ao mandato até seis meses antes do pleito. (Incluído pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)

§ 4º - São inelegíveis, no território de jurisdição do titular, o cônjuge e os parentes consanguíneos ou afins, até o segundo grau ou por adoção, do Prefeito ou de quem os haja substituído dentro dos seis meses anteriores ao pleito, salvo se já titular de

mandato eletivo e candidato à reeleição. (Incluído pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)

§ 5º - Outros casos de inelegibilidade e os prazos de sua cessação, a fim de proteger a probidade administrativa, a moralidade para exercício de mandato, considerada a vida pregressa do candidato, e a normalidade e legitimidade das eleições contra a influência do poder econômico ou o abuso do exercício de função, cargo ou emprego na administração direta ou indireta, serão disciplinados nos termos da legislação federal. (Incluído pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)

§ 6º - O mandato eletivo poderá ser impugnado perante a Justiça Eleitoral no prazo de quinze dias contados da diplomação, instruída a ação com provas de abuso do poder econômico, corrupção ou fraude. (Incluído pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)

~~**Art. 52** - O Prefeito e o Vice-Prefeito do Município, tomarão posse em sessão solene da Câmara Municipal, nos termos do art. 22 §4º, prestando o compromisso de manter a ordem constitucional vigente, defendê-la, cumpri-la, observar as leis e promover o bem geral da comunidade do município.~~

Art.52 - O Prefeito e o Vice-Prefeito do Município tomarão posse no dia 1º de janeiro do ano subsequente à eleição, em sessão solene da Câmara Municipal, nos termos do art.22 § 4º, prestando o compromisso de manter, defender e cumprir a Constituição Federal e a Lei Orgânica do Município, observar as leis, promover o bem geral dos munícipes e sustentar a integridade e a autonomia do Município de Rio Branco. (Redação dada pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)

~~§1° - No ato da posse e todo final de ano, o Prefeito e o Vice-Prefeito apresentarão declaração de bens, exigida, também, no término do mandato ou nos casos de afastamento definitivo.~~

§ 1º - No ato da posse e todo final de ano, o Prefeito e o Vice-Prefeito apresentarão declaração de bens, exigida, também, no término do mandato ou nos casos de afastamento definitivo, as quais serão publicadas no Diário Oficial do Estado. (Redação dada pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)

§ 2° - Se, decorridos dez dias da data fixada para a posse, o Prefeito ou Vice-Prefeito do Município, salvo motivo de força maior, não tiver assumido o cargo, este será declarado vago.

***Art. 53 -** O Prefeito, nos casos de vaga, impedimento e ausência do Município, será automaticamente substituído pelo Vice-Prefeito.
§ 1º - Não se aplica a substituição automática, nas ausências ocorridas em razão de deslocamento aos Municípios do Estado do Acre, pelo prazo de cinco dias
§ 2º - O Vice-Prefeito, além de outras atribuições que lhe forem conferidas por lei, auxiliará o Prefeito, sempre que for por ele convocado para missões especiais.

Art. 54 - Em caso de impedimento ou ausência do Prefeito e do Vice-Prefeito, ou ainda, vacância dos respectivos cargos, será chamado para o exercício do Poder Executivo, o Presidente da Câmara Municipal ou seu substituto.

~~**Parágrafo Único** - Na impossibilidade de ser cumprido o estabelecido no "caput" deste artigo, caberá ao Chefe do Gabinete responder pelo expediente da Prefeitura.~~

Parágrafo único - Na impossibilidade de ser cumprido o estabelecido no "caput" deste artigo, o exercício do Poder Executivo caberá ao Chefe da casa civil. (Redação dada pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)

Art. 55 - Vagando os cargos de Prefeito e de Vice-Prefeito Municipal, far-se-á eleição noventa dias depois de aberta a última vaga.

§1° - Ocorrendo a vacância nos dois últimos anos de mandato a eleição para ambos os cargos será feita trinta dias depois da última vaga, na forma da lei.

§2° - Em qualquer dos casos, os eleitos deverão completar o período de seus antecessores.

Art. 56 - O Prefeito é obrigado a residir no Município.

§1° - O Prefeito não pode se ausentar do Município por mais de quinze dias consecutivos, nem do território nacional por qualquer prazo, sem prévia autorização da Câmara Municipal, sob pena de perda do mandato.

§2° - O Vice-Prefeito não pode se ausentar do território nacional por mais de quinze dias consecutivos, sem prévia autorização da Câmara Municipal, sob pena de perda do mandato.

§ 3º - Na hipótese de ausência simultânea, esta será comunicada pelo Prefeito e o Vice-Prefeito ao Poder Legislativo Municipal. (Incluído pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)

§ 4º - Na hipótese de ausência do Presidente da Câmara, o seu substituto deverá ser comunicado prévia e formalmente ao Poder Executivo. (Incluído pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)

§ 5º - É assegurado ao substituto legal do Prefeito a opção à percepção do subsídio do cargo de prefeito, vedada a acumulação de subsídios. (Incluído pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)

§ 6º - Optando o substituto pelo subsídio do prefeito durante a substituição de que trata o § 5º, caberá ao Poder Executivo arcar com o pagamento da diferença da remuneração proporcionalmente ao período da substituição, vedada a acumulação de subsídios. (Incluído pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)

Art. 57 - Aplicam-se ao Prefeito e ao Vice-Prefeito que assumir cargos ou funções da administração pública direta, indireta ou fundacional, as mesmas proibições e impedimentos estabelecidos aos Vereadores, excetuada a posse em razão de concurso público, observados os dispositivos pertinentes desta Lei Orgânica.

Seção II
Das Atribuições do Prefeito

~~**Art. 58** - Ao Prefeito compete, entre outras atribuições:~~

Art.58 - Ao Prefeito compete, privativamente, entre outras atribuições: (Redação dada pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)

~~I - sem prejuízo do disposto no art. 64, representar o Município judicial e extrajudicialmente;~~

I – sem prejuízo do disposto no art.64, representar o Município nas suas relações jurídicas, políticas e administrativas que a lei não atribuir a outras autoridades, exercendo a direção superior da administração municipal, com o auxílio dos Secretários Municipais, do Procurador Geral do Município e do Auditor Chefe da Controladoria Geral do Município; (Redação dada pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)

~~II - nomear e exonerar os Secretários Municipais e o Procurador Geral do Município;~~

II – nomear e exonerar os Secretários Municipais, os Dirigentes das Autarquias, Fundações e Empresas Públicas Municipais, o Procurador Geral do Município e o

Auditor Chefe da Controladoria Geral do Município, obedecidos os estatutos, as leis especificas e esta Lei Orgânica; (Redação dada pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)

*III - colocar à disposição da Câmara ate o dia 20 (vinte) de cada mês, os recursos correspondentes às dotações orçamentárias, compreendidos os créditos suplementares e especiais;

~~IV - iniciar o Processo Legislativo, na forma e nos casos previstos na Lei Orgânica;~~

IV - iniciar o Processo Legislativo, na forma e nos casos previstos na Lei Orgânica, assim como editar medidas provisórias na forma do art.38, desta Lei; (Redação dada pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)

V - sancionar promulgar e fazer publicar as leis, expedir decretos e regulamentos para sua fiel execução;

VI - vetar Projeto de Lei, total ou parcialmente;

~~VII - dispor sobre a organização e o funcionamento da administração municipal, na forma da lei;~~

VII – dispor, mediante decreto, sobre:
(Redação dada pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)
a) organização e funcionamento da administração municipal, quando não implicar aumento de despesa nem criação ou extinção de órgãos públicos;
b) extinção de funções ou cargos públicos, quando vagos; (Emenda nº 30/2016)

VIII - remeter mensagem e plano de governo à Câmara Municipal por ocasião de abertura da sessão legislativa, expondo a situação do Município e salientando as providências que julgar necessárias;

IX - enviar a Câmara Municipal o Plano Plurianual de investimentos, o Projeto de Diretrizes Orçamentárias e as Propostas de Orçamento previstas nesta Lei Orgânica;

~~X – prestar à Câmara dentro de quinze dias úteis a contar do seu recebimento, as informações e documentos solicitados, sob pena de responsabilidade;~~

~~X – prestar à Câmara Municipal dentro de trinta dias, prorrogáveis, justificadamente, por mais quinze, a contar do seu recebimento, as informações e documentos~~

~~solicitados, sob pena de responsabilidade; (Redação dada pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)~~

X - prestar as informações e apresentar os documentos solicitados pela Câmara Municipal, no prazo de trinta dias a contar do recebimento da comunicação, sob pena de responsabilidade; (Redação dada pela Emenda a Lei Orgânica nº 33/2021)

~~XI - encaminhar, anualmente à Câmara Municipal, dentro de trinta dias corridos após a abertura da sessão legislativa, a prestação de contas referente ao exercício anterior;~~

XI – encaminhar, anualmente à Câmara Municipal, dentro de sessenta dias corridos a abertura da sessão legislativa, a prestação de contas referente ao exercício anterior; (Redação dada pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)

~~XII - colocar à disposição dos contribuintes a partir de dez de abril, as contas relativas ao exercício anterior, para receberem os questionamentos sobre elas apresentados, nos termos do art. 48;~~

XII – colocar as contas do Município, a partir de primeiro de maio, durante 60 (sessenta) dias, anualmente, na sede do Tribunal de Tribunal de Contas do Estado, à disposição dos contribuintes, para exame e apreciação, podendo qualquer cidadão, nos termos da lei, questionar-lhes a legalidade; (Redação dada pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)

~~XIII - prover e extinguir os cargos públicos municipais, na forma da lei;~~

XIII – prover e extinguir os cargos públicos municipais, na forma da lei e da Constituição Federal; (Redação dada pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)

XIV - superintender a arrecadação dos tributos e preços, bem como a guarda e aplicação da receita, autorizando as despesas e pagamentos dentro da disponibilidade orçamentária ou dos créditos votados pela Câmara;

~~XV - exercer as demais atribuições previstas nesta Lei Orgânica.~~

XV – decretar situação de emergência e estado de calamidade pública no âmbito do Município de Rio Branco, na forma da lei, e exercer as demais atribuições previstas nesta Lei Orgânica. (Redação dada pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)

~~§1° O Prefeito Municipal poderá delegar as atribuições do inciso VII, aos Secretários Municipais ou ao Procurador Geral do Município, observados os limites traçados nas respectivas delegações.~~

§1º - O Prefeito Municipal poderá delegar as atribuições do inciso VII, alínea "a", aos Secretários Municipais ou ao Procurador Geral do Município, observados os limites traçados nas respectivas delegações. (Redação dada pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)

~~§2° - Nos anos de término de mandato, serão adotadas providências para que os balanços e prestações de contas sejam ultimadas até dez dias antes do término do respectivo exercício, a fim de constarem do termo assinado pelos Prefeitos transmitente e receptor no ato da transmissão de cargo~~.

§ 2º - Nos anos de término de mandato, serão adotadas as providências para que os balanços e prestações de contas sejam ultimadas até o último dia do término do respectivo exercício, a fim de constarem do termo assinado pelos Prefeitos transmitente e receptor no ato da transmissão de cargo. (Redação dada pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)

Seção III
Da Responsabilidade do Prefeito Municipal

~~**Art. 59** - São crimes de responsabilidade do Prefeito Municipal, afora outros definidos em lei federal, os atos que atentem contra a Constituição da República e do Estado, esta Lei Orgânica e, especificamente, contra o livre exercício do Poder Legislativo, o exercício dos direitos políticos, individuais e sociais, a segurança interna do País, do Estado ou do Município, a probidade na administração, a Lei Orçamentária e o cumprimento das Leis e das decisões judiciais.~~

~~**Parágrafo Único** - O processo e o julgamento, bem como a definição desses crimes são os estabelecidos em Lei Federal.~~

Art.59 - São crimes de responsabilidade do Prefeito Municipal, afora outros definidos em lei federal, os atos que atentem contra: (Redação dada pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)
I – a Constituição da República, do Estado e desta Lei Orgânica;
II – o livre exercício do Poder Legislativo;
III – o exercício dos direitos políticos, individuais e sociais;

IV – a segurança interna do País, do Estado ou do Município;
V – a probidade na administração;
VI – a Lei Orçamentária;
VII – o cumprimento das Leis e das decisões judiciais.

§ 1º - Constituem também crimes de responsabilidade do Prefeito: (Incluído pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)
I – efetuar repasse de valores ao Poder Legislativo Municipal que supere os limites definidos no art. 29-A da Constituição Federal;
II – não efetuar o repasse de valores ao Poder Legislativo Municipal definidos no art. 29-A da Constituição Federal até o dia 20 de cada mês ou enviá-lo a menor em relação a proporção fixada na Lei Orçamentária do Município.

§ 2º - O processo e o julgamento, bem como a definição desses crimes, são os estabelecidos em Lei Federal. (Incluído pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)

Seção IV
Dos Secretários Municipais

Art 60 - Os Secretários Municipais serão escolhidos entre brasileiros, maiores de vinte e um anos e no exercício dos direitos políticos.

Art. 61 - A lei disporá sobre a criação, estruturação e atribuições das Secretarias Municipais.

Art. 62 - Compete ao secretário Municipal, além de outras atribuições estabelecidas nesta Lei Orgânica e na lei:

~~I - exercer orientação, coordenação e supervisão dos órgãos e entidades municipais na área de sua competência e referendar os atos e decretos assinados pelo Prefeito;~~

I - exercer orientação, coordenação e supervisão dos órgãos e entidades municipais na área de sua competência; (Redação dada pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)

II - expedir instruções para execução das leis, decretos e regimentos;

III - apresentar ao Prefeito Municipal relatório anual de sua gestão na Secretaria;

IV - praticar os atos pertinentes às atribuições que lhe forem outorgadas pelo Prefeito Municipal;

V - propor ao Prefeito, anualmente, o orçamento de sua pasta;

~~VI - delegar suas atribuições inerentes, por atos expressos, aos seus subordinados~~. (Revogado pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)

Art. 63 - Os Secretários Municipais, auxiliares diretos e da confiança do Prefeito, serão responsáveis pelos atos que praticarem no exercício do cargo.

~~**Parágrafo Único** - Por ocasião da posse e ao término de cada ano, os Secretários Municipais apresentarão suas declarações públicas de bens e se submeterão aos mesmos impedimentos estabelecidos nesta Lei Orgânica, para os Vereadores.~~

Parágrafo Único - Por ocasião da posse e ao término de cada ano, os Secretários Municipais apresentarão suas declarações públicas de bens, que deverão ser devidamente publicadas no Diário Oficial do Estado, e se submeterão aos mesmos impedimentos estabelecidos nesta Lei Orgânica para os Vereadores. (Redação dada pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)

Seção V
Da Procuradoria Geral do Município

Art. 64 - A representação judicial e extrajudicial, assim como a consultoria do Poder Executivo e a supervisão dos serviços de assessoramento jurídico, são exercidos pela Procuradoria Geral do Município, vinculada ao Prefeito Municipal.

~~1° Os Procuradores do Município oficiarão, nos atos e procedimentos administrativos, no que diz respeito ao controle interno da legalidade dos atos do Poder Executivo Municipal, e promoverão a defesa de interesses legítimos deste, incluídos os de natureza financeiro orçamentario, sem prejuízo das atribuições do Ministério Público.~~
~~2° O ingresso na carreira de Procurador Jurídico do Município fica condicionado à classificação em concurso público de provas e títulos, realizado pelo Poder Executivo Municipal com a pontificação em todas as suas fases da Ordem dos Advogados do Brasil, seção Acre.~~
~~§3° A carreira de Procurador Jurídico do Município, sua organização e funcionamento serão disciplinados em lei ordinária, respeitando-se, desde logo, o direito profissional dos que exercem, até a promulgação desta Lei Orgânica.~~

§1º- Os Procuradores do Município oficiarão com autonomia funcional e administrativa nos atos e procedimentos administrativos, no que diz respeito ao controle interno da legalidade dos atos do Poder Executivo Municipal, e promoverão a defesa de interesses legítimos deste, incluídos os de natureza financeira-orçamentária. (Redação dada pela Emenda a Lei Orgânica nº 26/2011)

§2º- O ingresso no Quadro da Procuradoria Geral do Município far-se-à no padrão e nível da carreira de Procurador Jurídico do Município, mediante aprovação em concurso público de provas e títulos realizado pelo Poder Executivo Municipal com a participação da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional do Acre, em todas as suas fases, entre os advogados com experiência forence de, no mínimo, dois anos, no exercício da advocacia ou de atividades correlatas ou assemelhadas, observando-se nas nomeações a ordem de classificação dos candidatos. (Redação dada pela Emenda a Lei Orgânica nº 26/2011)

§3º- A carreira de Procurador Jurídico do Município, sua remuneração, organização e funcionamento serão disciplinados em lei ordinária. (Redação dada pela Emenda a Lei Orgânica nº 26/2011)

~~§4º – O salário do Procurador Municipal será de cinqüenta por cento dos vencimentos do Procurador chefe da Procuradoria Geral do Município, ficando asseguradas as vantagens previstas em lei~~. (Revogado Emenda a Lei Orgânica nº 26/2011)

Art. 65 - Os Procuradores do Município submetem-se ao mesmo Regime Jurídico estabelecido aos demais servidores do Município.

~~**Art. 66** - O Procurador Chefe da Procuradoria Geral do Município será de livre escolha do Prefeito, preferencialmente dentre os Procuradores do quadro da Prefeitura.~~

Art.66- O Procurador Geral do Município será de livre escolha do Prefeito exclusivamente dentre os Procuradores integrantes da Carreira de Procurador Jurídico do Município. (Redação dada pela Emenda a Lei Orgânica nº 26/2011)

Título V
DA TRIBUTAÇÃO E DO ORÇAMENTO
Capítulo 1
DO SISTEMA TRIBUTÁRIO MUNICIPAL
Seção
Dos Princípios Gerais

Art. 67 - O Município de Rio Branco poderá instituir e cobrar os seguintes tributos:
I - impostos;
II - taxas em razão do poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou potencial, dos serviços públicos, específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição;

~~III - contribuição de melhorias decorrentes de obras públicas.~~

III – contribuição de melhoria decorrente de obras públicas. (Redação dada pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)

IV – Contribuição para custeio do serviço de iluminação pública, observado o disposto no art.150, I e III, inclusa a Emenda Constitucional n° 39, de 2002. (Incluído pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)

~~**Art. 68 –** Sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal, e serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte, facultado à administração tributária, especialmente para conferir efetividade a esses objetivos, identificar, respeitados os direitos individuais e nos termos das leis, o patrimônio do contribuinte.~~

Art.68. Sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal, e serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte, facultado à administração tributária, especialmente para conferir efetividade a esses objetivos, identificar, respeitados os direitos individuais e nos termos das leis, o patrimônio, os rendimentos e as atividades econômicas do contribuinte. (Redação dada pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)

Parágrafo Único - As taxas não poderão ter base de cálculo próprias de impostos.

Art. 69 - O Município poderá instituir contribuições, cobradas de seus servidores, para o custeio em benefício destes, de sistema de previdência e assistência social.

Seção II
Das Limitações do Poder de Tributar

Art. 70 - Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é defeso ao Município:

I - exigir ou aumentar tributos sem lei que o estabeleça;
II - instituir tratamento desigual, entre contribuintes que se encontram em situação equivalente, vedada qualquer distinção em razão de ocupação profissional ou função por ele exercida, independentemente da denominação jurídica dos rendimentos, títulos ou direitos;
III - cobrar tributos:
a) em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei que os houver instituído ou aumentado.
b) no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada lei que os instituiu ou aumentou.
c) antes de decorridos noventa dias da data em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou, observando o disposto na alínea b; (Incluído pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)
IV - utilizar tributo com efeito de confisco;
V - estabelecer limitações ao tráfego de pessoas ou bens, por meio de tributos intermunicipais, ressalvada a cobrança de pedágio pela utilização de vias conservadas pelo Poder Público;
VI - instituir impostos sobre:
a) patrimônio, renda ou serviços de outras pessoas jurídicas de direito público interno;
b) templos de qualquer culto;
c) patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais de trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social sem fins lucrativos, observados os requisitos da lei.

§1° - A vedação expressa no inciso VI, letra "a" é extensiva às autarquias e às fundações instituídas e mantidas pelo poder público no que se refere ao patrimônio, à renda e aos serviços, vinculados às suas finalidades essenciais ou dela decorrentes.

~~§2° - O disposto no inciso VI, letra "a" e no parágrafo anterior não compreende o patrimônio, a renda e os serviços relacionados com a exploração de atividades econômicas regidas pelas normas aplicáveis a empreendimentos aprovados ou em que~~

~~haja contra prestação ou pagamento de preços ou tarifas pelo usuário, nem exonera o promitente comprador da obrigação de pagar imposto relativo ao bem imóvel.~~

§ 2º - O disposto no inciso VI, letra "a" e no parágrafo anterior não compreende o patrimônio, a renda e os serviços relacionados com a exploração de atividades econômicas regidas pelas normas aplicáveis a empreendimentos privados ou em que haja contraprestação ou pagamento de preços ou tarifas pelo usuário, nem exonera o promitente comprador da obrigação de pagar imposto relativamente ao bem imóvel. (Redação dada pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)

§3° - As vedações expressas no inciso VI, letras "b" e "c", compreendem somente o patrimônio, a renda e os serviços relacionados com as finalidades essenciais das entidades nela relacionadas.

~~§ 4° - A concessão de anistia ou remissão de crédito tributário só poderá ser feita por lei específica.~~

§ 4º - Qualquer subsídio ou isenção, redução de base de cálculo, concessão de crédito presumido, anistia ou remissão, relativos a impostos, taxas ou contribuições, só poderá ser concedido mediante lei específica municipal, que regule exclusivamente as matérias acima enumeradas ou o correspondente tributo ou contribuição. (Redação dada pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)

~~§ 5° O Código Tributário Municipal estabelecerá o procedimento e o processo administrativo fiscal.~~

§ 5º - Cabe à lei complementar estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária municipal. (Redação dada pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)

~~§ 6° A pessoa física ou jurídica com débito tributário escrito na dívida ativa, não regularizado, não poderá receber benefício ou incentivo fiscal do poder público municipal.~~

§ 6º - A pessoa física ou jurídica com débito tributário inscrito na dívida ativa, não regularizado, não poderá receber benefício ou incentivo fiscal do poder público municipal.
(Redação dada pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)

Art. 71 - É vedado ao Município estabelecer diferenças tributárias entre bens e serviços de qualquer natureza em razão de sua procedência ou destino.

~~**Art. 72** – As empresas públicas e as sociedades de economia mista não poderão gozar de privilégios fiscais não extensivos ao setor privado.~~

Art.72 - As empresas públicas e as sociedades de economia mista não poderão gozar de privilégios fiscais não extensivos ao setor privado. (Redação dada pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)

Art.72-A - O Município poderá criar colegiado constituído paritariamente por servidores designados pelo Prefeito Municipal e contribuintes indicados por entidades representantes de categorias econômicas e profissionais, com atribuição de decidir em grau de recurso os processos administrativos julgados em primeira instância pela Administração Tributária. (Incluído pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)

Seção III
Dos Impostos do Município

Art. 73 - Compete ao Município instituir impostos sobre:

I - propriedade predial e territorial urbana;
II - transmissão "inter-vivos", a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão física e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos à sua aquisição;
~~III – vendas a varejo de combustíveis líquidos e gasosos, exceto óleo diesel~~; (Revogado pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)
~~IV – serviços de qualquer natureza, não compreendidos no art.155, I, "b", da Constituição da República, definidos em Lei Complementar.~~
IV – serviços de qualquer natureza, não compreendidos no art.155, II, da Constituição da República, definidos em Lei Complementar. (Emenda nº 30/2016)

~~§1° - O imposto a que se refere o inciso I poderá ser progressivo, nos termos da lei municipal, de forma a assegurar o cumprimento da função social da propriedade.~~

§ 1º - Sem prejuízo da progressividade no tempo a que se refere o art.182, § 4º, inciso II, da Constituição Federal o imposto previsto no inciso I poderá:
I – ser progressivo em razão do valor do imóvel;
II – ter alíquotas diferentes de acordo com a localização e o uso do imóvel. (Redação dada pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)

~~§2° - O imposto de que trata o inciso II não incide sobre a transmissão de bens de direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, nem~~

~~sobre a transmissão de bens ou direitos decorrentes de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica. salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil.~~

§ 2º - O imposto de que trata o inciso II não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao assegurar o cumprimento da função social da propriedade. (Redação dada pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)

§ 3º - Em relação ao imposto previsto no inciso IV do caput deste artigo, cabe à lei complementar:
I – fixar as suas alíquotas máximas e mínimas;
II – excluir da sua incidência exportações de serviços para o exterior;
III – regular a forma e as condições como isenções, incentivos e benefícios fiscais serão concedidos e revogados. (Incluído pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)

Capítulo II
DAS FINANÇAS PUBLICAS
Seção I
Normas Gerais

Art. 74 - As disponibilidades de caixa do Município, dos órgãos ou entidades do Poder Público e das empresas por ele contratadas, serão depositadas em instituições financeiras federais ou estaduais, observadas as conveniências da administração.

~~**Art 75** - Para realização de investimentos, poderá o Município emitir títulos da dívida pública, resgatá-los em até cinco anos, observados os limites globais e condições outras estabelecidas pelo Senado Federal, nos termos do artigo 52, IX, da Constituição da República, sem prejuízo do disposto no artigo 23, item VIII desta Lei Orgânica.~~

Art.75 - Para realização de investimentos, poderá o Município emitir títulos da dívida pública, resgatá-los em até cinco anos, observados os limites globais e condições outras estabelecidas pelo Senado Federal, nos termos da Constituição da República. (Redação dada pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)

Art. 76 - Desde que não acarrete solução de continuidade ao cumprimento de obrigações ou o comprometimento de obras públicas, ou pagamento de pessoal, poderá o Município aplicar disponibilidades de caixa no mercado aberto.

Parágrafo Único - Os rendimentos oriundos dessas operações terão escrituração em conta específica.

Seção II
Dos Orçamentos

Art. 77 - Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão:
I - o Plano Plurianual;
II - as Diretrizes Orçamentárias;
III - os Orçamentos anuais.

~~§1° - A lei que instituir o Plano Plurianual definirá de forma regionalizada as diretrizes, objetivos e metas da administração pública para as despesas de capital e outras dele decorrentes e as relativas aos programas de duração continuada.~~

§ 1º - A lei que instituir o plano plurianual definirá as diretrizes, objetivos e metas da administração pública para as despesas de capital e outras dele decorrentes e as relativas aos programas de duração continuada, objetivando de forma clara a redução das desigualdades sociais do Município. (Redação dada pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)

~~§2° A Lei de Diretrizes orçamentárias estabelecerá as metas e prioridades da administração municipal, incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro subseqüente, orientando a elaboração da lei orçamentária anual, dispondo sobre as alterações na legislação tributária e estabelecendo a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento~~.

§ 2º - A lei de diretrizes orçamentárias estabelecerá as metas e prioridades da administração municipal, incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro subsequente, orientando a elaboração da lei orçamentária anual, dispondo aplicação das agências financeiras oficiais de fomento. (Redação dada pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)

§3° - O Poder Executivo Municipal, publicará, até trinta dias após o encerramento de cada bimestre, em resumo, relatório da execução orçamentária.

§4° - Os planos de programas municipais, regionais e setoriais, previstos nesta Lei Orgânica, serão elaborados em consonância com o Plano Plurianual, discutidos com representantes do movimento popular organizado e apreciados pela Câmara Municipal.

§5° - A Lei Orçamentária compreenderá:
I - O Orçamento Fiscal referente aos poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive fundações do Poder Público;
II - O Orçamento de Investimento das despesas em que o Município, direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital social;
~~III - O Orçamento da Seguridade Social, através de órgãos e entidades da administração direta ou indireta, fundos e fundações instituídas e mantidas pelo poder público.~~

~~§ 6° - O Projeto de Lei Orçamentária será acompanhado de demonstrativo regionalizado do efeito sobre as receitas e despesas de natureza financeira, tributária e creditícia.~~

§ 6º - O projeto de lei orçamentária será acompanhado de demonstrativo do efeito sobre as receitas e despesas decorrentes de isenções, anistias, remissões, subsídios e benefícios de natureza financeira, tributária e creditícia. (Redação dada pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)

~~§ 7° - Os orçamentos previstos no parágrafo 5°, I e II, compatibilizados com o Plano Plurianual, terão entre suas funções a de reduzir desigualdades setoriais, segundo critério populacional.~~

§ 7° - Os orçamentos previstos no parágrafo 5°, I e II, compatibilizados com o Plano Plurianual, terão entre suas funções a de reduzir desigualdades setoriais, segundo critério populacional. (Redação dada pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)

~~§ 8° - A Lei Orçamentária anual não conterá dispositivos estranhos à previsão da receita e à fixação de despesa, não se incluindo na proibição a autorização para abertura de créditos suplementares, ainda que por antecipação de receita.~~

§ 8º - A lei orçamentária anual não conterá dispositivos estranhos à previsão da receita e à fixação de despesa, não se incluindo na proibição a autorização para abertura de créditos suplementares e contratação de operações de crédito, ainda que por antecipação de receita. (Redação dada pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)

§ 9° - Para fixação do exercício financeiro, da vigência dos prazos, elaboração e organização do Plano Plurianual, estabelecimentos de normas de gestão financeira e patrimonial do Município, inclusive condições para instituição e financiamento de fundos, serão observados, no que couber, as disposições contidas na Constituição Estadual e em lei complementar federal e estadual.

~~* § 10 – Os Projetos de Lei do Plano Plurianual, de Diretrizes Orçamentárias e dos Orçamentos anuais serão enviados pelo Prefeito ao Legislativo nos seguintes prazos:~~
~~I – O Projeto de Lei do Plano Plurianual será enviado até trinta e um de agosto do primeiro ano de mandato do Prefeito e devolvido para sanção até trinta de setembro;~~
~~II – O Projeto de Diretrizes Orçamentárias será encaminhado até trinta de setembro e devolvido para sanção até trinta e um de outubro;~~
~~III – O Projeto de Lei Orçamentária anual será encaminhado até trinta e um de outubro e devolvido para sanção até o término da Sessão legislativa.~~

§ 10 – Os Projetos de Lei do Plano Plurianual, de Diretrizes Orçamentárias e dos Orçamentos anuais serão enviados pelo Prefeito ao Legislativo nos seguintes prazos:
I – O Projeto de Lei do Plano Plurianual será enviado até trinta e um de agosto do primeiro ano de mandato do Prefeito e devolvido para sanção em até trinta e um de outubro; (Redação dada pela Emenda a Lei Orgânica nº 32/2019)
II – O Projeto de Diretrizes Orçamentárias será encaminhado até quinze de maio e devolvido para sanção até o encerramento do primeiro período da Sessão Legislativa; (Redação dada pela Emenda a Lei Orgânica nº 32/2019)
III – O Projeto de Lei Orçamentária anual será encaminhado até trinta e um de outubro e devolvido para sanção até o término da Sessão Legislativa. (Redação dada pela Emenda a Lei Orgânica nº 32/2019)

§ 11 – A lei orçamentária anual e o plano plurianual deverão adotar o indexador econômico que atualize as dotações orçamentárias, nos casos previstos em Lei. (Incluído pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)

~~§ 12 - As emendas individuais ao projeto de lei orçamentária serão aprovadas no limite de 0,13% (treze centésimos por cento) da receita corrente líquida prevista no projeto encaminhado pelo Poder Executivo, sendo que 100% (cem por cento) poderá ser destinada as ações e serviços públicos de saúde, assistência social ou educação; (Incluído pela Emenda a Lei Orgânica nº 31/2017)~~

~~§ 12. As emendas individuais ao Projeto de Lei Orçamentária serão aprovadas no limite de 0,37% (trinta e sete centésimos por cento) da Receita Corrente Líquida prevista no projeto encaminhado pelo Poder Executivo, sendo que 100% (cem por cento) poderá ser destinada as ações e serviços públicos de saúde, setor produtivo da agricultura, economia solidária e criativa, assistência social, educação, cultura e esporte. (Redação dada pela Emenda a Lei Orgânica nº 34/2022)~~

~~§ 12 As emendas individuais ao projeto de Lei Orçamentária serão aprovadas no limite de até 0,75% (setenta e cinco centésimos por cento) da receita corrente líquida prevista no projeto encaminhado pelo Poder executivo, observado que a metade~~

~~desse percentual será destinada a ações e serviços públicos de saúde. (Redação dada pela Emenda a Lei Orgânica nº 35/2023)~~

~~§ 12 As emendas individuais ao projeto de Lei Orçamentária serão aprovadas no limite de até 2% (dois por cento) da receita corrente líquida do exercício anterior ao do encaminhamento do projeto, observado que a metade desse percentual será destinada a ações e serviços públicos de saúde. (Redação dada pela Emenda a Lei Orgânica nº 37/2024)~~

~~§ 12. As emendas individuais ao projeto de Lei Orçamentária serão aprovadas no limite de 1,15% (um inteiro e quinze centésimos por cento) da receita corrente líquida do exercício anterior ao do encaminhamento do projeto, observado que a metade desse percentual será destinada a ações e serviços públicos de saúde. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica Municipal n.º 38 de 26 de dezembro de 2024)~~

~~**§ 12.** As emendas individuais ao Projeto de Lei Orçamentária serão aprovadas no percentual de 2% (dois por cento) da receita corrente líquida do exercício anterior ao do encaminhamento do projeto, observado que a metade desse percentual será destinada a ações e serviços públicos de saúde. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica Municipal n.º 39 de 9 de julho de 2025)~~

§ 12. As emendas individuais ao projeto de lei orçamentária serão aprovadas no limite de 1,55% (um inteiro e cinquenta e cinco centésimos por cento) da receita corrente líquida do exercício anterior ao do encaminhamento do projeto, observado que a metade desse percentual será destinada a ações e serviços públicos de saúde. (Incluído pela Emenda a Lei Orgânica nº 41/2026)

~~§ 13 É obrigatória a execução orçamentária e financeira das programações a que se refere o § 12 deste artigo, no montante correspondente a 0,13% (treze centésimos por cento) da receita corrente líquida realizada no exercício anterior. (Incluído pela Emenda a Lei Orgânica nº 31/2017)~~

~~§ 13. E obrigatória a execução orçamentária e financeira das programações a que se refere o § 12 deste artigo, em montante correspondente a 0,37% (trinta e sete centésimos por cento) da Receita Corrente Líquida realizada no exercício anterior. (Redação dada pela Emenda a Lei Orgânica nº 34/2022)~~

~~§ 13 É obrigatória a execução orçamentária e financeira das programações as quais se refere o § 12 deste artigo no montante correspondente a até 0,75% (setenta e cinco~~

~~centésimos por cento) da receita corrente líquida realizada no exercício anterior.~~ ~~(Redação dada pela Emenda a Lei Orgânica nº 35/2023)~~

~~§ 13 É obrigatória a execução orçamentária e financeira das programações às quais se refere o § 12 deste artigo, no montante correspondente a até 2% (dois por cento) da receita corrente líquida realizada no exercício anterior ao do encaminhamento do projeto.~~ ~~(Redação dada pela Emenda a Lei Orgânica nº 37/2024)~~

~~§ 13. É obrigatória a execução orçamentária e financeira das programações oriundas de emendas individuais, em montante correspondente ao limite a que se refere o § 12.~~ ~~(Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica Municipal n.º 38 de 26 de dezembro de 2024)~~

~~**§ 13.** É obrigatória a execução orçamentária e financeira das programações às quais se refere o § 12 deste artigo, no montante correspondente a 2% (dois por cento) da receita corrente líquida realizada no exercício anterior ao do encaminhamento do projeto.~~ ~~(Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica Municipal n.º 39 de 9 de julho de 2025)~~

§ 13. É obrigatória a execução orçamentária e financeira das programações oriundas de emendas individuais, em montante correspondente ao limite a que se refere o § 12. (Incluído pela Emenda a Lei Orgânica nº 41/2026)

§ 14 - Os restos a pagar poderão ser considerados para fins de cumprimento da execução financeira prevista no § 13 deste artigo, até o limite de 0,065% (sessenta e cinco milésimos por cento) da receita corrente líquida realizada no exercício anterior. (Incluído pela Emenda a Lei Orgânica nº 31/2017)

§ 15 - Os critérios para execução equitativa, os procedimentos que deverão ser adotadas quando houver impedimentos legais ou de ordem técnica, o cumprimento de restos a pagar e as limitações das programações de caráter obrigatório, para realização do disposto no § 13, serão definidos em Lei Complementar. (Incluído pela Emenda a Lei Orgânica nº 31/2017)

§ 16 - Considera-se equitativa a execução das programações de caráter que atenda de forma igualitária e impessoal ás emendas apresentadas, independentemente da autoria. (Incluído pela Emenda a Lei Orgânica nº 31/2017)

Art. 78 - O Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias, de iniciativa do chefe do Poder Executivo Municipal, resultará das propostas parciais dos dois poderes, das associações de bairros organizadas, dos produtores rurais e dos sindicatos compatibilizados em regime de colaboração.

~~**Art. 79 –** Na elaboração, execução e avaliação da lei orçamentária anual, assegurar-se-á, tanto quanto possível, a participação das entidades e órgãos mencionados no artigo anterior.~~

Art.79 - Na elaboração, execução e avaliação da lei orçamentária anual, assegurar-se-á, tanto quanto possível, a participação das entidades e órgãos mencionados no artigo anterior. (Emenda nº 30/2016)

Art.79-A - Os orçamentos das autarquias, fundações e sociedades de economia mista do Município integrarão a lei orçamentária anual. (Incluído pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)

§ 1º - Os investimentos ou inversões financeiros do Município, realizados por intermédio das entidades aludidas neste artigo, serão classificados como receita de capital dessas e despesas de transferências de capital daquele. (Incluído pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)

§ 2º - Os balanços das entidades referidas no "caput" deste artigo integrarão as contas gerais do Município e serão submetidas anualmente à deliberação da Câmara Municipal. (Incluído pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)

Art. 80 - Caberá a Comissão de Orçamento e Finanças, examinar e emitir parecer sobre:

I - Projetos de Lei relativos ao Plano Plurianual, as Diretrizes Orçamentárias, o Orçamento anual e os créditos adicionais, e sobre as contas apresentadas anualmente pelo Prefeito Municipal;

II - planos e programas municipais, regionais e setoriais previstos nesta Lei Orgânica, exercer o acompanhamento e a fiscalização orçamentária.

§ 1°- As Emendas serão apresentadas na Comissão, que sobre elas emitirá parecer, e apreciadas, na forma regimental, pelo Plenário da Câmara.

§ 2° - As Emendas ao Projeto de Lei do Orçamento anual ou aos projetos que o modifique somente podem ser aprovadas caso:

I - sejam compatíveis com o Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias;

II - indiquem os recursos necessários, admitidos apenas os provenientes de anulação de despesas, excluídas as que incidam sobre:
a) dotações para pessoal e seus encargos;
b) serviços da dívida.
III - sejam relacionadas:
a) com a correção de erros ou omissões, ou
b) com os dispositivos do texto do projeto de lei.

§ 3° - O Prefeito poderá enviar mensagem à Câmara Municipal para propor modificação nos projetos a que se refere este artigo enquanto não iniciada a votação, na Comissão, na parte cuja alteração é proposta.

§ 4° - **A**plicam-se aos projetos mencionados neste artigo, no que não contrariar o disposto na presente seção, as demais normas relativas ao processo legislativo.

§ 5º - Os recursos que, em decorrência de Veto, emenda ou rejeição do Projeto de Lei Orçamentária anual ficarem sem despesas correspondentes, poderão ser utilizados, conforme o caso, mediante créditos especiais ou suplementares, com prévia e específica autorização legislativa.

§ 6º - Não tendo o Legislativo recebido a proposta do orçamento anual até a data prevista, será considerado como projeto de lei orçamentária o orçamento vigente. (Incluído pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)

Art. 81 - São vedados:

I - o início de programas ou projetos não incluídos na lei orçamentária anual;
II - a realização de despesas ou assunção de obrigações diretas que excedam os créditos orçamentários ou adicionais;
III - a realização de operações de créditos que excedam o montante das despesas de capital, ressalvadas as autorizadas mediante créditos suplementares ou especiais com finalidade precisa, aprovados pela Câmara, por maioria absoluta de seus membros;
IV - a abertura de crédito suplementar ou especial sem indicação dos recursos correspondentes, a transposição, o remanejamento ou transferência de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, sem prévia autorização legislativa;
V - a concessão ou utilização de créditos ilimitados ou instituição de fundos de qualquer natureza, sem prévia autorização legislativa;
VI - a utilização, sem lei específica que autorize, de recursos dos orçamentos fiscal e da seguridade social, para suprir necessidade ou cobrir “déficit” de empresas, fundações e fundos.

VII – a vinculação de receitas de impostos a órgãos, fundos ou despesas, ressalvadas a destinação de recursos para as ações e serviços públicos de saúde, a manutenção e desenvolvimento do ensino e a realização de atividades da administração tributária, como estabelecido na Constituição Federal, bem como a prestação de garantias às operações de crédito por antecipação de receita. (Incluído pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)

§ 1° - Nenhum investimento, cuja execução ultrapasse o exercício financeiro, poderá ser iniciado sem prévia inclusão no Plano Plurianual, ou sem lei que a autorize sob pena de crime de responsabilidade.

§ 2° - Os créditos especiais extraordinários terão vigência no exercício financeiro em que forem autorizados, salvo se o ato de autorização for promulgado nos seus últimos quatro meses, caso em que, reabertos nos limites de seus saldos, serão incorporados ao orçamento do exercício financeiro subseqüente.

§ 3° - A abertura de crédito extraordinário, somente será admitida para atender as despesas imprevisíveis e urgentes, como as decorrentes de calamidade pública.

Art. 82 - Os recursos correspondentes as dotações orçamentárias, compreendidos os créditos suplementares e especiais, destinados ao Poder Legislativo, ser-lhe-ão entregues até o dia vinte e cinco de cada mês.

Art. 83 - A despesa com o pessoal ativo e inativo do Município obedecerá o disposto no artigo 169, da Constituição Federal.

SEÇÃO III
Dos Recursos Financeiros da Câmara Municipal
(Incluída pela Emenda a Lei Orgânica nº 25/2011)

Art.83-A – A Câmara Municipal terá seu próprio orçamento nos termos da legislação vigente, que deverá ser encaminhado ao Poder Executivo até o dia 15 de outubro de cada exercício para inclusão no orçamento geral do Município. (Incluído pela Emenda a Lei Orgânica nº 25/2011)

§1º- Na elaboração de seu orçamento para o exercício subseqüente, o Poder Legislativo tomará como base o limite máximo de 5%(cinco por cento)das receitas tributárias e transferências efetivamente realizadas pelo Município no exercício em curso, podendo emendar o projeto de orçamento municipal, como forma de ajustar o seu próprio orçamento antes do encerramento do exercício. (Incluído pela Emenda a Lei Orgânica nº 25/2011)

~~§2º- As receitas tributárias e transferências que servirão de base de cálculo para o duodécimo da Câmara Municipal, em consonância ao mandamento constitucional, são impostos (IPTU, IRRF, ITBI, ISSQN), todas as taxas, contribuição de melhoria (COM), contribuição para custeio da iluminação pública (COSIP), juros e multas da dívida ativa tributária; transferências da União (FPM, ITR, IOF s/ouro) e contribuição de intervenção do domínio econômico (CIDE) e transferência do Estado (ICMS, IPVA, IPI exportação).~~ ~~(Incluído pela Emenda a Lei Orgânica nº 25/2011)~~

§ 2º Integram a base de cálculo do duodécimo da Câmara Municipal as seguintes receitas tributárias e transferências:

I - impostos:
a) imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - IPTU;
b) imposto de renda retido na fonte - IRRF;
c) imposto sobre a transmissão "inter vivos", a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos a sua aquisição - ITBI; e
d) imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISSQN;

II - taxas;

III - contribuição de melhoria;

IV - contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública - COSIP;

V - contribuições previdenciárias retidas dos servidores públicos vinculados ao Regime Próprio de Previdência Municipal;

VI - juros e multas incidentes sobre a dívida ativa tributária;

VII - transferências da União:
a) fundo de participação dos Municípios - FPM;
b) imposto sobre a propriedade territorial rural - ITR;
c) Imposto sobre Operações Financeiras - Ouro - IOF-Ouro; e
d) contribuição de intervenção no domínio econômico - CIDE; e

VIII - transferências do Estado:
a) imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação - ICMS;
b) imposto sobre a propriedade de veículos automotores - IPVA; e
c) Imposto sobre Produtos Industrializados - Exportação - IPI-Exportação.” (NR)

(Incluído pela Emenda a Lei Orgânica nº 40/2025)

§3º- O somatório da base de cálculo previsto no parágrafo anterior será considerado no total, não sendo permitida nenhuma dedução que diminuir a presente base de cálculo". (Incluído pela Emenda a Lei Orgânica nº 25/2011)

Título VI
DA ORDEM ECONÔMICA E SOCIAL
Capítulo I
DOS PRINCIPIOS GERAIS

~~**Art. 84** O Município de Rio Branco, na organização de sua economia, em cumprimento ao que estabelecem a Constituição da República e a Estadual, zelará pelos seguintes princípios:~~

Art. 84 - A organização econômica e social do Município observará os preceitos das Constituições Federal e Estadual, bem como da legislação de regência, e será fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tendo por finalidade assegurar a todos existência digna conforme os ditames da justiça social. (Emenda nº 30/2016)

Parágrafo único - O Município planejará seu desenvolvimento, observando, prioritariamente: (Incluído pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)

~~I - promoção do bem estar do homem com o fim essencial da produção e do desenvolvimento econômico;~~
I – a promoção do bem-estar da comunidade e a especial proteção e valorização do trabalho humano como fator primordial de produção de riquezas e de desenvolvimento econômico e social; (Redação dada pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)
~~II - valorização econômica e social do trabalho, associada a uma política de expansão das oportunidades de emprego e de humanização do processo social de produção, com a defesa dos interesses da comunidade;~~
II – a promoção de políticas de expansão das oportunidades de emprego e de humanização do processo social de produção, com a defesa dos interesses da coletividade; serviços e de seus processos de elaboração e prestação; (Redação dada pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)
III - democratização do acesso às propriedades dos meios de produção;
IV - planificação do desenvolvimento, determinante para o setor público e indicativo para o setor privado;
V - integração e descentralização das ações publicas setoriais;

~~VI –proteção da natureza e ordenação territorial;~~
~~VII – condenação dos atos de exploração do homem pelo homem e de exploração predatória da natureza, considerando-se juridicamente ilícito e moralmente indefensável qualquer ganho individual ou social auferido com base neles;~~
~~VIII - integração das ações do Município, com as da União e do Estado, no sentido de garantir a segurança social, destinadas a tornar efetivos os direitos ao trabalho, à educação, à cultura, ao desporto, ao lazer, à saúde, à habitação e à assistência social;~~
VI – a ordenação territorial e a defesa ao meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de elaboração e prestação; (Redação dada pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)
VII – a condenação dos atos de exportação do homem pelo homem e de exploração predatória da natureza, considerando-se ilícito e moralmente indefensável qualquer ganho individual ou social com base neles auferido; (Redação dada pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)
VIII – a integração das ações do Município, com as da União e do Estado, para tornar efetivos os direitos sociais à educação, à saúde, à alimentação, ao trabalho, à moradia, ao lazer, à segurança, à previdência social, à proteção da maternidade e à infância e à proteção aos desamparados, na forma da Constituição Federal e das Leis; (Redação dada pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)
IX - estímulo à participação da comunidade através de organizações representativas;
X - preferência aos projetos de cunho comunitário nos financiamentos públicos e incentivos fiscais.
XI – o respeito à livre concorrência e à livre iniciativa, observados os limites da lei, dos regulamentos administrativos e do interesse público; (Redação dada pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)
XII – os princípios gerais da atividade econômica previstos na Constituição da República. (Redação dada pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)

~~**Art. 85** – A intervenção do Município, no domínio econômico, dar se á por meios previstos em lei, para orientar e estimular a produção, corrigir distorções da atividade econômica e prevenir abusos do poder econômico.~~

~~**Parágrafo Único** - No caso de ameaça ou efetiva paralisação de serviços ou atividades essenciais por decisão patronal, pode o Município intervir, tendo em vista o direito da população ao serviço ou atividade, respeitada a legislação federal e estadual e os direitos dos trabalhadores~~.

Art. 85 - O Município exercerá, na forma da lei, as funções de fiscalização, incentivo e planejamento do desenvolvimento da economia local, sendo os planos resultantes

determinantes para o setor público e indicativo para o setor privado. (Redação dada pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)

§ 1º - No caso de ameaça ou efetiva paralisação de serviços públicos municipais essenciais por decisão patronal, pode o Município intervir, tendo em vista o direito da população ao serviço ou atividade, respeitada a legislação federal e estadual e os direitos dos trabalhadores. (Incluído pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)

§ 2º - O planejamento municipal deverá observar as diretrizes federais e estaduais de integração dos planos regionais e nacionais de desenvolvimento. (Incluído pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)

~~**Art. 86** Na organização de sua economia, o Município combaterá a miséria, o analfabetismo, o desemprego, a propriedade improdutiva, a marginalização do indivíduo, o êxodo rural, a economia predatória e todas as formas de degradação da condição humana~~.

Art. 86 - Na organização de sua economia, o Município combaterá a miséria, o analfabetismo, o desemprego, a propriedade improdutiva, a exclusão social do indivíduo, o êxodo rural, a economia predatória e todas as formas de degradação da condição humana e da natureza. (Redação dada pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)

~~**Art. 87** O Município organizará sistemas e programas de prevenção e socorro nos casos de calamidade pública em que a população tenha ameaçado os seus recursos, meio de abastecimento ou de sobrevivência.~~

Art.87 - O Município organizará sistemas e programas de prevenção e socorro nos casos de calamidade pública, nos quais a população tenha ameaçado os seus recursos, seus meios de abastecimento ou suas condições de sobrevivência. (Redação dada pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)

~~**Art. 88** O Município definirá formas de participação na política de combate ao uso de entorpecentes, objetivando a educação preventiva e a assistência e recuperação dos dependentes de substâncias e entorpecentes~~.

Art.88 - O Município formulará política de prevenção integral do uso indevido de drogas, em harmonia com as iniciativas federal e estadual. (Redação dada pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)

~~**Art. 89** – Os planos de desenvolvimento econômico do Município terão o objetivo de promover a melhoria da qualidade de vida da população, a distribuição eqüitativa da riqueza produzida, o estímulo à permanência do homem no campo e o desenvolvimento social e econômico sustentável.~~

Art. 89 - Os planos municipais de desenvolvimento econômico terão o objetivo de promover a melhoria da qualidade de vida da população, a distribuição equitativa da riqueza produzida, o estímulo à permanência do homem no campo e o desenvolvimento social e econômico sustentável. (Redação dada pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)

~~**Art. 90** – Os investimentos do Município atenderão em caráter prioritário, as necessidades básicas da população e deverão estar compatibilizados com o plano de desenvolvimento econômico.~~

Art.90 - Os investimentos do Município deverão atender, em caráter prioritário, às necessidades básicas e inadiáveis da população e deverão estar compatibilizados com os planos de desenvolvimento econômico e social. (Redação dada pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)

~~**Art. 91** – As micro empresas e as empresas de pequeno porte, assim conceituadas na legislação competente, sediadas no Município, receberão deste, em sua esfera de competência, tratamento jurídico diferenciado.~~

Art.91 - As microempresas e as empresas de pequeno porte, assim definidas em lei, receberão do Município tratamento jurídico diferenciado, nos termos da Constituição Federal, visando incentivá-las pela simplificação de suas obrigações administrativas, tributárias e credenciais, ou pela eliminação ou redução destas por meio de lei. (Redação dada pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)

Art.91-A - ressalvados os casos previstos na Constituição Federal, a exploração direta de atividade econômica pelo Município só será permitida quando necessária aos imperativos da segurança nacional ou a relevante interesse coletivo, conforme definidos em lei.
Parágrafo único - As empresas públicas e sociedades de economia mista municipais que explorem atividade econômica não poderão gozar de privilégios fiscais não extensivos às do setor privado. (Incluído pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)

Art.91-B - Incumbe ao Poder Público Municipal, diretamente ou sob o regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação dos serviços públicos municipais.

Parágrafo Único - As concessões de serviços públicos e de obras públicas, as permissões de serviços públicos e as parcerias público-privadas, reger-se-ão pelos termos da Constituição Federal, pelas leis federais em vigor, pelas normas municipais aplicáveis, bem como pelas cláusulas dos contratos. (Incluído pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)

Art.91-C - O Município apoiará e estimulará o cooperativismo e outras formas de associativismo, nos termos da lei. (Incluído pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)

Capítulo II
DA POLITICA URBANA

~~**Art. 92** - A política urbana a ser formulada no âmbito do processo de planejamento municipal, terá por objetivo o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e o bem-estar dos seus habitantes, em consonância com as políticas sociais e econômicas do Município.~~

Art. 92 - A política de desenvolvimento urbano, executada pelo Município conforme diretrizes gerais fixadas em lei tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes. (Redação dada pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)

~~§ 1° - A função social da cidade depende do acesso de todos os cidadãos aos bens e aos serviços urbanos, assegurando-se-lhes condições de vida e moradia compatíveis com o estágio de desenvolvimento do Município.~~ (Revogado pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)

~~§ 2° - O Município garantirá a sua função social às pessoas portadoras de deficiência física, através das condições estruturais de acesso a serviços públicos e particulares de freqüência ao público, a logradouros e ao transporte coletivo~~. (Revogado pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)

§ 3º - O plano diretor, aprovado pela Câmara Municipal, é o instrumento básico da política de desenvolvimento e de expansão urbana. (Incluído pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)

§ 4º - A propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor, assegurando o atendimento das necessidades dos cidadãos quanto a qualidade de vida, à justiça social e ao desenvolvimento das atividades econômicas, respeitadas as diretrizes constitucionais e legais aplicáveis. (Incluído pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)

§ 5º - Constituem-se funções sociais do Município de Rio Branco: (Incluído pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)

I – viabilizar o acesso de todos os cidadãos aos bens e aos serviços urbanos, assegurando-se-lhes condições de vida e moradia compatíveis com o estágio de desenvolvimento do Município;
II – promover a conservação ambiental como forma valorizada de uso do solo;
III – promover programas de habitação de interesse social destinados a melhorar as condições de moradia da população carente;
IV – promover programas de saneamento básico destinados a melhorar as condições sanitárias e ambientais do seu território e os níveis de saúde da população;
V – garantir qualidade ambiental e paisagística aos seus habitantes;
VI – garantir às pessoas com deficiência física condições estruturais de acesso às edificações destinadas aos serviços públicos e particulares de frequência ao público, aos logradouros e ao transporte coletivo.
VII – articular com os demais municípios de sua região e com o Estado a racionalização da utilização dos recursos hídricos e das bacias hidrográficas.

§ 6º - As desapropriações de imóveis urbanos serão feitas com prévia e justa indenização em dinheiro. (Incluído pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)

~~**Art. 93 –** O Plano Diretor, aprovado pela Câmara Municipal é o instrumento básico da política urbana a ser executado pelo Município.~~

Art.93 - O Plano diretor é parte integrante do processo de planejamento municipal, devendo o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e o orçamento anual incorporar as diretrizes e as prioridades nele contidas. (Redação dada pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)

~~§ 1° - O Plano Diretor fixará os critérios que assegurem a função social da propriedade, cujo uso e ocupação deverão respeitar a legislação urbanística, a proteção do patrimônio ambiental natural e constituído, e o interesse da coletividade.~~

§ 1º - O plano diretor deverá englobar o território do Município como um todo. (Redação dada pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)

~~§ 2° - O Plano Diretor deverá ser elaborado com a participação das entidades representativas da comunidade diretamente interessada.~~

§ 2º - O plano diretor fixará os critérios que assegurem a função social da propriedade, cujo uso e ocupação deverão respeitar a legislação urbanística, a proteção do patrimônio ambiental natural e constituído e o interesse da coletividade. (Redação dada pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)

~~§ 3° - O Plano Diretor definirá as áreas especiais de interesse social, urbanístico ou ambiental, para as quais será exigido aproveitamento adequado nos termos previstos na Constituição Federal da República.~~

§ 3º - É facultado ao Município, mediante lei específica para área incluída no plano diretor, exigir, nos termos estabelecidos em lei federal, do proprietário do solo urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado, que promova seu adequado aproveitamento, sob pena, sucessivamente de: (Redação dada pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)

I – parcelamento ou edificação compulsórios;

II – imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana progressivo no tempo;

III – desapropriação com pagamento mediante títulos da dívida pública de emissão previamente aprovada pelo Senado Federal, com prazo de resgate de até dez anos, em parcelas anuais, iguais e sucessivas, assegurados o valor real da indenização e os juros legais.

~~§ 4° - O direito de propriedade territorial urbana não pressupõe o direito de construir, cujo exercício deverá ser autorizado pelo Poder Público, segundo critérios estabelecidos em lei municipal.~~

§ 4º - No processo de elaboração do plano diretor e na fiscalização de sua implementação, os Poderes Legislativo e Executivo municipais garantirão: (Redação dada pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)

I – a promoção de audiências públicas e debates com a participação da população e de associações representativas dos vários segmentos da comunidade;

II – a publicidade quanto aos documentos produzidos;

III – o acesso de qualquer interessado aos documentos e informações produzidos.

§ 5º - A lei que instituir o plano diretor deverá dispor sobre os prazos de suas revisões ordinárias, as quais deverão ocorrer, no máximo, a cada 10 (dez) anos. (Incluído pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)

~~**Art. 94** - Para assegurar as funções sociais da cidade, o Poder Executivo deverá utilizar os instrumentos jurídicos, tributários, financeiros e de controle urbanístico previstos no artigo 182, §1º, §2°, §3° e §4°, incisos I, II e III da Constituição da República.~~

Art.94 - O direito de propriedade territorial urbana não pressupõe o direito de construir, cujo exercício deverá ser autorizado pelo Poder Público, segundo critérios estabelecidos em lei municipal. (Redação dada pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)

~~**Art. 95 –** O Município promoverá, em consonância com sua política e respeitadas as disposições do Plano Diretor, programas de habitação popular destinados a melhorar as condições de moradia da população carente do Município~~.

Art. 95 - O Município promoverá, em consonância com sua política urbana e respeitadas as disposições do plano diretor, programas de habitação de interesse social destinados a melhorar as condições de moradia da população carente do Município. (Redação dada pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)

~~§ 1° - A ação do Município deverá orientar-se para:~~

§ 1º - As ações do Município deverão direcionar-se, dentre outras, no sentido de: (Redação dada pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)

I - ampliar o acesso a lotes mínimos dotados de infra-estrutura básica e servidos por transporte coletivo;

~~II - estimular e assistir, tecnicamente, projetos comunitários e associativos de construção de habitação e serviços~~;

II – estimular e assistir, tecnicamente, projetos comunitários e associativos de promoção de habitação e serviços; (Redação dada pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)

~~III - urbanizar, regularizar e titular as áreas ocupadas por população de baixa renda, passíveis de urbanização.~~

III – promover programas de urbanização, regularização e titulação de áreas passíveis de urbanização ocupadas por população de baixa renda quando couber, estimular a iniciativa privada a contribuir para aumentar a oferta de moradias adequadas e compatíveis com a capacidade econômica da população. (Redação dada pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)

§ 2° - Na promoção de seus programas de habitação popular, o Município deverá articular-se com os órgãos estaduais, regionais e federais competentes, e quando couber, estimular a iniciativa privada a contribuir para aumentar a oferta de moradias

adequadas e compatíveis com a capacidade econômica da população. (Incluído pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)

~~**Art. 96** - O Município, em consonância com a sua política urbana e segundo o disposto em seu Plano Diretor, deverá promover programas de saneamento básico destinado a melhorar as condições sanitárias e ambientais das áreas urbanas e os níveis de saúde da população.~~

~~**Parágrafo Único** - A ação do Município deverá orientar se para:~~
~~I - ampliar progressivamente a responsabilidade local pela prestação de serviços de saneamento básico;~~
~~II - executar programas de saneamento em áreas pobres, atendendo à população de baixa renda, com soluções adequadas e de baixo custo para o abastecimento de água e esgoto sanitário;~~
~~III - executar programas de educação sanitária e melhorar o nível de participação das comunidades na solução de seus problemas de saneamento;~~
~~IV - levar à prática, pelas autoridades competentes, tarifas sociais para os serviços de água.~~

Art.96 - O Município, em consonância com a sua política urbana e com as diretrizes estaduais e federais fixadas em lei, deverá elaborar planos e promover programas de saneamento básico destinados a melhorar as condições sanitárias e ambientais das áreas urbanas e rurais e os níveis de saúde da população. (Redação dada pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)

Parágrafo Único - As ações do Município deverão direcionar-se, dentre outras, no sentido de: (Redação dada pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)

I – ampliar gradativamente a prestação dos serviços de saneamento básico; (Redação dada pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)

II – atender a população, com soluções técnica e ambientalmente adequadas, e eficientes, para os serviços de saneamento básico; (Redação dada pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)

III - executar programas de educação sanitária e melhorar o nível de participação das comunidades na solução de seus problemas de saneamento; (Redação dada pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)

IV - levar à prática, pelas autoridades competentes, tarifas sociais para os serviços de água. (Redação dada pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)

V - melhorar o nível de participação da comunidade na solução dos problemas locais de saneamento, através da execução de programas de educação sanitária; (Redação dada pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)

VI – instituir tarifas sociais para os serviços de saneamento básico. (Redação dada pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)

Art.96-A - A prestação de serviços públicos de saneamento básico de competência do Município observará plano elaborado pelo Poder Público municipal, que deverá ser específico para cada serviço, e que deverá observar as disposições das leis estaduais e federais de regência. (Incluído pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)

Parágrafo Único - Os serviços públicos municipais de saneamento básico deverão ser prestados com base nos seguintes princípios fundamentais: (Incluído pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)

I – universalização do acesso;

II – integralidade, compreendida como o conjunto de todas as atividades e componentes de cada um dos diversos serviços de saneamento básico, propiciando à população o acesso na conformidade de suas necessidades e maximizando a eficácia das ações e resultados;

III – abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos realizados de formas adequadas à saúde pública e à proteção do meio ambiente;

IV – disponibilidade, em todas as áreas urbanas, de serviços de drenagem e de manejo das águas pluviais adequados à saúde pública e à segurança da vida e do patrimônio público e privado;

V – adoção de métodos, técnicas e processos que considerem as peculiaridades locais e regionais;

VI – articulação com as políticas de desenvolvimento urbano e regional, de habitação, de combate à pobreza e de sua erradicação, de proteção ambiental, de promoção da saúde e outras de relevante interesse social voltadas para a melhoria da qualidade de vida, para as quais o saneamento básico seja fator determinante;

VII – eficiência e sustentabilidade econômica;

VIII – utilização de tecnologias apropriadas, considerando a capacidade de pagamento dos usuários e a adoção de soluções graduais e progressivas;

IX – transparências das ações, baseada em sistemas de informações e processos decisórios institucionalizados;

X – controle social;

XI – segurança, qualidade e regularidade;

XII – integração das infraestruturas e serviços com a gestão eficiente dos recursos hídricos.

~~**Art. 97** – O Município deverá manter articulação permanente com os demais Municípios de sua região e com o Estado, visando a racionalização da utilização dos recursos hídricos e das bacias hidrográficas, respeitadas as diretrizes estabelecidas pela União~~.

Art.97 - O Município deverá manter articulação permanente com os demais Municípios de sua região e com o Estado, visando a racionalização da utilização dos recursos hídricos e das bacias hidrográficas, respeitadas as diretrizes estabelecidas em lei. (Redação dada pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)

Art. 98 - O Município, em consonância com sua política urbana e segundo o disposto em seu Plano Diretor, deverá promover planos e programas setoriais destinados a melhorar as condições do transporte público, da circulação de veículos e da segurança do trânsito.

~~**Art. 99** – O Município, através do Poder Executivo, se obriga a cumprir e fazer cumprir os projetos de loteamento urbano, nos termos em que os mesmos foram aprovados, observando rigorosamente a dimensão e destinação de lotes e áreas que compõem estes projetos.~~

~~**Parágrafo Único –** É vedado ao Município, a qualquer título, após a aprovação do projeto de loteamento urbano, doar, vender, ceder, transferir, alterar ou transformar a dimensão e/ou os objetivos das áreas concebidas nestes projetos.~~

Art. 99 - Desde a data de registro do loteamento, passam a integrar o domínio do Município as vias e praças, os espaços livres de uso público e as áreas destinadas a edifícios públicos e outros equipamentos urbanos e comunitários, constante do projeto e do memorial descritivo. (Redação dada pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)

Parágrafo Único - Qualquer alteração ou cancelamento parcial do loteamento registrado dependerá de acordo entre o loteador e os adquirentes de lotes atingidos pela alteração, bem como aprovação pelo Município, devendo ser depositada no Registro de Imóveis, em complemento ao projeto original, com a devida averbação. (Redação dada pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)

~~**Art. 100** – O Município exigirá o cumprimento das disposições de proteção contra incêndio contidos nas especificações do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Acre, as quais passam a ser adotadas pela presente lei.~~

Art.100 - O Município exigirá o cumprimento das disposições de proteção contra incêndio contido nas especificações do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Acre. (Redação dada pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)

§ 1° - ~~Adaptar se ão às exigências de Proteção Contra Incêndio e evacuação de pessoas, mediante execução de obras e serviços considerados necessários para garantir a segurança na sua utilização, as edificações que não satisfaçam as exigências legais~~. (Revogado pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)

§ 2° - ~~As obras e serviços necessários às adaptações serão executados nos prazos fixados em cronograma físico e aceitos pela Comissão Executiva de Segurança~~. (Revogado pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)

§ 3° - ~~A Comissão Executiva de Segurança será composta por um oficial do Corpo de Bombeiros, um engenheiro de segurança, um advogado, representante dos Poderes que compõem o Município e representantes da comunidade, no máximo em número de três~~. (Revogado pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)

§ 4**° -** ~~Os edifícios a serem construídos no Município, com altura superior a dez metros contados do nível da via pública ao piso do último pavimento, além do cumprimento das disposições do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Acre, terão escada de segurança.~~ (Revogado pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)

§ 5° - ~~Serão permitidos gabaritos até cinqüenta metros de altura dentro do perímetro urbano~~. (Revogado pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)

§ 6° - ~~É facultado ao Município a firmatura de convênios, visando a ampliação dos serviços de Bombeiros~~. (Revogado pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)

~~**Art. 101** - É obrigatório a construção de praças, quadras esportivas e escolas em todo conjunto habitacional com mais de duzentas unidades habitacionais, bem como, a destinação de áreas específicas para edificação de templos religiosos.~~

Art.101 - É obrigatória a construção de praças, quadras esportivas e unidades educacionais em todo conjunto habitacional com mais de duzentas unidades habitacionais, bem como a destinação de áreas especificas para a implantação de

equipamentos públicos e comunitários. (Redação dada pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)

Art. 102 - Fica criado o Conselho Municipal de Urbanismo, órgão máximo de deliberação da política urbana com funcionamento e composição estabelecidos em lei.

Capítulo III
DOS TRANSPORTES URBÁNOS

~~**Art. 103 –** O transporte coletivo, como serviço essencial do Município, afora outras exigidas por normas específicas, subordina-se às seguintes condições:~~

Art.103 - Os meios de transporte e os sistemas viários subordinam-se à preservação da vida humana, à segurança e ao conforto das pessoas, à defesa do meio ambiente e do patrimônio arquitetônico e paisagístico e às diretrizes do uso do solo. (Redação dada pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)

Parágrafo Único - O transporte é um direito fundamental da pessoa e serviço de interesse público essencial, sendo seu planejamento de passageiros e operadores dos veículos; responsabilidade do Poder Público e seu gerenciamento e operação realizados através de prestação direta ou sob regime de concessão ou permissão, assegurado padrão digno de qualidade. (Redação dada pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)

~~**Art. 104 -** A exploração da atividade de transporte coletivo, dentro do Município, far-se á por este, preferencialmente sob regime de concessão.~~

~~**Parágrafo Único -** A exploração direta não isenta o poder público do cumprimento das normas e exigências por ele estabelecidas para os concessionários.~~

Art.104 - Compete ao Município planejar, organizar, implantar e executar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, bem como regulamentar, controlar, prover e fiscalizar o transporte público, no âmbito do Município, além de dispor sobre: (Redação dada pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)

I – o transporte fretado; (Incluído pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)

II – o serviço de táxis, moto táxis, lotações e outras formas de transporte alternativo, fixando a respectiva tarifa; (Incluído pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)

III – o serviço de transporte de cargas dentro do seu território, dispondo especialmente sobre descarga e transbordo de cargas de peso e periculosidade consideráveis, fixando em lei as condições para circulação das mesmas nas vias urbanas. (Incluído pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)

§ 1º - Lei disporá sobre a organização e a prestação dos serviços de transportes públicos, que têm caráter essencial, respeitadas as interdependências com outros municípios, o Estado e a União. (Redação dada pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)

§ 2º - Aos concessionários ou permissionários, não será admitida a ameaça de interrupção, nem a solução de continuidade ou deficiência grave na prestação do serviço essencial de transporte público. (Redação dada pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)

§ 3º - Para assegurar a continuidade do serviço ou para sanar deficiência grave na respectiva prestação, o Poder Público poderá intervir na operação do serviço, assumindo-o total ou parcialmente, através do controle dos meios materiais e humanos vinculados ao mesmo, tais como veículos, oficinas, garagens, pessoal e outros. (Redação dada pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)

§ 4º - As empresas concessionárias ou permissionárias de transportes coletivos urbanos obrigam-se a manter funcionamento noturno de coletivos, dentro do horário fixado em norma específica. (Redação dada pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)

Art.104-A - A regulamentação do transporte público de passageiros e cargas, através de concessão ou permissão deverá contemplar: (Incluído pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)

I – o planejamento e o regime de operação;
II – o planejamento e a administração do trânsito;
III – normas para o registro dos operadores e veículos;
IV – os direitos e os deveres dos usuários e dos operadores de veículos, considerando o seu conforto e segurança;
V – normas relativas à fiscalização da prestação do serviço adequado de transporte e o trânsito estabelecendo penalidades para operadores e usuários;
VI – normas relativas ao pessoal empregado nas operações dos aspectos concernentes ao treinamento;
VII – normas referentes à modernização tecnológica dos sistemas de transportes;
VIII – padrão de operação do serviço de transportes, incluindo integração física, temporal, tarifária e operacional;

IX – normas relativas às características dos veículos, padrão de segurança e manutenção do serviço;
X – as condições de intervalo e de desapropriação para regularizar deficiências na prestação dos serviços ou impedir-lhes a descontinuidade;
XI – a metodologia, as regras de tarifação e as formas de subsídios.

~~**Art. 105 -** Os transportes públicos coletivos de passageiros oferecerão condições favoráveis de acesso e circulação no interior dos mesmos, às gestantes e aos portadores de deficiência física.~~

Art.105 - Os transportes públicos coletivos de passageiros oferecerão condições favoráveis de acesso à gestante, ao idoso, às pessoas com mobilidade reduzida ou com deficiência. (Redação dada pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)

~~§ 1° - As adaptações necessárias ao cumprimento do estabelecido neste artigo correrão inteiramente às expensas das empresas concessionárias, que terão o prazo de cento e oitenta dias para efetuarem-nas.~~

§ 1º - As adaptações necessárias ao cumprimento do estabelecido neste artigo ocorrerão inteiramente às expensas das empresas concessionárias ou permissionárias. (Redação dada pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)

§ 2° - O licenciamento para qualquer outro veículo, só será concedido mediante o atendimento da condição contida no “caput” deste artigo.

~~**Art. 106 -** Compete ao Prefeito a iniciativa de propor à Câmara alterações no plano municipal de linhas para o transporte coletivo de passageiros, sempre que o desenvolvimento urbano o reclamar~~.

Art.106 - O Sistema de Transporte Público compreende o transporte de passageiros, o transporte de cargas, os sistemas e as estruturas operacionais e os mecanismos de regulamentação, devendo ser planejado, estruturado e operado de acordo com o Plano Diretor da cidade e Plano Diretor específico, respeitadas as interdependências com outros municípios, o Estado e a União. (Redação dada pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)

§ 1º - Lei disporá sobre sistemas de transportes, que deverá ser apresentada pelo Poder Executivo, atualizada sempre que necessário. (Incluído pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)

§ 2º - No planejamento e implantação do sistema de transportes de passageiros, incluídas as vias e a organização do trânsito, terão prioridade a circulação do pedestre e o transporte coletivo. (Incluído pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)

§ 3º - O Município deverá priorizar ações e programas que incentivem os meios de transporte sustentáveis. (Incluído pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)

§ 4º - O Plano Diretor deverá prever tratamento urbanístico para vias e áreas contíguas à rede estrutural de transportes com o objetivo de garantir a segurança dos cidadãos e do patrimônio ambiental, paisagístico e arquitetônico da cidade.
(Incluído pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)

~~**Art. 107** - A política de transportes do Município deverá considerar a alternativa de transporte cicloviário, bem como de outras formas de transportes não agressivas ao meio ambiente, sejam individuais ou coletivas~~.

Art.107 - As tarifas dos serviços públicos de transportes são de competência exclusiva do Município, e deverão ser fixadas pelo Poder Executivo.
Parágrafo Único - Até cinco dias úteis antes da entrada em vigor da tarifa, o Poder Executivo divulgará amplamente para a população o novo valor. (Redação dada pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)

~~**Art. 108** - Aos deficientes, assim como a seus acompanhamentos, é garantida a gratuidade de passagem nos transportes coletivos urbanos.~~

Art. 108 - À pessoa com deficiência, assim como seu acompanhante, é garantida a gratuidade de passagem nos transportes coletivos urbanos, na forma da lei. (Redação dada pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)

Parágrafo Único - A gratuidade de que trata o presente artigo estende-se somente a um acompanhante.

~~**Art. 109 –** Fica criado o Conselho de Transporte Público com o objetivo de estabelecer as tarifas e fiscalizar a prestação dos serviços, composto de representantes de diversos segmentos da sociedade, na forma da lei.~~

Art.109 – Fica criado o conselho de Transportes Público, que será regido por lei específica. (Redação dada pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)

~~**Art. 110 –** As empresas concessionárias ou permissionárias de transportes coletivos urbanos obrigam-se a manter funcionamento noturno de coletivos~~.

Art.110 - Compete ao Município, através de seu órgão executivo, no âmbito de suas atribuições, cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de trânsito, estabelecer e implantar políticas de educação para a segurança do trânsito, dentre as quais se destacam o planejamento, regulamentação e operação do trânsito de veículos, de pedestres e de animais, em especial o desenvolvimento da circulação e da segurança de ciclistas. (Redação dada pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)

Art.110-A - Os sistemas viários municipais deverão ser planejados, estruturados e operados de acordo com o Plano Diretor da Cidade e Plano Diretor Específico, respeitadas as circunscrições previstas nas Leis de trânsito entre o Estado e a União. (Incluído pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)

§ 1º - Lei disporá sobre sistemas de trânsito, que deverá ser apresentada pelo Poder Executivo, atualizada sempre que necessário. (Incluído pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)

§ 2º - O Município deverá priorizar ações e programas que tratem da segurança de pedestres e ciclistas sobre o tráfego de veículos automotores. (Incluído pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)

Art. 110-B - Nenhum projeto de edificação que possa transformar-se em pólo atrativo de trânsito poderá ser aprovado sem prévia anuência do órgão municipal de trânsito e sem que do projeto conste área para estacionamento e indicação das vias de acesso adequadas. (Incluído pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)

Parágrafo Único - O Órgão de trânsito municipal poderá requerer se entender necessário, a apresentação de relatório de impacto de trânsito na região do empreendimento, com vistas a determinar medidas que visem garantir maior

segurança aos usuários da via e fluidez no trânsito. (Incluído pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)

Capítulo IV
DA POLITICA AGRICOLA E FUNDIARIA

Art. 111 - A política agrícola, visando a fixação do homem no campo através de incremento da produção e produtividade, a melhoria das condições sócio-econômicas dos produtores, trabalhadores rurais e suas famílias, terá sua coordenação voltada, com prioridade, aos pequenos e médios produtores.

~~§ 1° - O planejamento e a execução da política agrícola municipal terão a participação efetiva dos setores de produção, envolvendo produtores e trabalhadores rurais, bem como dos setores de comercialização, de armazenamento, de transporte e de assistência técnica e extensão rural.~~

§ 1º - O planejamento e a execução da política de desenvolvimento agrícola municipal terão a participação efetiva dos setores de produção, envolvendo produtores e trabalhadores rurais, bem como dos setores de comercialização, de armazenamento, de assistência técnica e extensão rural. (Redação dada pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)

~~§ 2° - Incluem-se no planejamento agrícola as atividades agroindustriais, agropecuárias, pesqueiras e florestais, inclusive o extrativismo.~~

§ 2º - Incluem-se no planejamento agrícola as atividades de produção e comercialização, além das agroindustriais, agropecuárias, pesqueiras e florestais, inclusive o extrativismo. (Redação dada pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)

Art. 112 - As ações do poder público, de apoio à produção primária, atenderão, preferencialmente, aos beneficiários de projetos de assentamento e posses consolidadas, observado o requisito da função social da propriedade.

~~**Art. 113 –** O Município poderá destinar suas terras devolutas, de acordo com a política agrícola da União e com o plano nacional de reforma agrária.~~
~~§ 1° - A destinação dos imóveis se farão mediante prévia autorização legislativa e concorrência, outorgando se títulos mediante contrato de concessão de direito real de uso por termo administrativo, inegociáveis os títulos pelo prazo de dez anos.~~
~~§ 2° - A concorrência poderá ser dispensada por lei quando o uso se destinar a transferir população de áreas sujeitas a inundações periódicas, e/ou a programas de~~

~~habitação popular destinados a melhorar as condições de moradia da população carente do Município, a concessionária de serviço público, a entidades assistenciais, e associações e/ou cooperativas de pequenos e médios produtores ou extrativistas, ou ainda, quando houver relevante interesse público devidamente justificado~~. (Revogado pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)

Art.113-A - A destinação dos imóveis rurais se fará mediante lei específica e concorrência pública entre pequenos e médios produtores, mediante título de concessão de direito real de uso, inegociáveis e intransferíveis pelo prazo de 10 (dez) anos, devendo sempre ser priorizado a agricultura familiar e com objetivo de desenvolvimento sustentável do meio rural. (Incluído pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)

§ 1º - A concorrência poderá ser dispensada por lei quando o uso se destinar a transferir população de áreas sujeitas a inundações periódicas, e/ou a programas de habitação popular destinados a melhorar as condições de moradia da população carente do Município, a concessionária de serviço público, a entidades assistenciais, e associações e/ou cooperativas de pequenos e médios produtores ou extrativistas, ou ainda, quando houver relevante interesse público devidamente justificado. (Incluído pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)

§ 2º - Em hipótese alguma será permitido o desvirtuamento dos objetivos dos polos agroflorestais, sendo que estes sempre serão instrumentos da política agrícola visando o assentamento de pequenos produtores e o fortalecimento da agricultura familiar. (Incluído pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)

Capítulo V
DA SEGURIDADE SOCIAL
Seção I
Princípios Gerais

~~**Art. 114 -** As ações do Município, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e a assistência social, serão por ele adotadas isoladamente ou através de convênios com a União e o Estado.~~

Art.114 - As ações do Município destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde e à assistência social serão por ele adotadas isoladamente, ou em conjunto com a União e o Estado. (Redação dada pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)

§ 1° - O Município, no âmbito de sua jurisdição, organizará a seguridade social a seus habitantes, com base nos seguintes objetivos:

I - universalidade da cobertura e do atendimento;

~~II - seletividade e distribuição na prestação dos serviços.~~

II - seletividade e distribuição na prestação dos serviços. (Redação dada pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)

~~§ 2° - O Município fará constar em seu orçamento anual as receitas destinadas à seguridade social~~.

§ 2° - O Município fará constar em seu orçamento anual as receitas destinadas à seguridade social. (Redação dada pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)

Art. 115 - A pessoa jurídica em débito com o sistema de seguridade social, como estabelecido em lei, não poderá contratar com o poder público, nem dele receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios.

Art. 116 - Nenhum benefício ou serviço da seguridade social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total.

Seção II
DA SAÚDE

Art. 117 - A saúde de todos os munícipes é dever do poder público, assegurada mediante políticas sociais e econômicas, educacionais e ambientais que visem a eliminação do risco de doenças e outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Art. 118 - Para atingir os objetivos estabelecidos no artigo anterior, o Município promoverá, em conjunto com o Estado e a União, todos os meios ao seu alcance, observado o seguinte:
I - condições dignas de trabalho, saneamento, moradia, alimentação, educação, transporte e lazer;
II - respeito ao meio ambiente e controle da poluição ambiental.

~~**Art. 119** - As ações de saúde são de relevância pública, devendo sua execução ser feita preferencialmente através de serviços públicos e, complementarmente, através de pessoa física ou jurídica de direito privado.~~

Art.119 - São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado. Município fará constar em seu orçamento anual as receitas destinadas à seguridade social. (Redação dada pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)

Parágrafo Único - E vedado ao Município cobrar do usuário pela prestação de serviços de assistência à saúde, mantidos pelo poder público, ou contratados com terceiros.

Art 120 – São atribuições do Município, no âmbito do Sistema Único de Saúde:

I - planejar, organizar, gerir, controlar e avaliar as ações e os serviços de saúde;
II - planejar, programar e organizar a rede regionalizada e hierarquizada do SUS, em articulação com a sua direção estadual;
III - gerir, executar, controlar e avaliar as ações referentes às condições e os ambientes de trabalho;
IV - executar serviços de:
a) vigilância epidemiológica;
b) vigilância sanitária;
c) alimentação e nutrição.
V - planejar e executar a política de saneamento básico em articulação com o Estado e a União;
VI - executar a política de insumos e equipamentos para a saúde;
VII - fiscalizar as agressões ao meio ambiente que tenham repercussão sobre a saúde humana e atuar junto aos órgãos estaduais e federais competentes, para controlá-las;
VIII - formar consórcios intermunicipais de saúde;
IX - gerir laboratórios públicos de saúde;
X - avaliar e controlar a execução de convênios e contratos celebrados pelo Município, com entidades privadas prestadoras de serviços de saúde;
XI - autorizar a instalação de serviços privados de saúde e fiscalizar-lhes o funcionamento.
XII – contribuir com a formação de recursos humanos na área de saúde; (Incluído pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)
XIII – colaborar com a União e os Estados na execução da vigilância sanitária de portos, aeroportos e fronteiras. (Incluído pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)

Art. 121 - As ações e os serviços de saúde realizados no Município integram uma rede regionalizada e hierarquizada, constituindo o Sistema Único de Saúde no âmbito do Município, organizado de acordo com as seguintes diretrizes:

I - comando único exercido pela Secretaria Municipal de Saúde ou equivalente;

~~II - integridade na prestação das ações de saúde~~;

II - atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais; (Redação dada pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)

III - organização de distritos sanitários com locação de recursos técnicos e práticos de saúde adequadas à realidade epidemiológica local.

IV - participação da comunidade. (Redação dada pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)

~~**Parágrafo Único** - Os limites dos distritos sanitários referidos no inciso III constarão do Plano Diretor de Saúde e serão fixados segundo os seguintes critérios:~~
~~I - área geográfica de abrangência;~~
~~II - adscrição de clientela;~~
~~III - resolutividade de serviços à disposição da população.~~

Parágrafo Único - Os limites dos distritos sanitários referidos no inciso III constarão do Plano Diretor de Saúde e serão fixados segundo os seguintes critérios: (Redação dada pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)
I - área geográfica de abrangência; (Redação dada pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)
II - a descrição de clientela; (Redação dada pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)
III - resolutividade de serviços à disposição da população. (Redação dada pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)

~~**Art. 122 –** O serviço de saúde mantido pelo poder público e os serviços privados contratados pelo Sistema Único de Saúde, não podem onerar, em nada, o usuário pela prestação de serviço, salvo aquelas cobranças previstas em contrato ou convênios específicos e nas Constituições da República e Estadual~~. (Revogado pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)

Art. 123 – É de responsabilidade do Sistema Único de Saúde do Município garantir o cumprimento das normas legais que dispuserem sobre as condições e requisitos que facilitem as remoções de órgãos, tecidos e substâncias humanas, para fins de transplantes, pesquisas ou tratamento, bem como a coleta ou processamento e a transfusão de sangue e seus derivados, vedado todo tipo de comercialização.

Parágrafo Único - Ficará sujeito à penalidade, na forma da lei, o responsável pelo não cumprimento da legislação relativa à comercialização do sangue e seus derivados, dos órgãos, tecidos e substâncias humanas.

~~**Art. 124** – O Prefeito convocará anualmente o Conselho Municipal de Saúde para avaliar a situação do Município, com ampla participação da sociedade, e fixar as diretrizes gerais da política de saúde do Município.~~

Art. 124 - O Prefeito convocará, com periodicidade máxima de 04 (quatro) anos, Conferência Municipal de Saúde para avaliar a situação do Município, com ampla participação da sociedade, e fixar as diretrizes gerais da política de saúde do Município. (Redação dada pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)

Art. 125 - A lei disporá sobre a organização e o funcionamento do Conselho Municipal de Saúde.

Art. 126 - As instituições privadas poderão participar de forma complementar do Sistema Único de Saúde, mediante contrato de direito público ou convênio, tendo preferência as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos.

Art. 127 - É vedada a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às instituições privadas com fins lucrativos.

Seção III
DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL

~~**Art. 128 –** O Município poderá instituir, isoladamente ou em conjunto com o Estado, sistema próprio de previdência e assistência social para seus servidores, utilizando neste caso, a faculdade de cobrança da contribuição fiscal prevista no Parágrafo Único do artigo 149, da Constituição da República~~.

Art.128 - O Município manterá Sistema Próprio de Previdência Social dos servidores públicos titulares de cargos efetivos e dos aposentados e pensionistas, administrado pelo Instituto de Previdência do Município de Rio Branco – RBPREV e sua organização será baseada em normas gerais de contabilidade e atuária, de modo a garantir o seu equilíbrio financeiro e atuarial. (Redação dada pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)

§ 1° - A contribuição do Município, incluindo autarquias e fundações, e a do servidor público de cargo efetivo para o custeio do Regime Próprio de Previdência que trata este artigo será definido em Lei. (Incluído pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)

§ 2° - A contribuição dos aposentados e os pensionistas do Regime Próprio do Município de Rio Branco, contribuirão com o percentual previsto em Lei, incidentes sobre o valor da parcela dos proventos de aposentadorias e pensões concedidas de acordo com os critérios estabelecidos no art.40 da Constituição da República e nos arts.2° e 6° da Emenda Constitucional n° 41, de 19/12/2003 e art.3° da Emenda Constitucional n° 47, de 05/07/2005, que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social. (Redação dada pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)

§ 3° - O Município é responsável pela cobertura de eventuais insuficiências financeiras do Regime Próprio de Previdência decorrentes do pagamento de benefícios previdenciários. (Redação dada pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)

~~**Art. 129 -** A assistência social será prestada a quem dela necessitar, tendo por finalidade:~~
~~I - proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice;~~
~~II - amparo às crianças e adolescentes carentes;~~
~~III - promoção da integração no mercado de trabalho;~~
~~IV - habilitação e reabilitação das pessoas deficientes e sua integração ou reintegração social;~~
~~V - ação preventiva para mulheres contra o câncer de colo, mama e planejamento familiar;~~
~~VI - assistência aos toxicômanos.~~

Art.129. No Município a assistência social será prestada a quem dela necessitar, tendo por finalidade assegurar: (Redação dada pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)

I – a proteção social, que visa à garantia da vida, à redução de danos e à prevenção da incidência de riscos, especialmente: (Redação dada pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)
a) a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice;
b) o amparo às crianças e aos adolescentes carentes;
c) a promoção da integração ao mercado de trabalho;
d) a habilitação e reabilitação das pessoas com deficiência e a promoção de sua integração à vida comunitária.

II – a vigilância sócio assistencial, que visa a analisar territorialmente a capacidade protetiva das famílias e nela a ocorrência de vulnerabilidades, de ameaças, de vitimizações e danos; (Redação dada pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)

III – a defesa de direitos, que visa a garantir o pleno acesso aos direitos no conjunto das provisões sócio assistenciais. (Redação dada pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)

~~IV – habilitação e reabilitação das pessoas deficientes e sua integração ou reintegração social;~~ (Revogado pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)

~~V – ação preventiva para mulheres contra o câncer de colo, mama e planejamento familiar;~~ (Revogado pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)

~~VI – assistência aos toxicômanos~~. (Revogado pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)

Parágrafo Único – Para o enfrentamento da pobreza, a assistência social realiza-se de forma integrada às políticas setoriais, garantindo mínimos sociais e provimento de condições para atender contingências sociais e promovendo a universalização dos direitos sociais. (Incluído pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)

~~**Art. 130 –** As ações municipais na área de assistência social, serão realizadas com recursos próprios consignados, anualmente, no orçamento municipal, sem prejuízo da aplicação de recursos oriundos de convênios.~~

Art.130 - As ações municipais na área de assistência social serão realizadas com recursos próprios consignados, anualmente, no orçamento municipal, sem prejuízo de aplicação de recursos oriundos de convênios e repasses efetuados pelo Fundo Nacional de Assistência Social e Fundo Estadual de Assistência Social. (Redação dada pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)

Art. 130-A - A gestão das ações da área de assistência social fica organizada sob a forma de sistema descentralizado e participativo, denominado Sistema Único de Assistência Social. (Incluído pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)

Art.130-B - A Assistência Social organiza-se pelos seguintes tipos de proteção: (Incluído pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)

a) Proteção social básica: conjunto de serviços, programas, projetos e benefícios da assistência social que visa prevenir situações de vulnerabilidades e risco social por meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisições e do fortalecimento de vínculos familiares e comunitários;

b) Proteção social especial: conjunto de serviços, programas e projetos que tem por objetivo contribuir para a reconstrução de vínculos familiares e comunitários, a defesa de direito, o fortalecimento das potencialidades e aquisições e a proteção de famílias e indivíduos para o enfrentamento das situações de violação de direitos;

Parágrafo Único – As proteções sociais, básica e especial, serão ofertadas precipuamente no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) e no Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), respectivamente, e pelas entidades sem fins lucrativos de assistência social.

Art.130-C – Comporá a Política Municipal de Assistência Social: (Incluído pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)
I – A Secretaria Municipal de Cidadania e Assistência Social - SEMCAS, órgão gestor da Política;
II – O Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS, instância de controle social da política;
III – Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS, instituído para alocar recursos da Política Municipal de Assistência Social;
IV – Entidades e organizações de Assistência Social, sem fins lucrativos, que prestam atendimento e assessoramento aos beneficiários abrangidos pelo Sistema Único de Assistência Social – SUAS, e as que atuam na defesa e garantia de direitos.

Parágrafo Único – Para o enfrentamento da pobreza, a assistência social realiza-se de forma integrada às políticas setoriais, garantindo mínimos sociais e provimento de condições para atender contingências sociais e promovendo a universalização dos direitos sociais. (Incluído pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)

Capítulo VI
DA EDUCAÇÃO, DA CULTURA, DO DESPORTO E DO TURISMO
Seção I
DA EDUCAÇÃO

Art. 131 - A educação é um direito de todos e um dever do Município, e será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando o desenvolvimento integral da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho.

~~**Art. 132 -** O conteúdo mínimo para o ensino fundamental obrigatório atenderá aos aspectos sociais, históricos e geoeconômicos municipais~~.

Art.132 - O conteúdo mínimo para o ensino fundamental obrigatório atenderá às diretrizes curriculares nacionais e aos aspectos sociais, históricos e geoeconômicos municipal. (Redação dada pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)

~~**Art. 133** - O Município aplicará anualmente, no mínimo, vinte e cinco por cento de sua re-ceita resultante de impostos, inclusive transferências da União e do Estado, na manutenção e de-senvolvimento do ensino.~~

Art.133- O Município aplicará anualmente, no mínimo, vinte e cinco por cento de sua receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências da União e do Estado, na manutenção e desenvolvimento do ensino. (Redação dada pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)

~~**Art. 134** - Os recursos públicos destinados a Educação serão aplicados no ensino público, podendo também ser dirigidos às escolas comunitárias, confessionais ou filantrópicas, assim de-finidas em lei.~~

Art.134 - Os recursos públicos serão destinados ao ensino público, podendo ser dirigidos às unidades educacionais comunitárias, confessionais ou filantrópicas, definidas em lei, que: (Redação dada pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)
I – comprovem finalidade não lucrativa e apliquem seus excedentes financeiros em educação;

II – assegurem a destinação de seu patrimônio a outra unidade educacional comunitária, filantrópica ou confessional, ou ao Poder Público, no caso de encerramento de suas atividades.

§ 1º - Os recursos de que trata este artigo poderão ser destinados a bolsas de estudo para o ensino fundamental e médio, na forma da lei, para os que demonstrarem insuficiência de recursos, quando houver falta de vagas e cursos regulares da rede pública na localidade da residência do educando, ficando o Poder Público obrigado a investir prioritariamente na expansão de sua rede na localidade. (Incluído pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)

§ 2º - As atividades universitárias de pesquisa e extensão poderão receber apoio financeiro do Poder Público, observado o disposto no artigo 140 desta Lei Orgânica. (Incluído pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)

~~**Art. 135** - O funcionamento de educandários, no nível de ensino fundamental, no Municí-pio, dependerá de autorização deste, e ficará subordinado a avaliação e controle de qualidade do Conselho Municipal de Educação~~.

Art.135 - O funcionamento de educandários, no nível de ensino infantil e fundamental no Município, dependerá de autorização deste, e ficará subordinado a avaliação e

controle de qualidade do Conselho Municipal de Educação. (Redação dada pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)

~~**Art. 136** - É obrigatório o ensino da História do Acre, como também dos hinos Nacional e Acreano nas escolas municipais da rede oficial.~~

Art.136 - É obrigatório o ensino da História do Acre, da História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena, bem como a prática dos hinos Nacional e Acreano nas unidades educacionais municipais da rede oficial e particular. (Redação dada pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)

~~**Art. 137** – Os cargos de direção das escolas municipais serão ocupados, preferencialmente, por professores com licenciatura plena, em pedagogia, na área de Administração Escolar, esco-lhidos através de voto direto dos professores, funcionários e alunos~~.

Art.137 - A direção das unidades educacionais municipais será exercida por professores com licenciatura plena, escolhidos através de voto direto dos professores, servidores não docentes, alunos e pais de alunos da respectiva comunidade escolar, nos termos da lei. (Redação dada pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)

~~***Parágrafo Único –** Votarão para a escolha de Diretor e Vice Diretor das escolas munici-pais, os alunos maiores de quatorze anos e aqueles que estiverem cursando a partir da 5ª série, mesmo que não tenham a idade supra estabelecida~~. (Revogado pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)

~~**Art. 138** - Fica criado o Conselho Municipal de Educação, composto paritariamente por representantes da sociedade civil organizada e do poder público municipal, com seu funciona-mento e objetivos definidos em lei.~~

Art.138 - O Município criará o Sistema Municipal de Ensino, que será organizado em regime de colaboração com a União e o Estado, regulamentado por lei própria. (Redação dada pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)

Parágrafo Único - O Sistema Municipal de Ensino compreende as instituições públicas e privadas que desenvolvem ações integradas para a elaboração e execução de políticas e normas educacionais, que regulamentam e definem a oferta e os padrões de qualidade para a educação infantil e o ensino fundamental. (Incluído pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)

Art.138-A - O Sistema de Ensino é composto pelos seguintes órgãos:

(Incluído pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)
I – A Secretaria Municipal de Educação, órgão de gestão do Sistema, responsável pela elaboração e execução de políticas educacionais do Município;
II – O conselho de Educação, órgão normativo, consultivo, deliberativo, propositivo, mobilizador de acompanhamento e controle social do Sistema Municipal de Ensino;
III – O Conselho Municipal de Alimentação Escolar, como órgão deliberador, fiscalizador e de assessoramento quanto à aplicação dos recursos e qualidade da merenda escolar;
IV – O Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, como órgão fiscalizador da aplicação dos repasses do FUNDEB e supervisor do censo escolar;
V – As instituições de Ensino de Educação Infantil e Ensino Fundamental, mantidas e administradas pelo Poder Público Municipal;
VI – As instituições de Educação Infantil – creches e pré-escolas – criadas, mantidas e administradas pela iniciativa privada, tanto as de caráter lucrativo bem como as comunitárias, confessionais e filantrópicas.

Art.138-B - O Município criará o Conselho Municipal de Educação, composto por representantes da sociedade civil organizada e da Secretaria Municipal de Educação, com seu funcionamento e objetivos definidos em lei. (Incluído pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)

Parágrafo Único - O Conselho Municipal de Educação é um órgão de deliberação coletiva do Sistema Municipal de Ensino, que desenvolve atividades intelectuais, científicas e acadêmicas na formulação de políticas públicas e normas educacionais, em prol de uma educação com qualidade social. (Incluído pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)

~~**Art. 139** – Fica assegurado nas escolas públicas municipais assistência médica e odontológica, patrocinada pelo poder público municipal, na forma da lei.~~

Art.139 - Fica assegurado nas unidades educacionais públicas municipais assistência médica e odontológica, patrocinada pelo poder público municipal, na forma da lei. (Redação dada pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)

~~**Art. 140** - O Sistema Municipal de Ensino, organizado em regime de colaboração com a União e o Estado, deverá priorizar o ensino fundamental e o pré-escolar, proibindo-se ampliar a oferta em outros níveis de ensino, enquanto a demanda dos níveis iniciais não estiver plenamente atendida quantitativa e qualitativamente~~.

Art.140. O Sistema Municipal de Ensino deverá priorizar a educação infantil e o ensino fundamental, proibindo-se ampliar a oferta em outros níveis de ensino, enquanto a demanda dos níveis iniciais não estiver plenamente atendida quantitativa e qualitativamente. (Redação dada pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)

Parágrafo Único - Caberá ao Conselho Municipal de Educação dar o parecer de ampliar a oferta em outros níveis.

~~**Art. 141** - O Plano Municipal de Educação deverá ser compatibilizado com o Plano Estadual de Educação.~~

Art.141 - O Plano Municipal de Educação deverá ser elaborado em consonância com o Plano Nacional e Estadual de Educação. (Redação dada pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)

~~**Art. 142** – O Município oferecerá atendimento especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino~~.

Art.142 - O Município oferecerá atendimento especializado aos alunos com deficiência na rede regular de ensino. (Redação dada pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)

~~**Art. 143** – É assegurado aos pais, professores, alunos e funcionários, organizarem se em todos os estabelecimentos municipais de ensino, através de associações, grêmios e outras formas.~~

~~**Parágrafo Único** – Será responsabilizada a autoridade educacional que embaraçar ou impedir a organização e o funcionamento das entidades referidas neste artigo~~.

Art.143 - É assegurado aos pais, professores, alunos e funcionários, organizarem-se em todos os estabelecimentos municipal de ensino, através de conselhos escolares, associações, grêmios e outras formas. (Redação dada pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)

Parágrafo Único.- Será responsabilizada a autoridade educacional que dificultar ou impedir a organização e o funcionamento das entidades referidas neste artigo. (Redação dada pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)

~~**Art. 144** - Poderá a Secretaria Municipal de Educação efetuar convênios, em níveis estadual e federal, visando garantir a prática técnico-pedagógico atualizada.~~

Art.144 - Poderá a Secretaria Municipal de Educação efetuar convênios, em níveis estadual e federal, visando garantir a prática técnico-pedagógica atualizada. (Redação dada pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)

Art. 144-A – O Poder Municipal promoverá, apoiará e articulará o Escotismo nos meios educacionais, como forma de exercício da cidadania.
§ 1º - É atividade escoteira considerada de relevante utilidade no contexto municipal, através da Lei n. 303, de 27 de novembro de 1980, devendo-se ela prestar toda a assistência e auxílio necessário dos demais órgãos municipais para a prática do Escotismo.
§ 2º - O Chefe do Poder Executivo providenciará a disponibilidade de espaços à prática do Movimento Escoteiro.

~~**Art. 145 -** As instituições educativas da esfera municipal devem colaborar com a educação indígena, empregando esforços para facilitar o seu bom funcionamento~~.

Art.145 - O Sistema Municipal de Educação deve colaborar com a educação indígena, empregando esforços para facilitar o seu bom funcionamento. (Redação dada pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)

~~**Art. 146** Fica facultado o ensino da Bíblia nas escolas públicas municipais.~~

Art.146 - O ensino religioso, de freqüência facultativa, constituirá disciplina dos horários normais das unidades educacionais públicas de ensino fundamental. (Redação dada pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)

~~**Art. 147 -** Fica o Poder Executivo autorizado a permitir ao docente licenciado, fazer curso de especialização ou mestrado, garantindo-lhe os proventos a que faz jus como servidor, pelo prazo máximo de três anos~~. REVOGADO. (Emenda nº 30/2016)

Seção II
DA CULTURA
~~**Art. 148** Garantidos pela União e o Estado o pleno exercício dos direitos culturais e o acesso às fontes de cultura, o Município apoiará e incentivará as manifestações dessa área do conhecimento humano~~.

Art.148 - O acesso aos bens da cultura e às condições objetivas para produzi-la é direito do cidadão e dos grupos sociais. (Redação dada pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)

§ 1º - Todo cidadão é um agente cultural, e o Poder Público incentivará, por meio de política de ação cultural democraticamente elaborada, as diferentes manifestações culturais do Município. (Incluído pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)

§ 2º - O Município protegerá as manifestações das culturas populares e dos grupos étnicos participantes do processo civilizatório nacional. (Incluído pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)

~~**Art. 149** - O patrimônio cultural do Município é constituído dos bens materiais e imateriais portadores de referência dos feitos históricos, à memória dos diferentes grupos que se destacaram na defesa dos valores nacionais, estaduais e municipais.~~

Art. 149 - Constituem patrimônio cultural do Município os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, que contenham referência às identidades, às ações e às memórias do povo rio-branquense, entre os quais se incluem:
(Redação dada pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)
I – as formas de expressão;
II – os modos de criar, fazer e viver;
III – as criações tecnológicas, científicas e artísticas;
IV – as obras, os objetos, os documentos, as edificações e outros espaços destinados a manifestações artísticas e culturais, nestas incluídas todas as formas de expressão popular;
V – os conjuntos urbanos e os sítios de valor histórico, artístico, paisagístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico.

~~**Parágrafo Único** - O Município, com a colaboração da comunidade, protegerá o Patrimônio Cultural, por meio de inventários, registros, vigilância, tombamentos, desapropriação e outras formas de acautelamento e preservação.~~

§ 1º - As áreas públicas, especialmente os parques, os jardins e as praças, são abertas às manifestações culturais, na forma da lei, desde que sejam compatíveis com a preservação do patrimônio ambiental, paisagístico, artístico, arquitetônico e histórico. (Incluído pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)

§ 2º - A lei disporá sobre a fixação de datas comemorativas de fatos relevantes para a cultura municipal. (Incluído pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)

§ 3º - O Município, com a colaboração da sociedade civil, protegerá o seu patrimônio histórico e cultural, por meio de inventários, pesquisas, registros, vigilância,

tombamento, desapropriação e outras formas de acautelamento e preservação. (Incluído pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)

§ 4º - O Poder Público manterá sistema de arquivos públicos e privados com a finalidade de promover o recolhimento, a preservação e a divulgação do patrimônio documental de organismos públicos municipais, bem como de documentos privados de interesse público, a fim de que possam ser utilizados como instrumento de apoio à administração, à cultura e ao desenvolvimento científico e como elemento de prova e informação. (Incluído pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)

~~**Art. 150** - Os proprietários de imóveis tombados que cuidarem adequadamente desses imóveis, terão redução do imposto sobre a propriedade territorial urbana, na forma da lei~~.

Art.150 - Os proprietários de imóveis tombados que cuidarem adequadamente desses imóveis, terão redução do imposto sobre a propriedade territorial urbana, na forma da lei. (Redação dada pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)

~~**Art. 151** - O Município criará, instalará e manterá em cada distrito, um Centro Cultural Popular para o ensino de preservação dos valores sócio-culturais locais.~~

Art.151 - O Poder Público promoverá a implantação, com a participação e cooperação da sociedade civil, de espaços culturais nas regiões do Município, para atender às necessidades de desenvolvimento cultural da população. (Redação dada pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)

~~**Art. 152** - O Município poderá manter convênios com instituições culturais, para apresentações de espetáculos em logradouros públicos.~~

Art.152 - O Município criará o Sistema Municipal de Cultura, que será organizado em regime de colaboração com a União e o Estado, regulamentado por lei própria.
(Redação dada pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)

Parágrafo Único - O Sistema Municipal de Cultura e o Plano Municipal de Cultura garantirão a integração e a continuidade da política cultural do Município e tem por função:
(Incluído pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)
I – estabelecer diretrizes operacionais e prioridades para o desenvolvimento cultural do Município; (Incluído pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)
II – integrar ações governamentais nas áreas de arte, patrimônio cultural e turismo cultural; (Incluído pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)

III – integrar a política municipal de cultura com as demais políticas do Município garantindo transversalidade e intersetorialidade. (Incluído pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)

~~**Art. 153** – Fica vedada a realização de obras, reformas, serviços e demolições em prédios de valor cultural, arquitetônico, histórico, artístico e paisagístico, sem o parecer dos organismos responsáveis pelo Patrimônio Federal, Estadual ou Municipal.~~

Art.153 - Fica vedada a realização de obras, reformas, serviços e demolições em prédios devidamente tombados, sem o parecer dos órgãos responsáveis. (Redação dada pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)

~~**Art. 154** – O Município manterá cadastro atualizado do patrimônio histórico, do acervo cultural público e privado.~~

Art.154 - O Município criará e manterá atualizado o Sistema Municipal de Informações e Indicadores Culturais. (Redação dada pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)

~~**Art. 155** – É obrigação do Município garantir todas as formas de manifestação cultural local, evitando padrões impostos que, sob qualquer forma, anulem essas expressões.~~

Art.155 - Ao Conselho Municipal de Políticas Culturais, de caráter normativo, consultivo, deliberativo e fiscalizador, com organização, competência e funcionamento definidos em lei, competirá, em corresponsabilidade com o órgão gestor da cultura, estabelecer diretrizes e propor normas para as políticas culturais do Município. (Redação dada pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)

Seção III
DO DESPORTO E DO TURISMO

~~**Art. 156** – É dever do Município amparar e fomentar o desporto, a recreação e o lazer, como direito de todos, observados~~:

Art.156 - É dever do Município garantir o esporte e o lazer como direitos sociais valorizando a acessibilidade, a descentralização, a intersetorialidade, a intergeracionalidade e a multidisplinaridade das suas ações, observados: (Redação dada pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)

~~I – a promoção prioritária do desporto educacional, em termos de recursos humanos, financeiros e materiais em suas atividades, meio e fim~~;

I – a promoção prioritariamente do esporte de natureza social, contemplando as dimensões das práticas formais e não formais, com especial atenção ao esporte de quanto a sua organização e funcionamento; (Redação dada pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)

II - a dotação de instalações esportivas e recreativas para as instituições escolares públicas;

~~III - a garantia de condições para a prática de educação física, do lazer e do esporte ao deficiente físico, sensorial e mental;~~

III – a garantia de condições para a prática de atividade física, do esporte e do lazer à pessoa com deficiência; (Redação dada pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)

~~IV - autonomia das entidades desportivas dirigentes e associações, quanto a sua organização e funcionamento;~~
IV – a autonomia de grupos, entidades de administração do Esporte, entidades de prática esportiva e de lazer, quanto a sua organização e funcionamento; (Redação dada pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)

~~V - proteção e incentivo às manifestações desportivas de caráter local;~~

V – a criação, fortalecimento, proteção e incentivo às manifestações esportivas de identidade nacional, tradicionais, não populares, indígenas e de caráter local; (Redação dada pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)

~~VI - o incentivo de práticas esportivas junto às associações comunitárias organizadas.~~

VI – o incentivo de práticas esportivas e de lazer junto às associações comunitárias organizadas; (Redação dada pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)

VII – a criação, ampliação, manutenção e conservação das áreas esportivas, recreativas e de lazer, e dos espaços de manifestação cultural coletiva, com orientação técnica competente para o desenvolvimento dessas atividades e tendo como princípio básico a preservação das áreas verdes e gestão desses equipamentos públicos através de parcerias com as comunidades; (Incluído pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)

VIII – a garantia do acesso da comunidade às instalações de esporte e lazer das unidades educacionais públicas municipais; (Incluído pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)

IX – a sujeição dos espaços públicos destinados à prática de atividades de educação física, esportes e recreação a registro, supervisão e orientação normativa do Município. (Incluído pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)

~~**Art. 157** – A Educação Física é parte integrante da grade curricular de ensino no Município de Rio Branco.~~

Art.157 - A educação física é considerada disciplina regular e de matricula obrigatória em todos os níveis de ensino, ministrada por profissional com habilitação específica. (Redação dada pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)

Parágrafo Único.- Toda escola pública municipal que tenha mais de quatro salas de aula deverá, obrigatoriamente, contar com instalações para prática de atividades físicas, observadas as peculiaridades climáticas do Município. (Incluído pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)

~~**Art. 158** – Toda escola pública municipal que tenha mais de quatro salas de aula, deverá, obrigatoriamente, contar com instalações para prática de atividades físicas, observadas as peculiaridades climáticas do Município.~~

Art.158 - O Município criará o Sistema Municipal de Esporte e Lazer, que será organizado em regime de colaboração com a União e o Estado, regulamentado por lei própria. (Redação dada pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)

Parágrafo Único - O Sistema Municipal de Esporte e Lazer e o Plano Municipal de esporte e Lazer garantirão a integração e a continuidade da política de esporte e lazer do município e têm por função: (Incluído pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)

I – estabelecer diretrizes operacionais e prioridades para o desenvolvimento do esporte e lazer no Município;
II – integrar ações governamentais nas áreas de esporte e lazer.

~~**Art. 159** – O Município definirá uma política de Turismo, reconhecendo como atividade econômica e forma de promoção sócio-cultural~~.

Art.159 - O Município, colaborando com os segmentos do setor, apoiará e incentivará o turismo como atividade econômica, reconhecendo-o como forma de promoção e desenvolvimento social e cultural. (Redação dada pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)

Parágrafo Único - Cabe ao Município, observadas as legislações federal e estadual, definir a Política Municipal de Turismo e as diretrizes e ações, devendo: (Incluído pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)

I – adotar, por meio de lei, plano integrado e permanente de desenvolvimento do turismo em seu território;

II – desenvolver efetiva infraestrutura turística;

III – estimular e apoiar a produção artesanal local, as feiras, exposições, eventos turísticos e programas de orientação e divulgação de projetos municipais, bem como elaborar o calendário de eventos;

IV – regulamentar o uso, ocupação e fruição de bens naturais e culturais de interesse turístico, proteger o patrimônio ecológico e histórico-cultural e incentivar o turismo social;

V – promover a conscientização da população para preservação e difusão dos recursos naturais e do turismo como atividade econômica e fator de desenvolvimento;

VI – incentivar a formação de pessoal especializado para o atendimento das atividades turísticas.

Capítulo VII
DA CIENCIA E TECNOLOGIA

~~**Art. 160 - O** Município promoverá e incentivará, através de esforços próprios ou por meio de convênio com órgãos da administração federal, estadual ou entidades privadas, o desenvolvimento da ciência e tecnologia, bem como a difusão do conhecimento especializado~~.

Art.160 - O Município promoverá e incentivará, através de esforços próprios ou por meio de convênio com órgãos da administração federal, estadual ou entidades privadas, o desenvolvimento da ciência e tecnologia, bem como a difusão do conhecimento especializado. (Redação dada pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)

~~§ lº - A pesquisa científica receberá tratamento prioritário, tendo em vista o bem público e o progresso das ciências.~~

~~§ 2° - A pesquisa tecnológica voltar-se-á, preponderantemente, para a solução de problemas locais e o desenvolvimento dos setores produtivos.~~

~~§ 3° - O Município garantirá, na forma da lei, ao indivíduo, às entidades e à sociedade, o acesso às informações que detém sobre atividades de impacto social, tecnológico, econômico e ambiental~~.

§ 1º - A pesquisa científica receberá tratamento prioritário, tendo em vista o bem público e o progresso das ciências. (Redação dada pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)

§ 2° - A pesquisa tecnológica voltar-se-á, preponderantemente, para a solução de problemas locais e o desenvolvimento dos setores produtivos. (Redação dada pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)

§ 3° - O Município garantirá, na forma da lei, ao indivíduo, às entidades e à sociedade, o acesso às informações que detém sobre atividades de impacto social, tecnológico, econômico e ambiental. (Redação dada pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)

~~**Art. 161 - O** Município promoverá incentivos fiscais às empresas que comprovadamente aplicarem recursos próprios no desenvolvimento e na difusão da ciência e tecnologia regional.~~

Art. 161 - O Município promoverá incentivos fiscais às empresas que comprovadamente aplicarem recursos próprios no desenvolvimento e na difusão da ciência e tecnologia regional. (Redação dada pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)

~~**Parágrafo Único** – O Município deverá promover, igualmente, incentivos na capacitação técnico-científica de mão-de-obra.~~

Parágrafo Único - O Município deverá promover, igualmente, incentivos na capacitação técnico-científica de mão-de-obra. (Redação dada pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)

Art. 162 - A política científica e tecnológica municipal, deverá estabelecer prioridade para solução dos problemas sócio-econômicos locais, visando o bem dos munícipes.

Art.162-A - A política de tecnologia de informações e comunicação (TIC) do Município deverá ser parte integrante da estratégia de governo, devendo atender aos seguintes objetivos: (Incluído pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)

I – promover a cidadania digital através da transparência das ações da administração municipal e da oferta de serviços públicos ágeis e acessíveis para todas as pessoas;

II – promover a eficácia e a eficiência dos sistemas, serviços e processos da gestão pública municipal direta e indireta.

III – buscar e propor, permanentemente, novos métodos e processos relacionados à interação com a sociedade nos vários canais tecnológicos;

IV – manter, atualizar e implementar as Políticas de Governo Eletrônico e Tecnologia da Informação e Comunicação no âmbito da administração Pública Municipal.

Parágrafo Único - O Município regulamentará, em lei específica, a política de tecnologia de informações e comunicação. (Incluído pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)

Capítulo VIII
DO MEIO AMBIENTE

~~**Art. 163** - Impõem-se ao Município o dever de zelar pela preservação e recuperação do meio ambiente em seu território, em benefício das gerações atuais e futuras, incumbindo-lhe:~~

Art.163 - Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à qualidade de vida, incumbindo ao Poder Público, com a coletividade, o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. (Redação dada pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)

~~I – definir uma política setorial específica, assegurando a coordenação adequada dos órgãos direta e indiretamente encarregados de sua implementação~~; (Revogado pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)

~~II - zelar pela utilização racional e sustentada dos recursos naturais e, particularmente, pela integridade do patrimônio ecológico, paisagístico, histórico, arquitetônico, cultural e arqueológico~~; (Revogado pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)

~~III - estimular e promover o reflorestamento de espécies nativas em áreas degradadas, objetivando a proteção das bacias hidrográficas e terrenos sujeitos a erosão e inundações~~; (Revogado pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)

~~IV - controlar e fiscalizar as instalações, equipamentos e atividade que comportem risco efetivo ou potencial para a qualidade de vida e meio ambiente~~; (Revogado pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)

~~V - determinar a realização periódica por instituições capacitadas, sem fins lucrativos, de auditorias ambientais e programas de monitoragem, que possibilitem a correta avaliação e minimização da poluição, às expensas dos responsáveis por sua ocorrência~~; (Revogado pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)

~~VI - celebrar convênio com entidades públicas, centros de pesquisas, associações civis e organizações sindicais ambientais~~; (Revogado pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)

~~VII - garantir o acesso da população às informações sobre as causas da poluição e da degradação ambiental, como também promover a conscientização e a adequação do ensino, de forma a difundir os princípios e objetivos da proteção ambiental~~; (Revogado pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)

~~VIII - encaminhar a educação ambiental nos níveis mantidos pelo Município e a conscientização pública para preservação do meio ambiente~~; (Revogado pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)

~~IX - registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direitos de pesquisa e exploração de recursos hídricos e minerais em seu território~~; (Revogado pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)

~~X - definir o uso e ocupação do solo, subsolo e águas, através de planejamento que englobe o diagnóstico, análise técnica e definição de diretrizes de gestão dos espaços, respeitando a conservação de qualidade ambiental~~; (Revogado pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)

~~XI - estabelecer, controlar e fiscalizar padrões de qualidade ambiental, considerando os efeitos sinérgicos e cumulativos da exposição, incluída absorção de substâncias químicas através da alimentação~~; (Revogado pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)

~~XII - controlar e fiscalizar a produção, a estocagem de substâncias, o transporte, a comercialização e utilização de técnicas, métodos e as instalações que comportem risco efetivo ou potencial para a saudável qualidade de vida e ao meio ambiente natural e de trabalho, incluindo materiais genéticos alterados pela ação humana, resíduos químicos e fontes de radioatividade~~; (Revogado pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)

~~XIII - estimular a pesquisa, o desenvolvimento e a utilização de fontes de energia alternativas não poluentes, bem como de tecnologia poupadora de energia e de controle da poluição~~; (Revogado pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)

~~XIV - vedação à concessão de recursos públicos ou incentivos fiscais às atividades que desrespeitem as normas e padrões de proteção ao meio ambiente natural e de trabalho~~; (Revogado pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)

~~XV – garantir a não realização de obras ou melhoramentos, visando urbanização em áreas de preservação permanente~~, (Revogado pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)

§ 1º - Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público Municipal: (Incluído pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)
I – contribuir com a conservação, preservação e restauração dos processos ecológicos essenciais e incentivar o manejo ecológico das espécies e ecossistemas;
II – definir, com base nos estudos prévios elaborados pela União,
III – exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará publicidade, diretrizes de gestão dos espaços, respeitando a conservação de qualidade ambiental;
IV – promover a educação ambiental e a sensibilização pública para a preservação e conservação do meio ambiente;
V - proteger a fauna e a flora, assegurando que não sejam utilizadas práticas que coloquem em risco sua função ecológica e provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais a crueldade.

§ 2º - O Município desenvolverá ações necessárias para a proteção e preservação do meio ambiente e o combate à poluição em articulação com a União e o Estado, nos termos do artigo 23, VI e VII, da Constituição da República. (Incluído pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)

~~**Art. 164** – Qualquer atividade econômica e social desenvolvida no Município deverá ser conciliada com a proteção ao meio ambiente~~.

Art. 164 - Considerando o interesse local e as especificidades regionais, ao Município caberá instituir, mediante lei específica, e executar a Política Municipal de Meio Ambiente, regulando a ação do Poder Público com os cidadãos e as instituições públicas e privadas na preservação, conservação, defesa, melhoria, recuperação, uso sustentado dos recursos naturais e controle do meio ambiente ecologicamente equilibrado, a qual deverá compatibilizar-se com as políticas e diretrizes federal e estadual aplicáveis. (Redação dada pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)

§ 1º - Na elaboração da Política de Meio Ambiente, o Município deverá direcionar-se no sentido de: (Incluído pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)
I – definir uma política setorial específica, assegurando a coordenação adequada dos órgãos direta e indiretamente encarregados de sua implementação;
II – zelar pela utilização racional e sustentada dos recursos naturais e, particularmente, pela integridade do patrimônio ecológico e paisagístico;
III – proteger, estimular e promover a recuperação de áreas de preservação permanente;
IV – controlar e fiscalizar as instalações, equipamentos e atividades que comportem risco efetivo ou potencial para a qualidade de vida e do meio ambiente;

V – celebrar parcerias com entidades públicas, centros de pesquisas e organizações da sociedade civil;
VI – garantir o acesso da população às informações sobre as causas da poluição e da degradação ambiental;
VII – promover a sensibilização e difusão dos princípios e objetivos da proteção ambiental, por meio da educação ambiental;
VIII – Estabelecer, controlar e fiscalizar padrões de qualidade ambiental, considerando os efeitos sinérgicos e cumulativos da exposição à fonte poluidora;
IX – estimular a pesquisa, o desenvolvimento e a utilização de tecnologias alternativas para controle da poluição;
X – garantir a não realização de obras ou melhoramentos, visando urbanização em áreas de preservação permanente, ressalvadas as hipóteses excepcionais previstas em lei.

§ 2º - A lei que instituir a Política Municipal de Meio Ambiente constituirá o Sistema Municipal de Meio Ambiente, que deverá ser composto pelos órgãos e entidades da Administração Municipal, pelas entidades públicas ou privadas encarregadas direta ou indiretamente do planejamento, implementação, controle, e fiscalização de políticas públicas, serviços ou obras que afetam o meio ambiente, bem como pelas organizações não governamentais dedicadas a proteção ambiental. (Incluído pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)

§ 3º - A lei referida no § 2º instituirá o Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente – COMDEMA como órgão superior do Sistema Municipal de Meio Ambiente, com natureza colegiada, autônoma, de composição paritária entre representantes do poder público e da sociedade civil organizada, de caráter consultivo, normativo e deliberativo, o qual deverá ser responsável pelo acompanhamento da implementação da Política Municipal de Meio Ambiente, bem como dos demais planos, programas e projetos afetos à área. (Incluído pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)

~~**Art. 165 –** O poder público exigirá de quem explorar recursos minerais no Município, inclusive através de ação judicial, o cumprimento da obrigação de fazer a recuperação do ambiente degradado, devendo ser depositada caução para o exercício dessas atividades ou provada a existência de seguro adequado~~.

Art. 165. Qualquer atividade econômica e social desenvolvida no Município deverá ser conciliada com a proteção ao meio ambiente. (Redação dada pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)

§ 1º - As atividades poluidoras ou potencialmente poluidoras, depredadoras do meio ambiente ou utilizadoras de recursos naturais são obrigadas a compensar o meio

ambiente degradado, de acordo com solução técnica exigida pelo órgão público competente, na forma da lei. (Incluído pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)
§ 2º - As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados. (Incluído pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)
§ 3º - As sanções administrativas aplicáveis às condutas e atividades lesivas ao meio ambiente serão previstas mediante lei municipal específica. (Incluído pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)

~~**Art. 166 -** O poder público municipal só permitirá a criação de áreas industrial e de depósito de sólidos, líquidos ou gasosos, após a anuência dos órgãos de controle ambiental.~~

Art.166 - O poder público municipal só permitirá a criação de áreas industriais e de depósitos de sólidos, líquidos ou gasosos, após a anuência dos órgãos de controle ambiental. (Redação dada pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)

~~**Art. 167 –** São vedados o transporte, depósito e armazenamento e a produção de elementos atômicos ou nucleares em Rio Branco, salvo para fins terapêuticos e semióticos, ou para pesquisas industriais com fins unicamente pacíficos~~. (Revogado pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)

~~**Parágrafo Único –** Caberá ao Conselho Municipal de Saúde a autorização de elementos atômicos ou nucleares para fins terapêuticos, e ao setor encarregado do Meio Ambiente do Município a autorização para pesquisas industriais com fins unicamente pacíficos.~~ (Revogado pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)

Art. 168 - É vedado ao Município, a qualquer título, efetuar doações das áreas verdes assim definidas no Plano Diretor.

Capítulo IX
DA FAMILIA, DA CRIANÇA, DO ADOLESCENTE, DO IDOSO E
DOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA

~~**Art. 169 –** O Município estimulará, por meio de incentivos fiscais previstos em lei, ou diretamente, mediante subsídios consignados em seu orçamento anual, o acolhimento ou guarda de criança ou adolescente, órfãos ou abandonados, ou de pessoa idosa necessitada.~~ (Revogado pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)

Art.169-A.– Revogado pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016.

~~**Art. 170 –** O Município criará órgão especializado para atender as crianças e adolescentes necessitados de cuidados especiais, promovendo a sua integração social~~.

Art.170 - O Município manterá o atendimento contínuo e especializado, no âmbito da Assistência Social, às crianças, adolescentes, mulheres, idosos e pessoas com deficiência, em situação de risco e violação dos direitos, através de unidades de atendimento especializado. (Redação dada pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)

~~**Art. 171 –** O Município criará o Conselho Municipal de Defesa os Direitos da Criança e do Adolescente, órgão normativo,, deliberativo, controlador e fiscalizador da política municipal de atendimento à criança e ao adolescente.~~

Art.171 - O Município criará o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, órgão normativo, deliberativo, controlador e fiscalizador da política municipal de atendimento à criança e ao adolescente. (Redação dada pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)

~~**Parágrafo Único** - A lei disporá acerca da organização, composição e funcionamento do Conselho acima mencionado, garantindo a participação do Poder Judiciário, do Ministério Público, dos órgãos públicos encarregados da execução da política social e educacional, relacionada à infância e ao adolescente, assim como a entidades não governamentais.~~

Parágrafo Único - A lei disporá acerca da organização, composição e funcionamento do Conselho acima mencionado. (Redação dada pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)

Art.171-A - O Município criará o Conselho Tutelar, órgão municipal, autônomo e não jurisdicional encarregado pela sociedade para zelar e defender os direitos da criança e do adolescente, nos termos da Lei Federal nº 8.069/1990 e da Constituição Federal. (Incluído pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)

Art.171-B - É obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do Poder Público assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária. (Incluído pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)

~~**Art. 172 –** O Poder Executivo terá o prazo de cento e vinte dias, a partir da promulgação desta lei, para enviar à Câmara Projeto de Lei regulamentando o Conselho criado no artigo anterior~~. (Revogado pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)

~~**Art. 173** – O Município promoverá a criação e implementação de programas para o atendimento à criança e ao adolescente em situação de risco.~~

Art.173 - O Município promoverá a criação e implementação de programas de assistência integral à saúde da criança, do adolescente e do jovem, admitida a participação de entidades não governamentais, mediante políticas específicas e obedecendo aos seguintes preceitos: (Redação dada pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)

I – aplicação de percentual dos recursos públicos destinados à saúde na assistência materno-infantil; (Incluído pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)

II – criação de programas de prevenção e atendimento especializado para as pessoas com deficiência física, sensorial ou mental, bem como de integração social do adolescente e do jovem com deficiência, mediante o treinamento para o trabalho e a convivência, e a facilitação do acesso aos bens e serviços coletivos, com a eliminação de obstáculos arquitetônicos e de todas as formas de discriminação. (Incluído pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)

Parágrafo Único - A lei disporá sobre normas de construção dos logradouros e dos edifícios de uso público e sobre o uso de veículos de transporte coletivo, a fim de garantir acesso adequado às pessoas com deficiência. (Incluído pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)

Art. 174 - O Município instituirá, diretamente ou através de convênios com entidades públicas ou privadas, creches, visando o atendimento de crianças oriundas de famílias necessitadas

Parágrafo Único - Poderá ser fomentada a participação privada na criação e manutenção das creches, através de incentivos fiscais e tributários.

~~**Art. 175** – Qualquer política que venha a ser adotada pelo Município em defesa da criança e do adolescente, deverá ser previamente discutida, tanto pelo Conselho Municipal próprio, como pelo Fórum Popular de Defesa da Criança e do Adolescente.~~

Art. 175 - As políticas municipais específicas para o atendimento da criança, do adolescente, do jovem, da mulher, do idoso e da pessoa com deficiência deverão ser discutidas, avaliadas e aprovadas pelos respectivos Conselhos Municipais. (Redação dada pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)

~~**Art. 176 -** O Município, por seus órgãos próprios, na forma da lei, estimulará programas sistematizados de recreação ocupacional para crianças e adolescentes sem o devido apoio familiar.~~

Art.176 - O Município, por seus órgãos próprios, na forma da lei, estimulará ações de convivência e fortalecimento de vínculos familiares e comunitários para crianças, adolescentes, jovens e idosos. (Redação dada pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)

Art.176-A - A Administração Pública Municipal promoverá e evidenciará esforços para oferecer vagas ao menor aprendiz, mediante contratos por tempo determinado, conforme estabelecido na Lei Federal nº. 10.097, de 19 de dezembro de 2000, nos diversos setores da administração pública direta e indireta e/ou indireta, por intermédio de convênio com entidades especializadas. (Incluído pela Emenda a Lei Orgânica nº 21/2009)

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

~~**Art. 1° -** O Prefeito, o Vice-Prefeito e os Vereadores prestarão o compromisso de manter, defender e cumprir a presente Lei Orgânica.~~

Art.1° - O Prefeito, o Vice-Prefeito e os Vereadores prestarão o compromisso de manter, defender e cumprir a presente Lei Orgânica. (Redação dada pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)

~~**Art. 2° -** A revisão da presente Lei, far se á, após ser concluída a da Constituição Estadual.~~

Art . 2º - O Capítulo III do Título VI da Lei Orgânica do Município de Rio Branco passa a denominar-se “Dos Transportes e do Sistema Viário. (Redação dada pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)

~~**Art. 3° -** Os membros de quaisquer Conselhos ou Comissões Municipais exercerão seus mandatos em caráter honorífico, exceto os membros do Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e do Adolescente, que receberão subsídios estabelecidos em lei própria.~~

Art. 3º- O Capítulo VI do Título VI da Lei Orgânica do Município de Rio Branco passa a denominar-se “Da Educação, da Cultura, do Esporte e do Lazer e do Turismo. (Redação dada pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)

~~**Art. 4°** O Município, a partir da promulgação da presente lei, adotará leis necessárias à aplicação do Sistema Tributário Nacional~~.

Art. 4º - O Código Tributário do Município fica recepcionado com natureza jurídica de lei complementar municipal. (Redação dada pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)

~~**Art. 5°** – No prazo de cento e oitenta dias da promulgação desta lei, o Município editará lei regulamentando o uso do fumo em ambiente fechado e nos transportes coletivos, nos limites de sua competência~~.

Art. 5º - O Capítulo IX do Título VI da Lei Orgânica do Município de Rio Branco passa a denominar-se "Da Família, da Criança, do Adolescente, do Jovem, do Idoso e das Pessoas com deficiência. (Redação dada pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)

~~**Art. 6°** - Fica criada a Comissão Municipal de Proteção ao Consumidor, com estrutura própria, subordinada à Procuradoria Geral do Município, cuja função é a proteção do consumidor, obedecido o que prescreve as legislações estadual e federal~~. (Revogado pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)

~~**Art. 7°** - Fica criado o Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Mulher, cuja composição terá representantes do movimento da mulher, da Associação Médica e da Secretaria Municipal de Saúde, na forma da lei.~~

Art.7° - Fica criado o Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Mulher, cuja composição terá representantes do movimento da mulher, da Associação Médica e da Secretaria Municipal de Saúde, na forma da lei. (Redação dada pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)

~~**Art. 8°** Fica o Poder Executivo autorizado, no prazo de doze meses, a enviar à Câmara Municipal projeto de lei criando e regulamentando a Guarda Municipal, destinada a proteger os bens, serviços e instalações municipais.~~

Art.8º - Fica o Poder Executivo autorizado a enviar à Câmara Municipal projeto de lei criando e regulamentando a Guarda Municipal, destinada a proteger os bens, serviços e instalações municipais. (Redação dada pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)

~~**Art. 9°** O Município, no prazo de doze meses após a promulgação desta lei, deverá adaptar-se às normas constitucionais da República e do Estado, às leis complementares e às desta lei, principalmente.~~
~~I - o Regimento Interno da Câmara;~~
~~II - o Plano Diretor;~~

~~III - o Código Tributário;~~
~~IV - o Código de Obras;~~
~~V - o Código de Posturas~~.

Art. 9° - O Município, no prazo de doze meses após a promulgação desta lei, deverá adaptar-se às normas constitucionais da República e do Estado, às leis complementares e às desta lei, principalmente. (Redação dada pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)
I - o Regimento Interno da Câmara:
II - o Plano Diretor;
III - o Código Tributário;
IV - o Código de Obras;
V - o Código de Posturas.

~~**Art. 10 -** Dentro do prazo de doze meses, a partir desta lei, o Município procederá a elaboração de um Plano Diretor de Saneamento Ambiental, de forma coordenada, cuja abrangência contemplará as alternativas de soluções ecologicamente compatíveis, dentre as quais~~:
~~I - captação e distribuição de água;~~
~~II - coleta, tratamento e disposição final de esgoto;~~
~~III - coleta, tratamento, disposição e reciclagem de lixo;~~
~~IV - drenagem urbana.~~

Art.10 - Dentro do prazo de doze meses, a partir desta lei, o Município procederá a elaboração de um Plano Diretor de Saneamento Ambiental, de forma coordenada, cuja abrangência contemplará as alternativas de soluções ecologicamente compatíveis, dentre as quais: (Redação dada pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)
I - captação e distribuição de água;
II - coleta, tratamento e disposição final de esgoto;
III - coleta, tratamento, disposição e reciclagem de lixo;
IV - drenagem urbana.

~~**Art. 11 -** O processo de denominação de vias e logradouros públicos será submetido à apreciação da comunidade abrangida, com a participação da respectiva associação de moradores.~~

Art. 11 - O processo de denominação de vias e logradouros públicos será submetido à apreciação da comunidade abrangida, com a participação da respectiva associação de moradores. (Redação dada pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)

~~**Art. 12** – A denominação de vias e logradouros públicos com nomes de pessoas, só poderá ocorrer se estas já forem falecidas e tenham prestado relevantes serviços ao Município, ao Estado ou ao Pais~~.

Art.12 - A denominação de vias e logradouros públicos com nomes de pessoas será feita mediante lei e só poderá ocorrer se estas já forem falecidas e tenham prestado relevantes serviços ao Município, ao Estado ou ao País. (Redação dada pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)

~~**Art. 13 –** No prazo de duzentos e quarenta dias da promulgação desta lei, fica o município obrigado a elaborar e encerrar levantamento de todas as áreas verdes nativas de seu território, discriminando sua localização e tamanho aproximado.~~

Art.13 – No prazo de duzentos e quarenta dias da promulgação desta lei, fica o município obrigado a elaborar e encerrar levantamento de todas as áreas verdes nativas de seu território, discriminando sua localização e tamanho aproximado. (Redação dada pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)

~~**Art. 14** – O Poder Executivo poderá descentralizar as atividades de suas Secretarias, principalmente da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (SEMSUR), procedendo a criação de postos de serviços de limpeza e conservação de ruas e praças nos diversos bairros.~~

Art.14 - O Poder Executivo poderá descentralizar as atividades de suas Secretarias, principalmente da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (SEMSUR), procedendo a criação de postos de serviços de limpeza e conservação de ruas e praças nos diversos bairros. (Redação dada pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)

~~**Art. 15** – Fica o Poder Executivo autorizado a criar locais devidamente aparelhados, para abrigar vendedores ambulantes, os quais deverão denominar se "CAMELODROMOS".~~

Art.15 - Fica o Poder Executivo autorizado a criar locais devidamente aparelhados, para abrigar vendedores ambulantes, os quais deverão denominar-se "CAMELODROMOS". (Redação dada pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)

~~**Art. 16** – O Município, em consonância com a União e o Estado promovera esforço concentrado para a erradicação do analfabetismo.~~

Art.16 - O Município, em consonância com a União e o Estado promoverá esforço concentrado para a erradicação do analfabetismo e a universalização da educação infantil. (Redação dada pela Emenda a Lei Orgânica nº 30/2016)

Art. 17 - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BRANCO, na forma da lei, na cidade de Rio Branco, em 03 de abril de 1990, 167° ano da Independência, 101° da República, 87° do Tratado de Petrópolis, 27° do Estado do Acre e 107° do Município.

Airton Rocha Presidente	*PMDB*
Carlos Beyruth Vice-Pres.	*PFL*
Emilson Brasil 1° Sec.	*PMDB*
Carlos Santiago 2° Sec.	*PMDB*
Almir Dankar	*PDS*
Cleudo Mendonça	*PMDB*
Cosme Moraes	*PDS*
Francisco Bezerra	*PMDB*
Francisco Vidal	*PFL*
Gilvan Timerman	*PDS*
Helder Paiva	*PDS*
Luis Mesquita .	*PMDB*
Marina Silva	*PT*
Nabiha Bestene	*PDS*
Orlando Sales	*PMDB*
Raimundo Sampaio	*PDS*
Regina Lino	*PMDB*

PARTICIPANTE

Francisca Marinheiro	*PT*

IN MEMORIAM

José Nerton Café